

第1章 研究框架与理论综述

没有城市的发展，就不会出现城中村问题。城中村问题，绝不仅仅是一个城市地理空间或行政区划的重新布局的问题，而是对我国长期形成的城乡二元结构体制的直接挑战。城中村改造以及改制的实质是城乡利益格局的重新配置问题。在城中村改造的过程中，身份变换中的城中村居民的实际利益能否得到制度保护，并顺利融入他们所住居的城市社会体制中来，将制约着政府的政策行为。这也是本文所关注的焦点问题。

1.1 城中村的概念、问题与特征

1.1.1 城中村的概念

城中村是城市高速发展、经济持续发达地区出现的另类城市乡村形态，是城市快速扩张的结果。城中村现象涉及的内容十分复杂，既涉及经济关系的变化，也涉及到城市政治关系的变革；既涉及到社会关系的调整，也涉及城市管理体制的整合；既涉及到原居民的利益安排，也涉及到新移民的社会融合。不同学科背景的学者对城中村的界定，也就难以形成一个共识的概念。

敬东认为城中村就是“‘城市里的乡村’”，是指改革开放以来，在一些经济发达地区或城市，由于疾风暴雨式的城市建设和快速城市化，导致城市用地的急剧膨胀，把以前围绕城市周边的部分村落及其耕地纳入城市用地的范围，大部分耕地的性质由劳动群众集体所有制转化为全民所有制，而在征地过程中

返还给乡村的用地和以前的村民住宅用地、自留山、丘等则维持以前的集体所有制性质不变，在这些土地上以居住功能为主形成的社区则被称为‘城市里的乡村’”⁽¹⁾。李钊在《城中村改造途径的思考》中提出“所谓‘城中村’是指在城市化快速发展过程中，城市将一些距新、旧城区较近的村庄包入城市建设用地内，这些被纳入城市建设用地的村庄本文将它称为‘城中村’。”⁽¹⁾。邱元华、陈建中在《苏州市城乡结合部的“无地队”改造》中首次对城中村用了苏州当地“无地队”的替换叫法，并界定“无地队是指随着社会、经济和城市建设的发展，大量农村集体土地被征为国有土地后，因人均耕地面积不足0.1亩而撤消农村建制的原村民小组（生产队）的俗称。是在城乡结合部广泛分布的一类特殊社区。”⁽²⁾。郑庆昌在《聚焦城中村》中认为：“所谓‘城中村’，就是指这些原来的农村，由于城市的扩张变成城区，现已基本没有耕地、没有农业、也没有农民，但仍按村的行政管理体制来管理的城市中的特殊社区。”⁽³⁾李培林在《巨变：村落的终结——都市里的村庄研究》中指出“城中村的外部形态是以宅基地为基础的房屋建筑的聚集，实质上是血缘地缘等初级社会关系的凝结。”，把城中村分为三类：“一是处于繁华市区、已经完全没有农用地的村落；二是处于市区周边，还有少量农用地的村落；三是处于远郊、还有较多农用地的村落”⁽⁴⁾。刘吉、张沛在《城中村问题分析与对策研究》中将城中村界定为“乡村在向城市转型过程中，由于各种主客观原因，造成转型不彻底而形成的一些在土地上以原有居住功能形态为主的聚居环境。”⁽⁵⁾。谢志岚在《化解城市化进程中的城中村问题》中认为，“城中村不仅是一种居住形态，也是一种社会形态。……城中村是急剧城市化过程中原农村居住区域（包括土地、房屋等要素）、人员和社会关系等就地保留下来，没有有机参与新的城市经济分工和产业布局，仍然以土地及土地附着物为主要生活来源，以初级关系（地缘关系和血缘关系）而不是以次级关系（业缘关系和契约关系）为基础形成的社区。”⁽⁶⁾

笔者认为，城中村是城市化发展过程中，由于城市建设急剧扩张与城市管

⁽¹⁾ 敬东. “城市里的乡村”研究报告—经济发达地区城市中心区农村城市化进程的对策. 城市规划, 1999. 23(9).

⁽¹⁾ 李钊. 城中村改造途径的思考. 安徽建筑, 2001, 第3期.

⁽²⁾ 邱元华, 陈建中. 苏州市城乡结合部的“无地队”改造. 城市发展研究报告, 2001. 8(2).

⁽³⁾ 郑庆昌. 聚焦城中村—城中村转型发展系列研究之一. 福建论坛. 经济社会版, 2. 2002.

⁽⁴⁾ 李培林. 巨变：村落的终结——都市里的村庄研究. 中国社会科学, 2002.(1).

⁽⁵⁾ 刘吉, 张沛. 城中村问题分析与对策研究. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2003. 09(3).

⁽⁶⁾ 谢志岚. 化解城市化进程中的城中村问题. 特区理论与实践, 2003. 08.

理体制改革相对滞后的矛盾造成的特殊社会现象与城市形态。是指城市规划发展区内村建设用地已经或即将被城市用地所包围，经济、社会、土地利用、建设景观等各方面处于明显的乡村向城市社会转型过程之中的原农村村民聚居点，既具有城市化初期的部分特点，又保留浓厚的农村社区特征。

1.1.2 城中村的问题与特征

城中村问题是城市发展所面临的新情况、新问题。城中村问题的解决必须切实结合城中村的社会特征，因势利导、对症下药。城中村的特征主要表现在三大方面：一是经济特征，突出表现为产业结构非农化，第三产业地位突出；经济收益多元化，土地与物业收益地位突出；独特的出租屋经济成为村民家庭收入的重要来源；由于“出租屋经济”衍生出复杂的“驻村经济”。二是社会特征，突出表现为原有村民只有少部分转为城市非农业人口，而大部分村民在户籍管理上表现为没有土地不务农的农业人口；外来人口大量涌入，甚至超过本地人口；城中村成为转变中的传统农村社区与移民社区的混合体，社会结构复杂化。三是空间特征，突出表现为土地利用特征呈混和型；违法审批宅基地，违法乱搭乱建，利用集体用地肆意兴建集资房等问题严重；建筑容积率高、密度高，布局混乱，居住环境差，道路等级低且不成系统，配套设施不足，市政建设落后，维护管养欠缺，土地的开发与建设无序化。

本文所研究的城中村改造，是指在政府规划指导下的城中村建设形态（物质环境）的改善或改变，而不是城中村社会、经济、文化等形态的变化（即改制），提出的政策意见也是主要针对改造而非改制。本文按照科学发展观的总体要求，借助城市化的动力，运用多元共治的治理理论，透过对目前城中村改造政策的分析与研究，从目前比较典型的政府主导改造、市场主导改造和政府与市场协同改造三种主要政策模式中，针对广州市的实际情况与特点，按照政府与市场协同改造模式提出切合广州实际的、可操作的城中村改造的政策选择与组合意见，为破解城中村真正城市化的难题作一点尝试。

1.2 研究背景与意义

城中村的存在对城市建设和管理造成了极大的负面影响。城中村长期保留农村建制，实行农村管理体制，形成了相对封闭的小社会；城中村所在的街道又难以按照城市管理体制实施管理。这种城乡二元管理体制，表面上两种管理体制都在实施管理，实际上是谁也管不着，谁也管不好，造成城中村的规划、建设、管理长期处于混乱无序和低水平状态：规划严重滞后，房屋布局混乱，建筑密度极高，楼房间距极小，乱批乱建的违法建筑层出不穷，不仅严重破坏了城市景观，影响市容市貌，而且存在着极大的消防安全隐患，给村民的生命财产安全造成严重威胁；基础设施配套不足，城乡之间的道路、给排水、煤气、电讯等配套衔接不够，环卫、城管、公交缺乏有效覆盖；环境卫生脏乱，成了城市中最大的卫生死角；社会治安形势相当严峻，城中村的“出租屋经济”不仅冲击了正常的房屋租赁市场，形成“吃利阶层”，还由于利益驱动和管理力度不够，形成许多黑色或灰色产业的经营地带，成了“黄、赌、毒”等社会丑恶现象的滋生地，给社会治安造成极大的压力；城中村是外来流动人口的主要聚集地，加上传统“重商轻学”思想影响和小农意识根深蒂固，使城中村人口文化层次偏低，城市文明向农村传播和交融渗透阻力较大，效果不显著，亦使城中村精神文明建设滞后。

冰冻三尺，非一日之寒，城中村问题的形成有深刻的原因。**首先，城乡二元管理体制造成的双重标准和管理漏洞是根本原因。**城中村一直存在农村和城市两种管理体制，在体制改革过程中，从镇分设出来的新街道实行“街带村”的混合管理体制，但实际上仍保留各自的管理方式。城市和农村两种管理体制在土地、产权、建设、城管、环卫、工交等各方面存在较大差异；与此同时，在城市扩展的过程中，只注意到城市空间结构的调整，而忽视了对周边农村城市化发展方向、基础设施配套、管理体制等的理顺，二元管理体制直接导致了经济社会的二元结构，城乡一体化推进受阻。**其次，管理制度和管理手段比较落后，管理理念仍停**

留在农村层面，导致了问题的复杂化和治理难度加大。城中村的管理体制仍沿袭二元管理体制下城乡截然不同的制度，对城乡结合部不断出现的新情况、新问题缺乏及时的调整机制，呈现管理滞后和不力的弊端。管理手段落后的问题尤为突出，如对人口、治安、建设、交通等相关管理缺乏连续性的跟踪监控和应急处理设施和机制，造成管理上的盲点和滞后；管理理念上存在放任自流意识和市场自然选择的倾向，导致管理水平、标准低下，使城中村贻误了城市化的大好时机，也恰好给下一步城中村改造启动埋下伏笔。

加快城中村的改造，实现城乡一体化，有利于改善城市整体环境，有利于提升城市综合资源价值，有利于营造良好的社会秩序，是推进城市现代化进程，实现城中村区域物质形态、社会形态、经济形态和主流生活方式城市化的客观要求与必然选择，是建设现代化城市面临的一项重要任务，是落实科学发展观，促进城乡协调发展、人与自然协调发展、经济与社会协调发展的核心工作。

笔者有机会参与广州市城中村改造的具体政策研究和政策制定工作，通过广州市城中村改造的实践和与全国各地同行的交流，掌握了城中村改造的成功经验与失败教训，较系统收集了推动改造的各项相关政策与措施，有利于本论文研究事项的展开与深入；各地城中村改造碰到的具体问题和困难，又为论文的研究提出了思考与创新的空间；广州市的城中村具有全国各地的城中村的特点，还蕴藏了比其他地方更复杂的社会背景与利益关系，对广州案例的研究分析，制定的政策与措施，如能较好地解决广州的问题，就一定程度上可以解决国内其它城市出现的形态恶化的典型城中村问题。

1. 3 研究目的与内容

1. 3. 1 研究目的

城中村的根本发展取向是走向真正的城市化,即农村向城市转变、村民向市民转变、农村管理向城市管理转变,这种转变包括物质形态、经济结构与组织、社区结构与管理、生活方式、人口素质等各个基本方面,是一个综合的社会转变过程,需要相应的物质建设、制度建设与社会文化建设。其中,农民意识的转变是城中村改造的根本,农民的传统乡土观念强烈,对土地的依赖性强,城中村改造后,农民改变了祖祖辈辈作为土地所有者与经营者的身份,对这种转变需要有正确的引导,并为他们提供实质上的帮助,使农民真正转变为城市居民,这是城中村改造本质上的问题。同时,从物质形态的改造入手,通过改善人居环境、促进生产方式与生活方式的转变、促进农村城市化与城市的整体协调发展。

本研究主要立足于广州市本期城市规划建设用地范围内的138(143)⁽¹⁾个城中村改造的政策制定与选择,以国家和地方的法律、法规、规章为依据,目标是**按照政府与市场协同改造的模式**提出一系列针对城中村改造工作的行政操作措施、办法、对策和实施细则,去有效推动城中村改造的有序、顺利、良性实施。

1. 3. 2 研究内容

本文内容分五部分:**第一部分**是研究框架与理论综述,提出城中村的概念、问题与特征,研究的背景与意义,研究的目的与内容,研究的方法、区域与线路,对国内、外相关研究略作评述,并提出论文的理论框架;**第二部分**是探讨现行政策模式,按照**目前比较典型的政府主导改造、市场主导改造和政府与市场协同改造三种主要政策模式**对广东省有代表性的城市与国内其它地区有代表性的城市的城中村改造工作情况作回顾,通过比较与分析,提出目前城中村改造的困难与问题、经验和体会;**第三部分**是现行改造政策分析,在介绍政策依据的基础上,根据**三种主要改造模式**对目前各地正在实施的改造政策作全面综述,也对与改造密切相关的改制政策作概述,在比较研究的同时,分析了政策的问题与缺陷,同时展示了有效政策的具体检验案例;**第四部分**是广州城中村改造的政策设计探讨,根据当前广州市城中村改造的时代背景与要求,结合广州推进城中村改造面临的政策问题与需求,在分析国内其它城市改造政策、结合有关法律、法规、

⁽¹⁾ 138个是改制前城中村数;行政区域调整、城中村改制、撤镇设街后,广州市城中村数为143个,2004年8月,由广州市建委村镇处统计提供。

规章和国家政策的基础上，按照政府与市场协同改造的模式提出广州市推进城中村改造的政策选择与组合，本文提出广州市的改造政策是一个包括主政策与配套政策的政策系统，主政策包括：一是改造模式与实施主体政策；二是规划管理政策；三是土地和房产管理政策；四是拆迁与建设管理政策；五是设施配套与维护管养政策；六是税费减免政策；七是改造激励政策。配套政策包括：一是城中村控制政策；二是出租屋管理政策；三是城中村消防整治政策；四是原村民保障政策。本章还就现实的局限指出改造政策设计的缺陷，同时也通过广州的案例检验部分政策实施取得的效果。第五部分是结论与展望，本文根据政策选择与案例效果，提出基本结论：城中村改造是推进城市化、统筹城乡发展的关键；将体现民意、保障民权、改善民生作为改造政策设计的基本前提，是改造政策生命力和操作性的源泉；多元共治是改造成功的核心理念；实施配套政策是达至改造目标的关键动力；政府与市场协同的改造政策模式是适合广州等大城市“村城”改造的可行模式。同时也就本文研究范围、内容所可能忽略的问题、实施改造面临的新障碍作了简要描述，根据自身的理解提出解决问题、克服障碍的意见和建议。

1. 4 研究方法、区域与线路

1. 4. 1 研究方法

以实证调查、案例分析为基础，借鉴国内外城市更新、改造和规划管理的理念，根据对政策措施的分析对比、实施效果的比较，应用公共管理、城市规划及政策分析等理论，采取点面结合、以点为主、典型调查与面上研究相结合的研究方法，针对广州市的实际和社会实践的经验，按照政府与市场协同改造模式提出城中村改造的具备可操作性、针对性和时效性的措施和办法，探讨加快城中村改

造的政策意见。

1.4.2 研究区域

本文涉及全国多个城市的城中村改造及改制的政策实践，但以广州市的城中村改造政策为解剖麻雀的重点。具体地，就是广州市 385 平方公里本期城市规划建设用地范围（原规划发展区）内分布在除了历史上的旧城区东山、越秀、荔湾三区之外的 5 个行政区、1 个开发区内的 138 个（143 个村，涉及除东山、越秀外的 6 个行政区、1 个开发区）城中村为研究的主要区域，还就配套政策的研究延伸到广州市新的规划发展区内的村庄。

据广州市国土资源和房屋管理局的统计数据，广州市 385 平方公里本期城市规划建设用地（原规划发展区）范围内，138（143）个城中村共有建设用地 80.6 平方公里，达到 20.9% 的比例！⁽¹⁾从下图中可以清晰地看出，城中村的“身影”密密麻麻，颇有无处不在的味道。

⁽¹⁾ 数据来源：从 2001 年广州市 1:2000 土地利用现状 GIS 数据库提取获得。

广州市城中村建设用地分布图

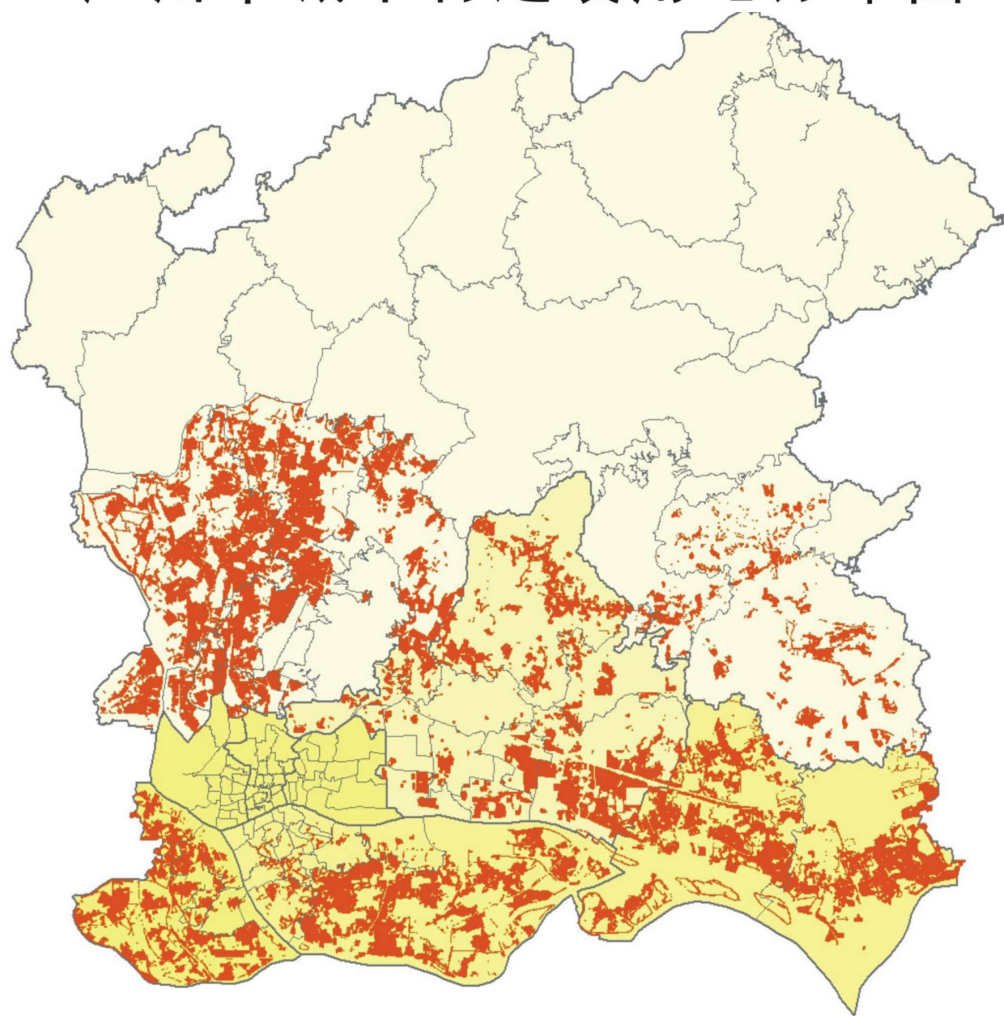


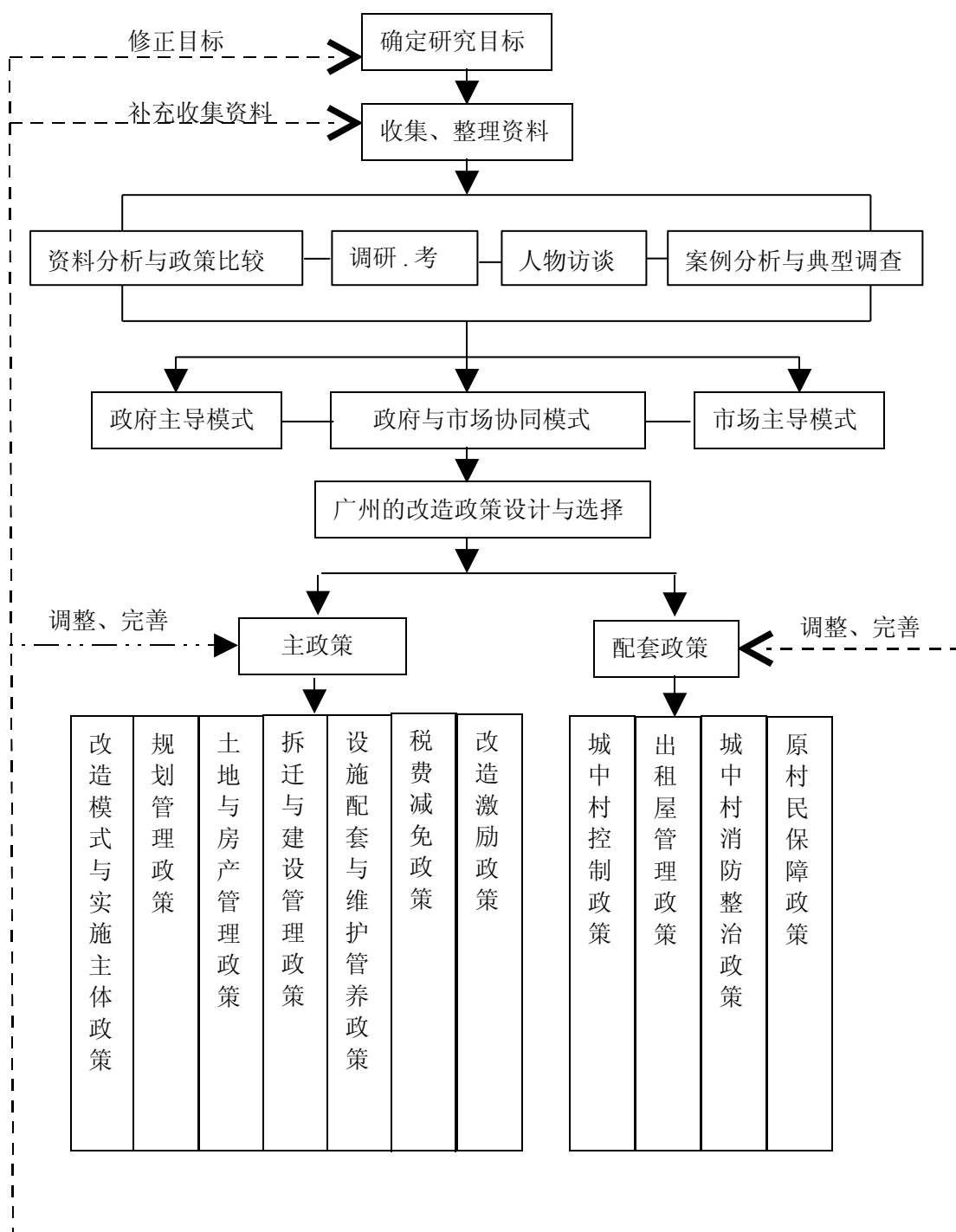
图 例

城中村建设用地

图 1-1 广州市城中村建设用地分布图

数据来源：据 2001 年广州市 1:2000 土地利用现状 GIS 数据库提取获得

1.4.3 研究线路



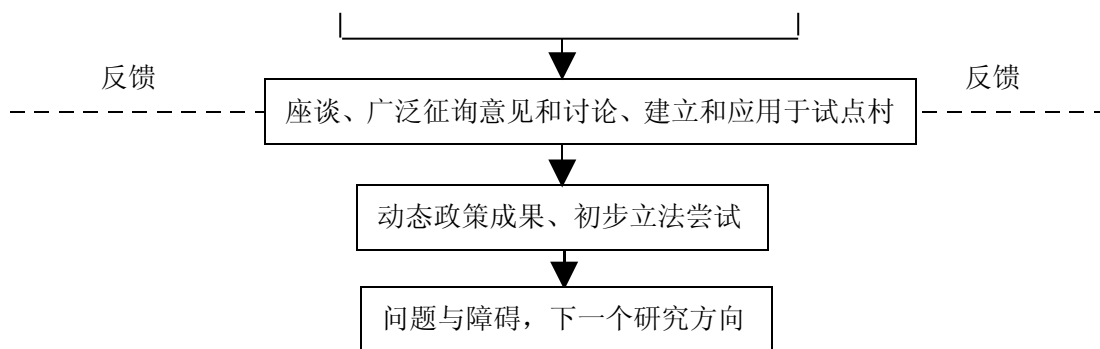


图 1-2 本文研究线路基本框架

1. 5 理论框架

城中村改造的政策实践，需要公共治理与政策分析等理论的指导。然而，如何运用这些理论于城中村改造的实践过程中来，是理论创新的过程，也是本研究努力的方向。

1. 5. 1 公共治理：政府管理的拓展

1989 年，世界银行在概括当时非洲的情形时首先使用了“治理危机”（CRISIS IN GOVERNANCE）的表述，此后“治理”一词被广泛运用于政治发展研究中。英文中的“治理”一词源于拉丁语和古希腊语，原意是控制、引导和操纵。90 年代以来，西方政治与经济学家赋予“治理”以新的含义，不仅涉及政治学领域，还被广泛用于社会经济领域。全球治理委员会在该会 1995 年发表的一份题为《我们的全球伙伴关系》的研究报告中对治理作出如下定义：治理是各种公共的或私人的机构管理其共同事物的诸多方式的总和。它有四个特征：治理不是一整套规则，也不是一种活动，而是一个过程；治理过程的基础不是控制，而是协调；治理既涉及公共部门，也包括私人部门；治理不是一种正式的制度，而是持续的互动。治理的主要特征“不再是监督，而是合同包工；不再是中央集权，而是权力分散；不再是由国家进行再分配，而是国家只负责管理；不再是

行政部门的管理，而是根据市场原则的管理；不再是由国家‘指导’，而是由国家和私营部门合作”。^① “公共治理”则是在一定范围内多元主体对公共事物的协同管理过程。

从一般管理原理来看，任何管理活动都包括四个基本要素，即管理的主体、管理的对象（内涵）、管理的机制和管理的环境。政府管理是指政府作为单一主体对社会公共事物和其内部事务进行指挥、组织、领导、协调、控制的过程。政府管理的主体是政府本身，管理的对象是社会公共事物和其内部事务，管理的机制具有管理的一般属性，同时也具有自身的特殊性质。就管理的一般属性来看，包括规划、决策、组织、领导、控制以及反馈等管理职能；管理的环境包括社会环境与自然环境。简单地说，公共治理是政府管理的拓展，强调对社会公共事务实施权变的、绩效的、持续的公共管理。

公共治理与政府管理在行为主体、政策工具、运行机制、行为规范、管理方式、责任界限、目标效果等方面都有所不同，具体表现如下：

1)行为主体。政府管理的主体单一，而公共治理的主体是多元的，是一种互动的结构，主要包括政府组织、非政府组织、公共部门、私营部门和作为参与者的公民。如果说政府管理的主体是政府组织这一单一的行为主体，那么公共治理的主体则是包括政府组织在内的多种组织和公民个人所构成的主体结构。在这一主体结构中，每一行动主体将会扮演什么角色？是主角还是配角，都没有固定不变的答案。针对某一具体的社会公共事务而言，究竟哪一个主体扮演主角，哪一个主体充当配角，他们在什么条件下会发生角色转化，取决于多种因素。但最根本的因素是社会公共事务的公共性及其程度。

2)运用工具。政府管理主要利用政府权力实施管制来强行达至管理目标，运用的工具具有强制性和单向性，包括强制性的政府管制、政府干预等；公共治理运用的工具则具有广泛性和交易性，包括但不限于：政府管制与引导、谈判与斡旋、协商与合作、分权与授权、自治与共治。工具的运用对应所处理的社会事物的基本性质与环境条件，公共治理的工具带有很浓烈的市场化因素。

^① 俞可平.《全球化：全球治理》.北京：社会科学文献出版社，2003.6.

3) 运转结构。政府管理的运转结构是科层制的结构，强调等级与地位，强调由上而下的管制方向与指令方向；而公共治理运转则是在合作组织的网络结构内进行，强调运转的互通性、平等性、层级的扁平性，信息的公开性与共享性。

4) 制度规范。政府管理主要是依据法律、法规、政府规章，具有较强的法性、刚性，缺乏对社会与自然环境变化的灵活性与适应性；公共治理除了依据法律、法规、政府规章外，更多的是依据合约、规则、承诺、共识，具有强的适应性、灵活性、主动性和协调性，体现了柔性管理的理念，使公共治理更具协商性。

5) 管理方式。政府管理是典型的传统官僚体制下的行政管理模式，是统治与管制的揉合；公共治理是新公共管理、自主管理与市场化管理的融合，是现代市场经济和现代民主法治的结晶，追求公共服务理念，将现代企业经营观念诸如成本、品质、顾客满意度等注入公共治理之中，追求创新、公平、高效、民主的治理目标。政府管理强调统揽一切，大包大揽，单向供应，政府成为国家唯一的权力中心；公共治理强调科学治理和公共服务，强调发挥多元主体的主观能动性与管理积极性，让市场的行为方式与运行机制直接为社会事务的管理服务，政府不再是唯一的权力中心，社会多元治理主体成为各种不同层面上的权力中心。

6) 责任界限。政府管理的主体承担着社会进步与经济发展的全部宏观管理责任；公共治理主体越来越多地承担原由单一政府管理主体承担的社会经济责任，责任的区间发生了变化，由此，国家与社会之间、政府与非政府组织之间、公共部门与私人部门之间的责任界限便日益变得模糊不清。

7) 目标效果。政府管理追求社会秩序的维护与管理目标的实现，公共治理的目标是通过引导、控制、规范公民与组织的各种活动，最大限度地增进公共利益。政府管理在基于好的规制与好的管理主体前提下，至多只能达至善政；而公民、非政府组织、企业等多元主体有效参与的公共治理，是以健全和发达的公民社会为基础，以公民、非政府组织和企业的积极参与和良好合作为条件，以互动管理为前提，才可能最终达到善治。

单一的政府管理在现代市场条件下有明显的不足与缺陷，公共治理正好弥

补国家和市场在调控和协调过程中的不足；但公共治理也不是万能的，也存在许多局限，它不能代替国家而享有政治强制力，它不能代替市场对大多数资源进行有效的配置，公共治理也存在失效的可能。

1.5.2 政策制定与实施过程

从词源上看，“政策”一词是从希腊语、梵文和拉丁语借鉴来的。希腊语和梵文的 *post polis*（城邦）和 *pur*（城市）演化成拉丁语的 *politia*（国家），后来又演化成中世纪英语的 *policie*，指政府的管理或公共事务的指导。政策与 *police* 和 *politics* 这两个重要的词有相同的词源，这是为何一些现代语言，例如，德语和俄语，只用一个词（*politik*, *politika*）代指政策和政治的原因之一，也是导致现在对政治学、公共行政和政策科学的分界模糊不清的一个原因，它们都致力于政治与政策的研究。^{（1）}

政策制定过程，从时间角度看，它们构成一系列独立的阶段,包括：议程建立、政策形成、政策采纳、政策执行、政策评估。**议程建立：**经选任或委任而产生的官员将问题置于公共议程。**政策形成：**官员们提出解决问题的具体方案。政策的可选方案表现为行政命令、司法决定和立法条款的形式。**政策采纳：**一项政策方案经立法机构的多数通过、行政机构领导者的一致同意或司法决定的达成而被采纳。**政策执行：**被采纳的政策由掌握财政和人力资源的行政机构付诸实施。

^{（1）} 参见[美]威廉·N·邓恩著，谢明等译，《公共政策分析导论》，第二版，北京：中国人民大学出版社，2002。

政策评估：政府的审计和会计部门决定行政机构、立法机构和法院是否按政策的法定要求行事和是否达到既定目标。

1.5.3 基于多元共治的政策选择

政策制定和执行都是政策选择的过程。然而，以什么理论为指导来选择政策则要体现政策制定者对形势判断及治理目标的确定。本文对城中村改造政策的分析框架，建立在多元治理理论的基础之上，是因为成功的城中村改造需要在政府、市场与社会协同参与的基础上，处理好国家、地方与居民的利益关系。

从学理上说，政府管理的权力运行方向总是自上而下的，它运用政府的政治权威，通过发号施令、制订政策和实施政策，对社会公共事务实行单一向度的管理。与此不同，治理是多元的，是一个上下互动的管理过程，它主要通过合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理。治理的实质在于建立在市场原则、公共利益和认同之上的合作。它所拥有的管理机制主要不依靠政府的权威，而是合作网络的权威。其权力向度是多元的、相互的，而不是单一的和自上而下的。城中村改造的政策制定主要是通过明确规制、设计激励因素、规范操作程序、实施优惠待遇吸引多元主体协调参与改造工作，实现城中村由政府单一管理向多元治理的转变，通过政策导向，实现改造主体牵头、多元共同推进的城中村改造模式。而城中村改造政策选择是与其它公共政策制定社会多元共同推进的城中村改造模式。而城中村改造政策选择是与其它公共政策制定具有类似的过程，本文更集中在议程建立、政策形成、政策采纳、政策执行、政策评估等五个环节的前四项，改造政策全面、理性、综合评估需要时间和一定的实施案例积累，因此无法实质展开。

1.6 国内外相关研究评述

1.6.1 国外相关研究评述

1936年德国地理学家路易斯(H·Louis)最早涉及城乡之间过渡地带的概念,他在研究德国柏林城市地域结构时发现,某些土地利用带原先属于城市的边界区,而后来被建成区不断扩展所侵占而成为市区的一部分。20世纪50年代时,库恩(Queen)的托马斯(Thomas)将大城市的结构分解为内城(inner city)、城市边缘区(urban fringe)、城市腹地(urban hinterland)三个部分,明确提出了“城市边缘区”的概念,开创了城市边缘区研究的先河⁽¹⁾,后来不少城市地理学者和规划专家对城市边缘区的发展、地域差异、功能等方面进行了更为深入的研究,如科曾(Conzen)⁽²⁾,卡特与惠特尼(Carter & Wheatley)⁽³⁾。80年代末期,西方学者开始注意到东南亚地区发生的高速城市化与西方国家所经历的城市化进程有很大不同,两者最主要的不同在于前者的城市化发生于人口高度密集的城市间的城乡地区,因而无须经历大规模的城乡迁移阶段。这一特殊进程造就了一种特殊的城乡边缘地带,西方学者称之为“Desakota⁽⁴⁾ region”,指的是“农业活动与非农业活动的高度混合,延伸于城市核心之间的廊状区域”⁽⁵⁾,Desakota模型可以说是在国外城乡边缘带研究中所提出的与城中村相关性较强的地域现象。

而贫民窟的改造则与城中村改造有一定类似的地方。李俊夫认为“贫民窟与城中村两种现象形成的机制是完全不同的。相较而言,城中村涉及到土地制度的农民利益问题,更为复杂。但两者在景观特征(混杂、拥挤)、人口特征(外来人

⁽¹⁾ 陈佑启. 城乡交错带名辨. 地理学与国土研究, 11(1), 1995.

⁽²⁾ CONZEN, M. R. G. ALNWICK NORRBUMBERLAND: A STUDY IN TOWN-PLAN ANALYSIS, INSTITUTE OF BRITISH, 1960.

⁽³⁾ CARTER, H, WHEATLEY, S. FIXATION LINES AND FRINGE BELTS. LAND USE AND SOCIAL AREAS 19-CENTURY CHANGE IN THE SMALL TOWN TRANSFORMATION OF THE INSTITUTION OF BRITISH GEOGRAPHERS, NO. 4, 1979.

⁽⁴⁾ Desakota`是印尼语的英文表述,表示“城乡混合”。

⁽⁵⁾ MCGEE, T. G., 1989. URBANISATION OR KOTADESASI? EVOLVING PATTERNS OF URBANIZATION IN ASIA. IN: COSTA, F. J., ET AL. (EDS.), AND URBANIZATION IN ASIA: SPATIAL DIMENSIONS AND POLICY ISSUES. UNIVERSITY OF HAWAII PRESS, HONOLULU, PP. 93-108.

口、贫困人口为主）、社区特征（与相邻社区隔离）等方面有一定的相似性，贫民窟改造的经验、教训可以为城中村的景观、社区改造方面提供借鉴。”（李俊夫，2003）^{（1）}

1.6.2 国内相关研究评述

地理学界老前辈梁溥早在 30 年代就曾对海珠岛（海珠区）的聚落地理做过田野调查，预见到城市的发展将会对海珠区的农村带来影响。1982 年，地理学者姚士谋、吴楚才在考察江苏农村的城市化过程中，发现当时农村城市化过程中一种特殊的现象：亦工亦农人口，并指出这类人口具有工农身份双重性、劳动季节性和流动性等特点^{（2）}。1986 年，金其铭也预测“在亦城亦郊的地方住着亦工亦农的人”^{（3）}。对这些拥有“亦工亦农”人口的城郊乡村的研究解释了城中村的形成机制。1998 年，田莉从加强村镇规划建设管理，城市向外围发展采取统一规划、统一征地、统一开发、统一管理方式，及早改造城市附近村镇，制定城中村法规，完善“农转非”后的社会保障等五个方面系统论述了如何防止出现城中村现象。^{（4）}

按照目前比较典型的政府主导改造、市场主导改造和政府与市场协同改造三种主要政策模式，国内规划学、社会学、地理学等诸多领域的学者，对中国城市化高速发展区域出现的城中村现象提出了不同角度的城中村改造政策，基本没有完全政府主导模式或完全市场主导模式的专项论述，相关文章主要集中在政府与市场协同模式或政府与市场的多种改造组合模式的论述上。

^{（1）} 李俊夫. 广州城中村土地利用研究. 中山大学博士论文, 2003. 05.

^{（2）} 姚士谋, 吴楚才, 我国农村城市人口城市化的一种特殊形式——试论我国的亦工亦农人口, 地理学报, 1982 (6).

^{（3）} 金其铭. 中国农村聚落地理. 江苏科学技术出版社, 1986: 16-19.

^{（4）} 田莉. “都市里的村庄”现象评析. 城市规划汇刊, 1998 (5).

1999年,敬东在《城市规划》第23卷第9期发表的《“城市里的乡村”研究报告—经济发达地区城市中心区农村城市化进程的对策》中提出“城市里的村庄”四种可持续发展的模式:即可持续的经济发展模式、可持续的社会发展模式、可持续的政治与政策发展模式、可持续的物质形态空间发展模式等。同时强调了高、中、低的改造政策方案,涉及政府统征土地、改造税费减免、市政工程专项补贴、颁布管理办法、发放改造贴息、实施农民安居工程等。

2001初,李钊在《安徽建筑》第3期撰写的《城中村改造途径的思考》一文中提出了城中村改造六项策略:即产权转换是关键、就地安置是重点、健全法律法规、采取优惠政策、近中远期改造结合、多方案比较等。重点强调了对统建改造房屋放宽规划控制指标、减免部分税费、提供启动资金与低息贷款、划拨配套用地等政策。

2001年,张孔见在《城乡发展》第6期发表的《城中村大透视》中提出了彻底整治城中村的思路:即解放思想、转变观念、打破惧难畏艰思想、打击权力寻租、完善法律体系、严管出租屋、运用经济调控手段推进改造等。推荐了三种形式的改造选择方案:一是原地重建,政府统一规划,招标建设,强制执行;二是易地重建,政府统一规划,引导执行;三是原地改造。

2001年,邱元华、陈建中在《城市发展研究》第8卷第2期中发表的《苏州市城乡结合部的改造》一文提出对“无地队”(即城中村)改造的政策措施:一是划拨土地支持改造;二是减免相关税费,其中18项全免,2项减半;三是政府补助与银行贷款启动;四是创造改造时机,使“无地队”改造与其它城市建设工程产生联动效应。

2001年10月,李立勋在中山大学撰写的博士论文《广州市城中村形成及改造机制研究》中重点探讨了农村管理体制特别是农村经济组织与管理体制的改革、土地政策与管理、规划建设与管理等三大方面问题,提出了统一规划、分类指导、逐步推进的改造思路,主要是政策机制上做了研究与探讨。

2002年初,李晴、常青在《城市规划》第26卷第11期中发表的《城中村改造实验—以珠海吉大村为例》一文中提出了吉大村改造措施:一是保留一点,保留

与保护村优秀建筑遗产；二是改造一线，将吉大村吉芝街改造成特色商业街；三是重建一片，引入开发商拆旧建新；四是引导社区新风尚。强调吉大村的改造必须坚持生态、人文和社会的可持续发展原则，避免“社区崩溃”，实现社区转型，由封闭的血缘、地缘社会向开放的业缘、法理社会转变。

2002年2月，周森在《南方经济》发表的《城中村改制和改造的思路与对策》一文中提出了“规划要先行、政策要灵活、工作要务实”的三条改造原则，同时建议采取村民集资、招商引资、政府投资的资金筹集办法推进改造工作。

2002年3月，古日新、邹东在《建筑管理与经济》中发表的《城中村改造中的社会成本问题》一文提出城中村改造的首要条件是要明确城中村土地和房屋的产权，城中村改造在本质上是一种交易行为，是改造的投资者与被改造地块产权人的交易，明晰的产权可以降低交易风险和交易费用，减少交易谈判的困难与成本，从而达至降低改造社会成本的目的。

2002年5月，郭艳华在《探求》第4期发表的《论改造城中村的现实途径》中提出了改造城中村七项对策措施：一是转变农民发展观念，加强培训和教育；二是建立健全社会保障机制；三是推进集体土地的合法公平流转；四是借鉴新区先行、带动旧区的旧城改造方法，推进旧村易地改造；五是把村民自治引入良性循环的发展轨道；六是加强出租屋管理；七是建立暂住人口管理的网络系统。

2002年6月，中山大学城市与区域研究中心提出的《广州市城中村改造案例研究》以猎德村为例，提出了“整体改造、局部改造、外立面整饰”的技术方案，政府—村集体经济—开发商协同的多元资金筹措方式和三种改造模式：一是村集体经济主导、非市场化的社区改造模式；二是政府主导、半市场化的旧村重建模式；三是开发商主导、市场化的综合开发模式，同时明确政府政策支持是改造启动的关键，但并没有提出细化的政策方案。

2002年，李志生在《城市发展研究》第9卷第5期发表的《关于城中村改造的问题》中提出了城中村改造过程值得注意的问题：一是要大力宣传改造的意义，争取市民、村民的支持与配合；二是在改造中要切实维护人民群众的利益，实行市场化的拆迁补偿办法；三是要注意科学规划，严格监督管理和依法办事，实

施统一拆迁，连片改造，市政配套统一规划建设。较有前瞻性地提出了防止新的城中村出现的工作要求。

2003年5月，李俊夫在中山大学提交的博士论文《广州城中村土地利用研究》中分析了城中村当前存在的突出问题，具体表现在土地利用的盲目被动性、空间的无序性以及经济上的低效性，从土地制度上分析城中村土地利用得不到有效控制的主要障碍，提出了在政府不直接投入资金、又不允许房地产商介入的情况下通过土地转制并抵押国有土地来解决城中村改造资金的具体措施和理论依据。

2003年6月，蔡小波在中山大学撰写的硕士论文《广州市城中村改造策略研究》深层次探讨广州市城中村改造的经济机制、社会机制与政策机制，提出了改造与控制并行的思路，着重从规划可行性提出改造的原则意见。

2003年8月，谢志岚在《特区理论与实践》中撰文《化解城市化进程中的城中村问题》，提出城中村改造的思路与对策：一是树立全面的改造观，通过自行开发、房地产商开发或政府改造方式实现城中村与城市的融合；二是运用“良币驱逐劣币”理论，通过大量建设微利廉租房，对抗城中村的出租屋，使其无市场而萎靡、消亡，用经济杠杆推动改造。

2003年9月，刘吉、张沛在《西安建筑科技大学学报》自然科学版第3期发表的《城中村问题分析与对策研究》中提出了城中村改造的基本原则：集约扩展，公众参与，经济、环境、社会并重。阐述了实施改造的若干建议：一是引导村民成立住宅合作社合作建房，政府实施优惠政策，投资建设部分基础设施；二是采取开发带动、房改带动、市政带动的方式；三是推动环境整治与房屋维护整饰。

2003年9月，陆伟芳在《扬州大学税务学院学报》第8卷第3期发表的《城市化进程中城中村改造思考》一文中提出城中村改造的总体思路是：政府主导、市场运作、生态旗帜、品牌效应。选择了政府“定原则、定规划、定政策”，房地产公司在生态优先的条件下市场化运作，通过拍卖冠名权筹集公共设施建设资金等的改造政策方案。

2003年9月，张弛、王芙蓉在《西安建筑科技大学学报》(社会科学版)第22卷第3期中发表的《城中村城市化的对策研究》一文中提出了城中村改造的思路和

内容：一是把之作为综合性的社会工程对待，从经济基础和社会结构上动摇城中村存在的基础；二是村经济与社会组织转型；三是实现村民社会保障城市化；四是推进改造立法；五是建立对村股份公司的政府监管体系；六是开展村民技能培训。

上述文献都不同程度地提出了城中村改造的政策思路与实施意见，有一定的针对性与可行性，但都忽视了各类城中村在规划形态与社会形态上的不同特征，试图一竿子解决问题。本文把城中村以两种形态作一区分：一类是规划形态上容积率不足2倍、社会形态上以本村村民居住为主的城中村，仍然保持较明显的“村”的形态；另一类是规划形态上容积率超过2倍，社会形态上以本村村民出租房屋供外来人口居住为主的城中村，或者叫“城中‘村城’”，村内建筑林立，已具备城市的建筑特征，密度更高，灰色、黑色交易经营行为更盛。中国北方城市和广东珠海市的城中村只能算是“村”，其改造具有规划形态上天然的可操作性，通过房地产开发可以较全面解决问题；广州市的城中村包涵了两种形态，其中近一半的村属于“村城”，对“村城”的改造，没有规划的合理空间与改造的利润空间，改造政策的选择尤其具有挑战性，而其改造的成功才算真正意义上的城中村改造的成功，本论文试图针对“村”与“村城”的不同特点，重点探索后一类改造的操作性强的政策方案。

第2章 城中村改造的现行政策模式

二十世纪九十年代以来，在乡村小城镇建设如火如荼的同时，大中城市的升格扩张冲动也如脱缰野马，势不可挡。城市扩张必然要求建新改旧，即圈地建新城或拆迁改旧城。在这种建新改旧的城市空间扩张的过程中，毫无文物保护价值的城中村首当其冲，城中村改造及改制政策的制定及推行也就进入了各地政府决策的议程之中。在本章，我们从各地城中村改造的**政策模式**来分析政府的**政策选择**。这些模式可区划为**政府主导、市场主导、政府与市场协同**三种基本结构。

2.1 政府主导模式

政府主导模式是指由政府策划、政府发动、主要运用政府资源对城中村实施整治、改造的政策模式。在整治后，也不排除腾出的熟地依法由政府出让为整治和下一步的改造筹集资金，但仍然是转变成政府资源后发挥作用，就整治和改造的主要资金、动力来源而言，市、区政府是资源载体、改造实施主体。典型案例是北京市的城中村改造案例。

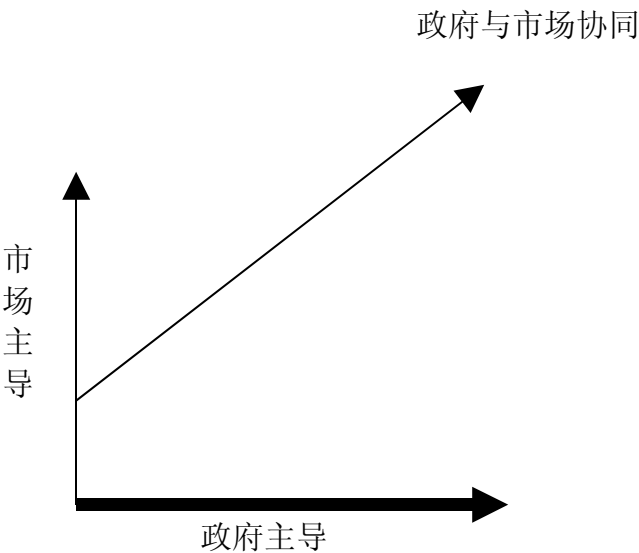


图 2-1 政府主导改造政策模式示意图

例如，⁽¹⁾北京市为加快旧城改造而采取的“中心带动”战略就是典型的政府主导模式。据北京市建设委员会提供的数据，北京朝阳、丰台、海淀、石景山等八区 73 个街道办事处存在城中村 332 处，主要分布在铁路沿线、商业繁华地区和大型工厂内。332 个“村庄”占地约 1700 万平方米；约有居民 10 万户、30 万人；“村庄”约有建筑面积 630 万平方米（容积率为 0.4），另有 96 万平方米的违法建筑；消除这些“城市村庄”的经费预算大约为 376 亿元。每建筑平方米大体需资金 6000 元。详见下表：

表 2-1 北京市“城市村庄”总体情况表

违法建筑面积	96.2619	(万)平方米
建筑面积	631.1145	(万)平方米
占地面积	1747.9074	(万)平方米
人口	30.5646	(万)人
居民户数	10.0951	(万)户
消除经费预算	376.3548	亿(元)
街道总数	73	个
城市村庄总数	332	个

城中村是城乡二元结构在推进城市化进程中的具体体现，城中村存在环境脏乱，设施落后，治安状况差等问题，与首都北京的地位和人文奥运的要求极不相称，它已成为困扰北京城市管理、社会治安的问题，严重影响着首都的形象，必须从根本上加以解决。为了实现“新北京、新奥运”和率先基本实现现代化的战略目标，北京市长王岐山强调，北京是首都，各项工作要走在全国前列，而城中村的存在与首都的地位和举办奥运会的要求极不相称，在推进城市化进程中，困扰北京城市管理、社会治安已久的城中村问题，要痛下决心解决，加快推进北京城市现代化进程。具体的政策措施是：

⁽¹⁾ 首都城市环境综合整治委员会办公室.关于北京城市村庄状况与解决思路的调查报告,2002.10.

制定分阶段实施的整治计划。提出整治“城市村庄”是全市环境整治系统针对环境脏乱面貌发起的一次全面的、主动的出击，整治范围大、涉及面广、资金需求量大、综合性强。要彻底清除“城市村庄”，就要按照轻重缓急制定到2008年以前消除“城市村庄”的阶段计划。集中人力、物力、财力，分清轻重缓急，从三环内开始整治，呈放射状向周边地区推进。要先行整治奥运中心区、重要商务区等地区，逐渐建设新的城市“亮点”。

对重点整治对象，分出不同类型，分别制定整治措施。**对占据公共场所用地的“村庄”**，如占据规划绿地、道路、公园的，由市、区两级政府出资，经过整治，腾退出公共用地，并按照规定进行建设；**对有开发价值但目前尚不具备开发条件的“村庄”**，由政府兴建基础设施，将地做“熟”，或通过政策调控，引入社会资金，加快开发建设速度，以开发带整治；**对由于多种原因造成的局部地区常住人口严重超出当地各类基础设施载荷能力安排居民**，通过制定相应的政策调出过量居民，同时，大力拆除违法建筑，恢复其原貌，作为传统居民区保护起来；**对开发建设甩项形成的“城市村庄”**，原则上是谁甩项谁解决，由政府相关部门督促开发商限期解决。对那些执意不干的开发商，应视为有不良经营业绩，将其公之于众，并课以处罚；**对征地未建形成的“城市村庄”**，首先政府有关部门督促其尽快开发，实在无能力开发的，收回土地使用权；**随着北京市政建设步伐加快以及环保标准的提高，有些地区的建设步伐跟不上，对这类“村庄”**，进行相应的改造。

整治与建设、管理同步。整治“城市村庄”的出发点就是要实现经济发展、居民生活便利、城市环境优美三大目标。因此，必须树立新观念，把环境整治与城市规划、建设、管理结合起来，根据规划需要进行整治，或整治后重新规划，形成一个统一的、有机整体。

加大城市管理部门的协调力度。有的“城市村庄”涉及几个、十几个甚至上百上单位，要整治这些“村庄”，单靠群众、单靠个别单位解决问题办不到的，必须靠市、区各级城市管理部门协调解决。

近三年来北京市通过整治城中村，拆迁居民 33935 户，撤销路边集贸市场 85 个，拆除违法建设 1100 多万平方米，新增绿化面积 1197 万多平方米，新建道路 395 万平方米，25 处文物古迹周边环境得到治理。北京今年列入整治项目正在整治的城中村有 42 处，已拆迁居民 5000 多户，至年底可拆迁居民 1 万多户。通过“中心带动”战略的实施，基本上达到“政府主导、集中整治，改造一村、带动一片”的目标效果。

2.2 市场主导模式

市场主导模式是指由市场各投资主体推动、运用自主资源实施的城中村改造的政策模式。不容置疑，市场主导模式的运用绝大多数也是在政府策划与指导、支持和规范下实施的，但从资源的载体和资源的运用上，更多地体现了市场投资主体直接参与和自主实施的特点。市场主导模式的典型案例是珠海城中村改造案例。

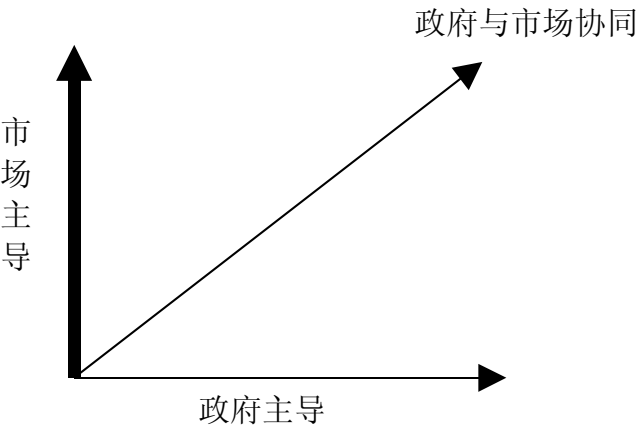


图 2-2 市场主导改造政策模式示意图

根据珠海市有关部门提供的数据，^{〔1〕} 珠海市建成区共有 26 个城中旧村需要改造，全部位于香洲区。总占地面积约 300 万平方米，需动迁人口近 20 万。珠海市从 2000 年 6 月开始策划城中村改造工作，用 3 年多的时间集中力量全部完成。从 2000 年开始，珠海市围绕着“改造城中旧村、创建精品社区”的总目标，高起点、高标准改造城中旧村，取得了可喜的成绩，成为全省推进城中村改造的典范。

珠海市在城中村改造中政府没有直接投入一分钱，而是巧用市场之手，通过定原则、定规划、给政策，引入竞争机制，吸引房地产商投资旧村改造。珠海市对房地产开发商最主要的优惠政策是“拆一免二至三”，即根据旧村的区位、拆迁量，每拆 1 平方米的房屋，可免交 2-3 平方米建筑面积的地价，并免减相应的报建等费用，确保开发商获得 25% 以上的合理利润。开发商的开发总量中，1/3 用于旧村民回迁，另外 2/3 作商品房经营。为引入有实力的开发商，珠海市采用公开招标的办法，不开发商来自哪里，一律对其资金实力、改建规划方案、拆迁安置方案及商业信誉等方面进行量化评估。为提升新村档次，珠海市在招标阶段就引入“规划最优”概念，规划设计要以优取胜，带动了全市房地产开发档次的提升。通过政策借力改造城中村，是珠海开展城中村改造的重要举措和成功经验，这种探索和实践也为进一步推动公共设施与服务市场化改革提供了借鉴，是经营城市的一种有益探索。

利益“三赢”启示：珠海城中村改造能够顺利实施，总结其经验，实现村民、投资者、政府利益“三赢”是关键。

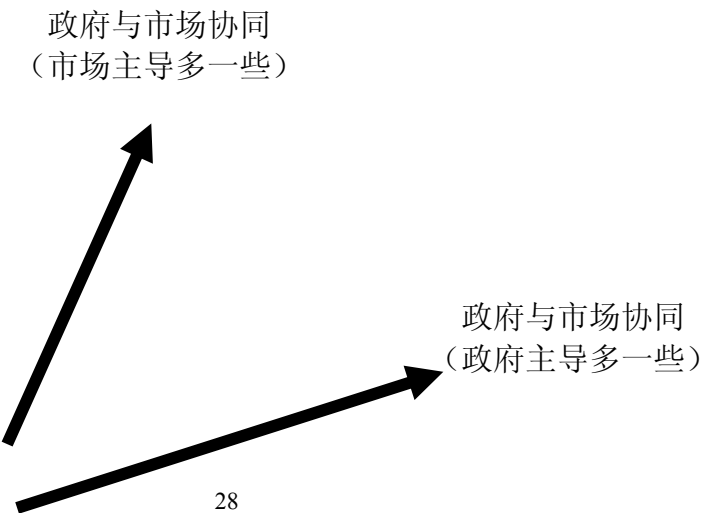
一是照顾村民利益。拆迁利益补偿是城中村改造的关键环节之一，与城中村改造最直接、最大利益关系者是旧村居民，如何调动村民的积极性、争取村民的支持关系到改造的成功与否。珠海市在国家和省拆迁法规规定的范围内，制定有利于村民的拆迁政策。旧村居民所有合法房屋按建成年份以 1：1 至 1：1.2 的面积比例进行补偿；拆迁期间旧村的安置费及原有房屋的出租收入，由开发商补偿；原村集体在旧村改造范围内的留用地、工业用地允许免交有关费用纳入规划、改造，土地升值收益由村集体、村民和开发商共享；集体经济组织改为股份合作公司，股份具体量化到旧村村民个人，解决旧村村民转为居民的后顾之忧。

^{〔1〕} 珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区办公室：《别了，城中村——珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区文选》，2002 年。

二是政府让利调控市场。珠海能够进行大规模、高档次的城中村改造，市场运作又是一个关键因素。市场化运作模式激起了投资者的投资兴趣，政府的角色是营造一个公平、公正的市场竞争环境。为培育新的房地产市场，珠海市决定3年内在城区不再新批房地产用地，为城中村改建腾出市场空间。城中村改建产生居民回迁房300多万平方米，另外还将产生近600万平方米商品房，没有市场保证是无法推进的。据有关部门测算，珠海市这一优惠政策，土地收益方面将减少40-50亿元，政府虽然没有直接投入，但实质上政府让出巨大利益给旧村村民和开发商来推动改造。（改造区域原容积率为1，改造后为3）

2.3 政府与市场协同模式

政府与市场协同模式是指由政府策划、政府与市场多元主体共同推动，依照实际情况，政府与市场多元主体运用各自资源协同实施城中村改造的政策模式。政府与市场协同模式是建立在多元治理理论的基础之上的。政府管理的权力运行方向总是自上而下的，它运用政府的政治权威，通过发号施令、制订政策和实施政策，对社会公共事务实行单一向度的管理。与此不同，治理是多元的，是一个上下互动的管理过程，它主要通过合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理。治理的实质在于建立在市场原则、公共利益和认同之上的合作。它所拥有的管理机制主要不依靠政府的权威，而是合作网络的权威。其权力向度是多元的、相互的，而不是单一的和自上而下的。政府与市场协同模式实现城中村由政府单一管理向多元治理的转变，通过政策导向，实现改造主体牵头、政府与市场多元参与、运用各自资源协同推进城中村改造的目标。



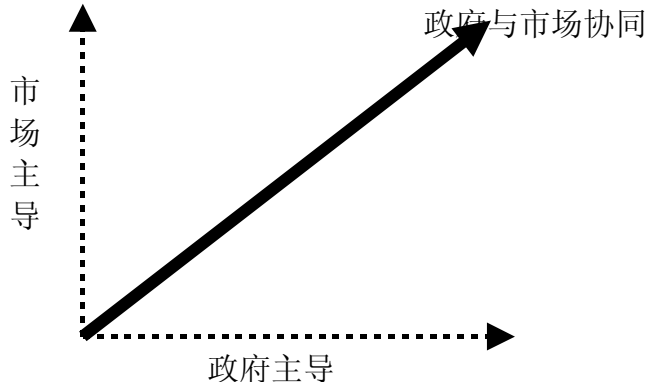


图 2-3 政府与市场协同改造政策模式示意图

多条腿走路，充分调动各种力量和资源投入，形成政府与市场的合力机制，是广州、深圳、武汉等城市治理城中村的基本政策思路。

2.3.1 广州的分类改造政策⁽¹⁾

广州市现有城中村 138（143）个，分布在经国务院批准的 385 平方公里本期城市规划建设用地范围内（不含番禺、花都区，增城、从化市）的 5 个行政区、1 个开发区，其中天河区 27 个、黄埔区 9 个、芳村区 17 个、海珠区 20 个、白云区 58 个、开发区 7 个（2004 年统计；143 个村，分布在 6 个行政区、1 个开发区，其中天河区 27 个、黄埔区 9 个、芳村区 17 个、海珠区 20 个、白云区 58 个、开发区 7 个）。总面积 80.6 平方公里，常住人口约 70 万人，外来人口约 125 万人。在现有城中村中，被城区包围、处在城市核心发展区域、已没有农地、城市化水平较高的有 33 条，占总数的 23.9%，即所谓 A 类村；处在城区边缘的城市重地发展区域内、还有一点农地、城市化进程在逐步加快的有 47 条，占总数 34.1%，即所谓 B 类村；距城市核心区域较远、还有较多农地、城市化进程较慢的有 58 条，占总数的 42%，即所谓 C 类村。

⁽¹⁾ 注释：本目数据资料除已明确加注以外，均来源于广州市建委村镇处 2004 年 8 月份统计资料及笔者对这些资料的整理。

为了有效稳妥实施改造，广州市选择了白云区棠溪村、槎龙村、三元里村、海珠区沥滘、天河区石牌村、芳村区茶滘村、黄埔区文冲社区、开发区笔岗村为城中村改造试点村，整体改造试点先行，摸索经验后再逐步推广。

为适应广州中心城区现代化建设需要，根据市政府的统一部署，市专门成立城中村改造工作小组，每月定期召开专题会议，研究解决城中村改造面临的困难和问题，针对重点区域村庄和试点村的整体改造研究制定具体政策意见，为加快城中村整体改造创造基础条件。

8条试点村的旧村改造控制性详细规划已基本完成，已先后报送市规划局初审，并根据市规划局修改意见进行调整修编，其中海珠区沥滘村、天河区石牌村旧村改造控制性详细规划已审批，白云区的三元里村、槎龙村、棠溪村规划已原则通过。

各试点村还根据旧村改造控制性详细规划结合本地实际，不同程度地启动了城中村改造工作。白云区棠溪村根据原有的规划路网建设计划与该村规划方案相结合，以“白云一线”建设为契机，继续深化棠溪城中村南北两大社区的改造建设，取得了整体改造的良好效果；海珠区沥滘村改造已正式启动，该村改造启动地块农民新居建设项目6月23日开工；白云区槎龙村改造重点项目石潭南路整治工程已于今年春节前动工；芳村区茶滘村改造重点项目合兴围旧村地块复建工程规划报建已批，旧村改造即将启动。

重点区域的城中村改造工作已有一定进展，天河区猎德村、冼村、林和村已经积极编制改造方案，目前正在按工作组的意见和规划要求抓紧修改。

[案例分析 1]⁽¹⁾白云区棠景街地处广州市机场路繁华地带，辖区面积4.18平方公里，常住人口、流动人口合计达十万余人。街道行政管辖棠溪、远景2个城中村，其中棠溪村是改造试点村。棠景街根据市委、市政府推进城中村改制改造的总体部署和工作思路，不是以政府强制的方式单方面采

⁽¹⁾ 资料来源：2003年8月，广州市白云区棠景街道办事处提供，经笔者整理。

取行动，而是调动多元参与，积极探索城中村改造路子。在短短两年的时间里，拆除旧村各类建筑物 60 万平方米，打通、拓宽断头路、丁字路 7 条，新增绿化面积 91280 平方米，新建群众文体休闲场所 11 个共 96000 平方米，改建、兴建商业步行街、商贸中心 12 个共 63100 平方米，兴建农民公寓 21 栋共 61000 平方米，动迁城中村居民 2300 户 11500 人，使城中村面貌焕然一新，整个改造工作是在公共治理的理念下推进实施，政府管理只是其中重要的组成部分。其改造的主要做法：

一是以人民群众的需要为出发点落脚点。在整个城中村改造中，棠景街提出了“群众的需要就是我们的工作目标”，抓住群众普遍关心的热点、难点问题开展城中村改造，从目标的设置上就为治理的结果寻求了落脚点。以解决交通堵塞为突破口，加快交通基础设施建设；以解决群众文化体育休闲场所严重匮乏问题为切入点，推进城市文体基础设施建设；以解决城区脏乱差为要点，加大环境整治力度。顺应人民群众创造美好生活的强烈愿望，把城中村改造与维护、体现广大人民群众的根本利益有机结合起来，切实体现以民为本。

二是以实现区域公共利益最大化为目标。街道秉承“谋求区域发展最大利益”的原则，以实现区域公共利益最大化为目标，棠景街道党工委、办事处与街道居民（村民）、企业、原村委会成员统一思想认识：要在短期内迅速扭转辖区内脏乱差的面貌，实现区域公共利益最大化，必须找准工作突破口，以点带面，全面推进改造工程。经过反复论证、认真调研、广泛征求意见，选择实施道路建设、改善区域环境为突破口和改造切入点。作为典型的城中村，棠溪、远景区域内的道路，绝大多数是原农民在历史上自发组织建设的“机耕路”，且缺少规划和建设资金，道路存在路网布局不合理、窄短弯的断头路和丁字路多、道路排水等系统不完善等“先天不足”现象。这不仅给群众出行、生活居住带来不便，而且也给社会治安、防火、环卫等街道工作造成巨大压力。经过深入细致的调查研究，棠景街下大决心，以打通、拓宽、拉直断头路和丁字路为突破口，启动城中村改造工程。工作中敢于碰硬，开展“二十一个大战役”的清拆行动，街道共拆除了农贸市场

场、竹木市场、工业品市场、宅基房等建筑 60 万平方米和 2.6 万多平方米的防盗网。通过清拆行动，拆出了一片城市道路建设的新天地。截至 2002 年 10 月底为止，共打通远景路、乐嘉西路等 7 条断头路，建成路面宽 40 米的城市道路共 6 公里。通过市政道路建设，从两方面改善城中村脏差乱面貌，更新城市空间环境：一是在新增一批高标准的城市道路后，化紊乱为有序，梳理并逐步形成崭新的城市街区方块格局；二是在清拆了大量建筑物后，化密为疏，大大降低了城中村的城市容积率，改善了居住环境，实现了区域公共利益最大化的目标

三是积极整合资源，使城中村改造成为社会综合治理行动。城中村改造，是利益的一次再调整。棠景街在城中村改造过程中，注意处理好街道、集体经济组织和居民三方利益关系，处理好长远利益与短期利益、整体利益与局部利益、集体利益与个人利益的关系，处理好破与立、拆与建的关系，整合人、财、物等各种资源，调动一切积极性参与并积极推进城中村的改造工作，使城中村改造成功地成为社会综合治理行动。

四是充分依靠社会多元主体参与，通过社会主体的协同管理降低改造成本。棠景街在城中村改造中，注重把城市的有形资产和无形资产，特别是稀缺资源，运用市场机制进行优化配置，最大限度发挥有限的城市资源的作用，提高城市资源经济效益和社会效益，同时，通过社会主体的协同管理降低改造成本。一是充分发挥辖区企业的资源。贯彻“谁受益，谁投资”的思路，动员受益企业捐资建设道路等市政基础设施，形成投资主体多元化的模式，有效地解决了改造资金问题。例如在整治、拆除棠溪村口临街商铺后，地区集体经济组织和居委会主动无偿提供绿化用地，并投资 70 多万元兴建了棠溪绿化广场。把整条旧商业街 10 年的经营期统一通过招标形式出让给时代集团，由时代集团对商业街统一改造、整饰、经营，出让回笼资金用于区域的环境建设，旧商业街焕发了活力，其它区域的改造也筹集了资金。二是集合社会力量，共同搞好地区建设。如动员香港广州同乡会会长颜同珍老先生投资 50 万元，加上街道 150 万元筹资款，修建了棠景街内标志性建筑——占地 4200 平方米的乐天广场。

棠景街城中村改造的案例告诉我们，由政府单一管理向公共治理跃迁是国家与公民社会合作、政府与非政府合作、公共机构与非公共机构合作的结果。对社会多元事务的管理引入多元主体参与，同舟共济，献计献策，共同努力，是有可能实现社会公共事务的优化治理结果的。

[案例分析 2]⁽¹⁾ 2004 年 6 月 23 日，广州城中村改造试点村沥 村新居建设项目正式奠基，预计两年后海珠区沥 村的居民即可搬进配套齐全、环境优美的现代化多功能小区首期完工的 1400 多个单位。

海珠区沥 村是广州八个城中村改造试点之一，也是改造规划最早获得批准的村。沥 村委会从上世纪 90 年代初开始策划筹建农民新村，1999 年经市政府、市规划局等部门认定，选址广州大道东侧、南洲路南侧、环城高速公路北侧地段建设沥 新村，总用地面积达 95848 平方米。按照规划，沥 新村将建“五区两轴”：“五区”是指启动改造地块居住区、公建集中地块区、东部商业区、西部商业区和中央居住区。“两轴”指沥 改造区依托广州市城市中轴和客运港的发展而形成的一条平行于中轴线的商业轴线和一条垂直于中轴线的商业轴线，在空间上形成“T”字形的商业发展轴。

沥 新村将分四期进行建设，资金由该村 4000 多名股民自行筹集。首期工程建设将于两年后完成，耗资 3.5 亿元。四期工程建设将耗时 15 年，投资总金额预计达 20 多亿元。村民将分期迁入新居。新村小区按照现代高级楼盘的模式规划，小区内除了幼儿园、敬老院、医疗门诊、居委会等公共配套设施，还有运动场、游泳池、会所和喷泉广场等。此外，沥 村原有的历史文物也将保留下来。目前该村已投入 200 万元，对村里的著名文物——有 400 多年历史的卫氏大宗祠进行了维护和整饰，卫国尧故居也将得到保护。

⁽¹⁾ 广州市海珠区城市规划建筑设计室，《海珠区沥滘村旧村改造控制性详细规划》，2002 年 5 月。



图 2-4 沥涪村改造规划区现状航拍图

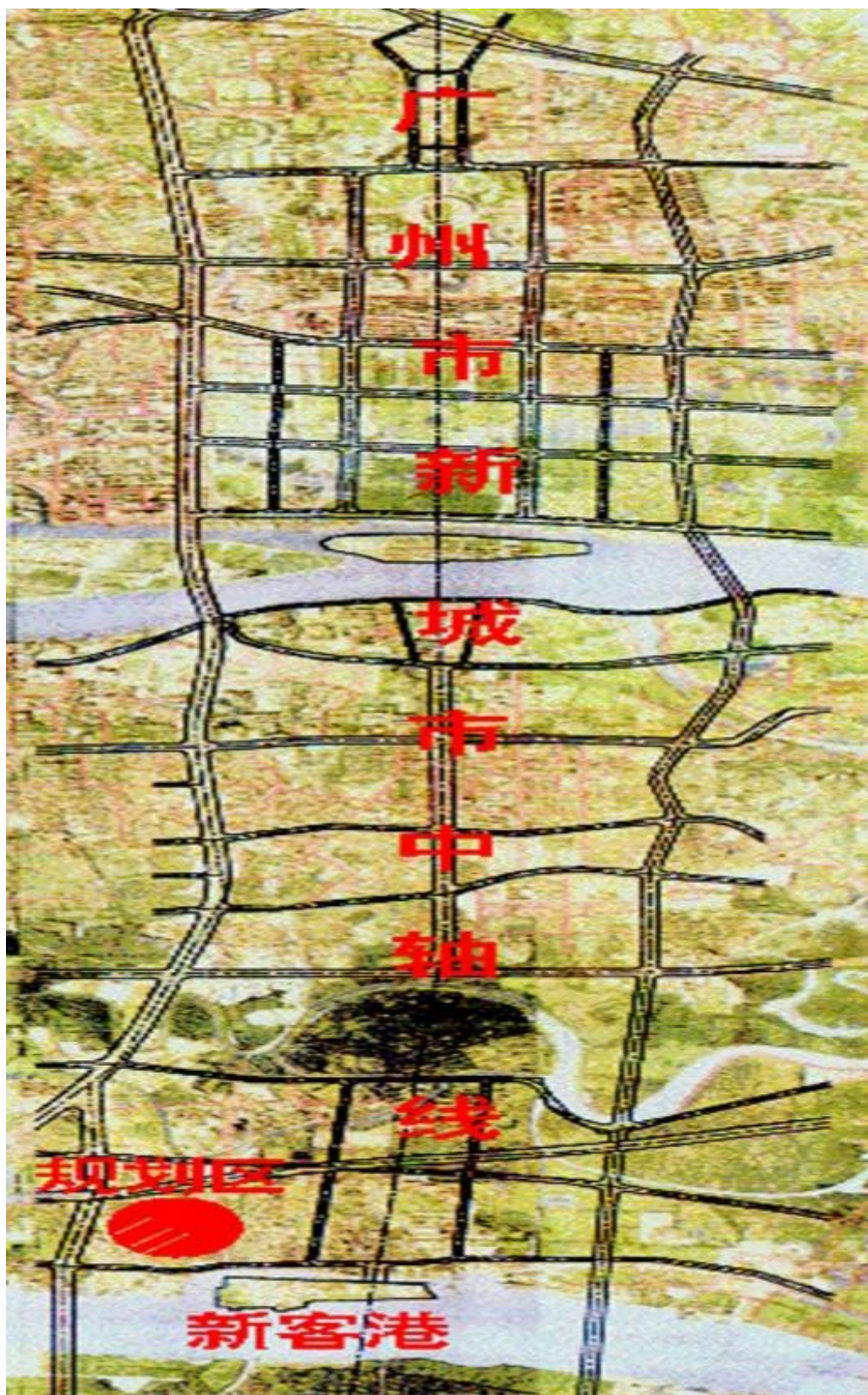


图 2-5 沥滘村改造规划区与广州市新城市中轴线关系图



图 2-6 沥滘村现状



图 2-7 沥滘新村效果图⁽¹⁾

⁽¹⁾ 广东省华城建筑设计有限公司设计的沥滘新村效果图，2003 年。

2.3.2 深圳市的分片改造政策⁽¹⁾

深圳经济特区内,存在近百个城中村,110多万间出租屋,聚集300多万人口,占全市常住人口的一半左右。“政府主导、全面规划、制度配套”是深圳市城中村改造的经验与特点。规划中以土地系统控制为核心,以合理引导乡村工业相对集中发展、村民住宅联建统建为基点,逐步摸索出一条“经济、建设、环境协调发展”的农村城市化之路。1999年,市委、市政府提出“规划全覆盖”要求,着重突出土地集约利用与建设用地分区调控。为改造城中村,深圳市规划和国土资源局组织起草了《深圳市城中村改造暂行管理办法》,由市法制局进一步深化为《深圳市城中村(旧村)改造暂行规定》,2004年10月22日市政府审议通过,并明确11月1日正式实施。规定明确,城中村改造坚持规划先行、整体开发、合理控制强度、完善功能配套的原则,并将用四种方式来改造城中村:一是由城中村所在的集体企业或农村集体经济组织(股份合作企业)自行改造;二是由国内外有实力的机构通过公开招标、挂牌的方式取得改造地块后单独改造;三是由上述单位共同改造;四是因公共利益需要的,由政府组织改造。为维护被拆迁居民的合法权益,方案提出,改造单位需依据市规划国土管理部门确定的改造范围与业主签订拆迁补偿安置协议。拆迁补偿安置协议签订后,主管部门方可与改造单位签订土地使用权出让合同,且应在合同书中注明补偿给业主的房地产面积。而拆迁补偿可以实行货币补偿、房地产权调换、货币补偿与房地产权调换相结合的三种方式。其中,属房地产权调换的,补偿给业主的房地产面积每户不得超过480平方米,超出部分实行货币补偿。深圳将依据此办法有计划地积极推进城中村改造和龙岗、宝安的旧村改造。

深圳市从1997年开始尝试改造城中村,按每镇一村的做法试点,试点村确定发展方向和策略,划定不准发展区、控制发展区及非建设用地的界限,规定各类用地的使用要求;然后撤点并村,实行村民住宅连建、单元式统建,免费设计统建方案供村民选择;重点解决公用设施、绿化、居住广场空间及环境问题。具体操作上,深圳市以追求合理的规划为目标,率先成立区级城市规划委员会,实行科学决策,并以法定图则的编制和实施作为法制决策的保障。在此前提下,建

⁽¹⁾ 本目数据资料来源:2004年10月,深圳市法制局提供,经笔者整理。

立市规划国土局——各区国土分局——管理所和特区外区——镇——村的“双三级”规划管理执行体系。另外还强化内外监督检查职能，建立规划管理反馈系统。在探索村镇规划管理有效途径时，引导“农民上楼、工业进园”，开展“规划下乡”活动，实现规划意识全覆盖。

根据深圳市近期出台的《深圳市近期建设规划（2003—2005）》中的要求，为了建设深圳现代化中心城市需要，深圳市政府对特区内的岗厦、上沙、下沙、田贝、湖贝、黄贝岭、大冲、南岗等八个城中村进行改造，将严格控制建筑密度，落实配套设施。重点改造城中村对消除周边居住区的治安隐患、净化楼市外部环境、扭转人们的固有观念和认识、促进周边住宅销售都具有革命性的意义。罗湖区、福田区也明确每年启动二至三个城中村的改造。现在已经确定蔡屋围、田贝、水围、福田、白石洲、大冲等村纳入改造计划。

[案例分析3]⁽¹⁾在深圳的南山区，鸿瑞花园、桂庙新村、南景苑等环境优美、造型典雅的小区构成了南山的一个个亮点，也吸引了许多海内外人士在这里置业安居，十多年城中村改造已使南山区逐渐变成一个“花园城”。待自1991年该区实施旧村改造开始，该区已完成旧改项目39个，旧改面积52万平方米。2000年展开的农村城市化居民住宅公寓化改造也进展顺利，大批“洗脚上田”的农民成为现代化小区的主人。

在旧改之前，一些南山人不认为自己是城里人，去一趟罗湖、福田，他们会说“去市里”。在南山区内，许多原有的旧村年久失修，交通不畅，配套不全，还存在着各种隐患。1991年旧村改造正式铺开时，南山区政府的目标很明确：通过改造，使区内的市政道路、管网与城市设施接轨，逐步形成南山滨海建筑风格，从而使原有的旧村跟上深圳城市发展的步伐，融入园林式、花园式的现代化国际性都市。按照计划，旧改分四步走，一是划定红线，二是进行规划方案设计，三是开展拆迁安置，四是工程建设。但如此巨大的工程运作起来谈何容易。单是筹资就压力巨大。除此以外，各村和居委会也各有各的苦处。就白石洲旧村而言，这里严重的内涝、

⁽¹⁾ 资料来源：深圳特区报，2003年04月29日。

消防、排污等问题，无一不阻碍着公寓改造的顺利进行。在这里，出租房屋已成为大部分人生活费的主要来源，由于担心得不到适当的补偿，竟有 70% 以上的居民不愿拆迁。针对种种问题，南山区政府认真调研，出台了一系列优惠措施：规划设计费用由政府负担，对其周边市政配套设施投资等方面给予支持；对于资金紧张的旧村，银行贷款由政府贴息；对于排洪问题，由区农林水局协调，按照统一规划，列入政府的基建投资计划……如此种种，给村民吃了定心丸，认识到政府是实实在在为群众办好事，于是大家的积极性高了起来，各村、居委会成立了专门机构，组织专业人员参与支持旧改工作。1991 年以来，市政府交给南山区 46 个旧改项目，占地 56 万平方米，目前已经完工和接近完工的有 39 个，占地 52 万平方米，余下的几个工程也在顺利进行中。

在旧村改造的基础上，2000 年初南山区委、区政府提出了“住宅公寓化改造”的新思路，对 28 个原农村居民点进行大规模改造，以住宅公寓化改造，加速居民思想方式、生活方式和行为习惯的现代化。目前，先行展开的 7 个试点项目都进展顺利，桂庙村第一栋小高层安置房已交付使用，珠光村改造第一期主体工程已封顶，在珠光村居民大会上，当居民们看到漂亮的花园小区效果图时，简直不敢相信自己的眼睛。为此他们专门派两名代表把两面写着“旧村改造，新村崛起，特事特办，造福子孙”的锦旗分别送到了南山区政府和区建设局。

2.3.3 郑州市的多渠道集资办法

2003 年 10 月 8 日，郑州市政府出台了《郑州市城中村改造规定（试行）》，宣布 2003 年 1 月 1 日起启动城中村改造工作。这标志着城中村在郑州即将逐步依法退出历史舞台。

《郑州市城中村改造规定（试行）》明确：城中村转制后，城中村的集体土地依法全部转为国有土地，村民由农业户口转为居民户口。城中村撤村改制，涉及

两个重大的体制转变。一是行政管理体制从“村民委员会”向“街道办事处”转变，列入改造范围内的城中村撤销村民委员会，依照有关规定设立社区居民委员会，就近划归城市街道办事处，或根据管理需要设立城市街道办事处；二是经济体制转变，把村民委员会、村民小组的集体资产股份化后转为股份制企业资产。集体资产转为股份制企业资产的个人持股部分，按应参与分配的农业人口一次性配置股份，固化股权。

城中村改造须根据城市规划的要求，统一建设、成片改造。城中村改造规定，规划容积率不得高于本市城市住宅区最高容积率，改造时要达到政府批准的城中村改造的最小用地规模。城中村改造所需资金主要靠企业自筹、村民集资、抵押贷款等多渠道筹集。按照规划改造城中村的，可以享受市人民政府规定的优惠政策。城中村的改造中优先安排农民住宅建设，完成住宅建设后，才可以根据改造规划建设商业用房和其他住宅房屋。改造规定中允许城中村在原村民住宅建设改造完成后，建设专门用于出租的房屋来解决外来人员的住宿。农民住宅与出租房屋分开建设。城中村改造中建设用于安置原村民的住宅用房，按建设经济适用房享受优惠政策。以2000年8月9日郑州市政府发布的《郑州市人民政府关于加强三环以内集体土地管理工作的紧急通知》为政策界限，2000年8月9日以后产生的未经规划、建设等部门批准建设的违法私房和违法建筑，按照违法建设处理，拆迁时不予安置补偿。目前，大规模的城中村改造工作仍未实质铺开。

2.3.4 西安市的“一村一案”政策⁽¹⁾

西安市日前共有187个城中村，其中已经没有土地的农村有80个，二环路以内的有70多个。农村人口20万。由于城中村问题较突出，西安市较早就成立了市级城中村改造领导小组，指导该项工作的开展，并于2003年出台了《西安市城中村改造建设管理暂行办法》。

西安市解决城中村问题，基本是按照“1、2、3、4、5”来实施。一是“一村一案”即依照不同村的实际情况制定方案，不求统一；二是“二个改造”即所有制的改造，建设的改造；三是“三个原则”即自筹资金、自我改造、自我安置

⁽¹⁾ 本目数据资料来源：2004年5月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

（建设）。四是“四个转变”即把农民变居民纳入社保的范围；村庄变社区；集体用地变国有用地；自有经济转变为公司经济；五是“五个目的”即改造要达到下列目的：改善居住环境；解决农民的长远生活问题；经济运行市场化；改变农村建设的盲目性；城市的景观得到明显改观。

从实际看，西安市城中村改造有几个特点：一是原有村庄建筑密度较低，需要用于安置的建筑量较少，规划时发展用地较多。二是改造基本是由有实力的开发企业介入采用回迁和货币补偿相结合。三是改造的优惠政策较宽松。按《管理暂行办法》规定“属于安置村民的新建住宅，所有城建费用一律免收；用于发展经济的建设工程配套费减半收取；其他城建收费除了质量监督、劳保统筹外，一律免收。但在实施过程中，基本上是全免的。四是改造的规划由市规划局制订，而不是由村自做规划，以保证能按城市规划进行改造。

由于城中村的改造涉及到农民的切身利益，亦从根本上改变了农民的生活习惯及形态。农民的观念不是一下子就能转变过来的，所以各地方的改造工作进展都非常缓慢。西安市是“措施很多，行动很少”。

2003年4月4日，市人民政府制定并公布了《西安市城中村改造建设管理暂行办法》，明确通过城中村改造，使农民的组织形式、生产方式和生活方式向更有利于城市化管理、市场化经营和城市居住社区的方向转变。城中村改造，应坚持“一村一案”的原则，在城市总体规划的指导下，由城中村所在地的区人民政府统筹土地资源、合理调配城中村发展用地，为城中村的迁建、翻建做好土地储备保障。

西安市政府对西安市城郊六区187个城中村进行改造转户工作，把这些村中的农业人口全部转为非农业人口。城中村改造转户，是城市现代化建设的一个新举措，是理顺城郊农民、居民混杂地区管理体制，维护城中村集体经济和村民合法权益的重大举措。城中村改造户口农转非工作已进入先期核查、统计阶段。西安市公安局要求城郊各分局、派出所，认真贯彻执行城中村改造转户工作实施方案，抽调专人，积极开展户口核查、统计工作。

2003 年度第一批城中村改造试点村也已确定，雁塔区等 5 个区的 25 个村庄名列其中。市城中村改造工作领导小组要求，各村应尽快组织城中村改造工作班子并做好村民的动员和宣传教育工作，在一个月内制订完成改造建设实施方案和改造计划，同时组织好村民的拆迁、安置工作。西安市政府重申，凡列入西安市旧村改造计划的村庄，从即日起不再审批新的宅基地。凡不申报，未取得施工许可证的农民或居民建房，一律视为违法建设，要强行拆除。首批 25 个改造村包括：雁塔区丁家村、西三爻堡村、东三爻堡村、杨家村、田家湾村、郝家村、延兴门北村、西等驾坡村、西八里村、南姜村；碑林区仁义村、西何家村、边家村、南郭村、旅馆村；莲湖区潘家村、北关村、红庙坡村；未央区薛家寨、坑底寨、草店村、杜家堡村；灞桥区梁家街村、枣园刘村、苏王村。

2.3.5 保定市的“六统一”政策⁽¹⁾

保定市在城中村的改造开发中，坚持“六统一”原则，即统一规划，统一管理，统一收费，统一赔偿标准，统一安置办法，统一招投标。以北市区的改造为例，为了改善村民生活环境，使城中村美起来，该区今年对 10 个城中村的改造工作进行了详细具体的规划设计。改造工作由区政府牵头，鼓励乡、村和开发单位共同参与改造开发，走“政府投资，社会筹资，招商引资，农民贷资，合理开发，滚动发展”的路子，形成了建设资金自筹、自用、自还的机制。同时，该区按照“乡、村自查与区、乡级联查相结合”的原则，成立了村庄改造督查领导小组，对城中村的改造工作进行全程督查，确保城中村改造工作落到实处。目前，该区薛留营村一期工程已改造完成；郭庄村 137 户、约 4 万平方米的房舍已拆迁完毕；力高集团投资 7000 万元、建筑面积 7.6 万平方米的市府前街住宅小区正在施工建设；秀兰公司投资 1.2 亿元开发的韩庄小区已征地 300 亩，现正在施工。

⁽¹⁾ 本目数据资料来源：2004 年 5 月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

2.3.6 石家庄市的“引凤凰”政策⁽²⁾

石家庄市二环路以内共有城中村 4 5 个，占地面积 11.2 平方公里，居住着 4.77 万户、14.93 万人。这些城中村的存在，与迅速变化的城市容貌不相适应，与城市进一步扩大对外开放、改善投资环境、促进经济发展和社会进步的要求也不相适应，已经成为制约城市发展的一个重要因素。针对城中村存在的：村民住宅配套设施不全，使用功能差；城中村街景容貌差，与周边环境不相协调；城中村土地利用不经济等主要问题。该市已制定出进行城中村改造的总体目标：从 2003 年起，用 5 年时间，把二环路以内 4 5 个城中村全部改造完毕，以实现这些地带由农村向现代化城市的转变，所有村民全部搬进设施配套、功能完备、环境优美、现代亮丽的住宅小区。到 2010 年把城市规划建设用地范围内的村庄基本改造完毕。

二环以内 45 个城中村已完成规划审批的为 38 个，已办结计划、规划手续的城中村有 29 个。随着城中村改造的不断展开，来自北京、上海、厦门等地的众多开发商都向石家庄市各城中村抛来“媚眼”，欲在城中村改造中分一杯羹。2003 年上半年为止，石家庄市已有 31 个城中村引来了“金凤凰”，共吸引了 130 亿元资金的投入。良好的改造氛围也激发了二环以外、滹沱河沿线一些城中村的改造激情。到目前为止，二环以外及滹沱河沿线经过市政府批准可享受城中村改造政策的有 28 个村，并且现白佛口已与石家庄天地房地产开发公司签订改造协议，白佛村也与石家庄天苑房地产开发公司签订改造合作协议。

2.3.7 太原市的准市场化运作方式⁽¹⁾

为适应太原市城市化要求，太原市城市规划区内的 75 个城中村 2002 年下半年起全面实施改造，居住在这些城中村的近 12 万村民将转变生活方式、生产方式、管理模式，成为真正的城市居民。

太原市城市建设用地规模控制范围内共有 75 个城中村，分属 6 个城区，常住人口约 11.73 万人，占地约 88 平方公里。多年以来，这些城中村的村民住房分布凌乱，大部分居住环境脏、乱、差，居住区基础设施不配套。2002 年 7 月，

⁽²⁾ 本目数据资料来源：2004 年 5 月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

⁽¹⁾ 本目数据资料来源：2004 年 5 月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

根据太原市委八届二次会议提出的率先发展、推进全市工业化、城市化进程、“南移西进、扩容提质”的城建发展战略决定，太原市政府组织有关部门去南方进行考察调研，学习先进城市城中村发行经验。取经回来后，太原市政府起草了《关于加快城中村改造实施意见（征求意见稿）》。目前，该《意见稿》已经过两次修改，仍在继续征求有关部门意见。

太原市城中村改造的总体目标是：经过改造，现集体土地依法转为国有土地，尚未农转非的村民全部转为城市居民，现村民委员会转制为社区居委会，并按城市管理体制进行管理，现有的集体经济组织逐步转制为规范化的有限公司，现在的村民生产方式、生活方式逐步实现城市化。该市城中村改造将采取准市场化运作方式进行，75个城中村计划于2010年前全部改造完毕。

2.3.8 武汉市的分类改造政策⁽¹⁾

与广州的政策选择相类似，武汉市的城中村改造也采取了分类改造的政策措施。武汉市现有168个城中村，如东湖开发区东山、周店村，洪山区余家湖、姚家岭村，汉口区长丰村、罗家墩村等。改革开放后，武汉迅速向现代化的大都市迈进。随着城区面积的逐年扩大，一些新兴城区扩展至原来的城郊地带，将原有的一些村子包围起来，形成城中村。武汉市现有城中村中三份之一没有公厕，近一半的城中村未设垃圾转运台，垃圾随意倾倒，脏乱现象突出。城中村内堵头路、断头路多，路面较窄（宽度多为3米左右），消防车通行较难。此外，58%的城中村排水未连接城市管网，均为明沟自然排污，臭气熏天，严重影响居民生活环境。

武汉市现有城中村主要分为三类：A类，完全没有农用地的农村，或已经完全被城市所包围的农村；B类，有少量农用地的农村和处在城市近期重点建设区域的农村；C类，有较多农用地的农村和近期不列入重点建设区域的农村。

⁽¹⁾ 本目数据资料来源：2004年5月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

对此，该市拟定分三类进行改造：一是全部拆迁(按“永清片”旧城改造模式)，规划新区(新村)按城市小区方式建设，原地道路、自来水等由政府改造。二是局部改造，由政府给予一定资金，按计划先期或同期改造路网、自来水等，对设施较完善、局部保留的村民居住区，鼓励开发商投资建设，也可让原村集体组建的股份公司进行改造，应给予相关优惠政策。三是基本保留。现有的基础设施由乡、村自筹资金维护、改造。凡需新建的道路、自来水、排水等，所需资金采取市、区、乡、村共同出资的办法解决。

目前，武汉市7个城中村的改造试点已经形成改造初步方案，针对一些具体问题制订的有关政策仍在完善中。武汉市争取在2年时间内，将位于中心城区、已基本没有农村用地的城中村改造完毕。

2.3.9 绍兴市的“四统一”做法⁽¹⁾

近年来，随着绍兴城市的发展和城区的扩大，一些城市边缘地区的农村逐渐成了城中村。绍兴市委、市政府决定对市区城中村实施改造，对越城区二环线控制范围内的42个城中村，分批分期拆旧建新、撤村建居，以基本实现“农村变城市、农民变市民、分散变集中、残缺变完善”的目标。2005年，绍兴市区4.7万名城城中村村民将入住开发的居住小区，城中村也将不复存在。

城中村改造是绍兴城市发展史上的一件大事，要按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一管理”的要求，通过三年左右时间的努力，把42个城中村改造成为“布局合理、配套齐全、功能完备、环境优美、文明有序”的现代化的城市新社区。各有关部门认真编制具体规划，切实按照《绍兴城中村改造建设规划》要求，在充分尊重民意的基础上，进一步完善组团规划，高标准设计居住社区；精心组织施工，本着对老百姓负责的态度，把城中村改造工程建设成为“精品工程”；严格把握政策，按照市委、市政府城中村改造政策，坚持公开、公正、公平，切实做到政策面前村村平等，户户平等；加强教育宣传，做深做细思想工作，

⁽¹⁾ 本目数据资料来源：2004年5月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

把大家的思想统一到市委、市政府的决策上来，切实保护集体经济和村民的合法权益，真正把实事办好、好事办实，为绍兴的大城市建设作出新的更大贡献。

2002年11月16日，市区城中村改造大树江组团改造工程的启动，标志着城中村改造工作进入了一个新的阶段。大树江组团地处绍兴城市西北面，东临大树江，西靠规划路，南与东方家园相接，南北长500米，东西宽200米，规划总用地9.8公顷，已建地块1.98公顷，净用地7.8公顷，将兴建住宅、配套设施8万余平方米(容积率为1)，安置村民700余户、约2000人。建成后将成为一个配套设施完善、生态环境优美、居住条件舒适、生活文明有序的高标准居住小区。

绍兴市对经济开发区内17个行政村、4363户的城中村的改造是比较成功的。它的基本做法是：在查明开发区内城中村的现状以后，在充分听取乡村干部和广大拆迁户意见的基础上，制定了城中村改造的拆迁安置政策，主要是采取了统一拆迁（而非一村一户单独拆迁）、统一规划、统一设计代建、统一安置的“四统一”政策，我们可以将其称为城中村改造的“绍兴模式”。

2.4 分析与比较

实证案例11个，其中广东省内有广州市、深圳市、珠海市三个典型城市的情况，省外包括了率先制定了城中村改造政府规章的郑州市和西安市的情况；也包括了大（北京市、武汉市、西安市）、中（太原市、石家庄市、保定市、郑州市）、小（绍兴市）城市的改造实践情况，具有相当的代表性和典型性。

在上述城市中，政府主导改造、市场主导改造、政府与市场协同改造三种典型模式都有实施案例，其中绝大多数案例是政府与市场协同改造模式的运用与发展，既体现了各地的实际情况与特点，也真实反映了三种模式的实施背景：政府主导模式需要政府拥有雄厚的财力，改造具有迫切的时间要求，资源运用有明显的政治动机；市场主导模式需要政府直接控制市场其它供应，腾出吸纳改造产品的空间与容量；政府与市场协同模式较为理性，是多元主体真实意愿与行动的反映，模式具有可操作性、可参考性，一定程度上代表了现代社会治理的理念。

三种模式的案例还有其它异同点，相同之处包括：一是各城市政府都高度重视该区域城中村改造工作，将城中村作为推进城市化的主要障碍，把城中村改造作为实现现代化重要工作；二是都以规划编制先行，按照现代化城区的要求编制改造和建设规划；三是都采取试点先行，分步实施的做法，有步骤、分阶段地推进改造工作；四是基本都坚持政府出政策、社会出力量、市场筹资金的办法；五是各城市都探讨将改造政策法律化的工作；六是都按照城区的标准改造城中村，实现生活形态、社会形态、经济形态、建设形态的真正城市化；七是都探讨城中村改制的有效办法、途径和时机，力求通过改制，加快改造工作的推进。

不同之处包括：一是改造方式不同，北京市以政府改造为主；广州市不以房地产开发来启动改造工作；深圳市与省外其它城市的方式较多元化，条件允许的以开发启动，条件不允许的以社会多元协同参与推进改造工作；珠海主要是通过房地产开发来推动城中村的各项改造工作；二是改造主体不同，广州市主要通过街道、村集体推进改造，深圳和省外城市则依靠政府、村集体和开发商的有效组合推进改造工作，珠海主要依靠开发商实施改造；三是改造的时间要求不同，珠海已在3年内完成所有城中村的改造，广州、深圳采取试点先行、逐步升温的思路，不设定改造的时间表，石家庄、太原市明确2010年彻底改造所有城中村，绍兴提出2005年改造工作完成；四是改造的效果不同，珠海市以房地产开发实施改造，让出了市场和政府地价，一定程度上改善了城区的环境，却为政府的长远发展牺牲了动力来源，政府财政走向枯竭；广州、深圳市改造工作步子不大，但城市持续发展机制没有破坏，城市环境逐步改善；省外其它城市也是稳步推进，注意了环境改善与城市可持续发展的互动关系，改造效果逐步显现。

比较而言，北方城市的做法有基本环境因素为前提，改造区域旧村现状容积率较低（在1倍左右），便于通过土地从新规划，发掘土地效益，提供改造动力；广州、深圳有部分城中村现状容积率已经在2倍以上，且总建筑面积巨大，希望通过规划条件的调整，发掘土地资源效益的空间不大，否则以牺牲环境为代价，改造工作确实不能简单化。

2.5 问题与困难

通过多个城市城中村改造情况的阐述，可以看出各城市改造的环境与基本情况虽有差异，但碰到的问题与困难却较一致：

首先是规划问题。一是规划编制主体问题，城中村改造既要符合城市总体规划、土地利用规划，也要符合城市分区规划和区域控制性详细规划，目前，城中村一般是仅有中心村规划，缺乏按照城区规划要求组织编制的改造控制性详细规划，为了解决规划编制的资金问题，不少地区是由村安排经费委托编制改造控制性详细规划，使城市政府的职能变相转移，这样做可以较为准确反映村民的意愿，但村委托编制的规划往往与城市的区域规划编制要求相差悬殊，而且难以有效接轨，导致规划审批工作处于村与市规划审批部门的博弈之中，耗时费劲，但却难以调和，规划得不到批准。按政策规定，城中村改造应与《村民委员会组织法》的实施有机结合，但在操作中规划与议事程序出现不可避免的矛盾。一方面，如果先由村委会编制各自的方案，经过严格的民主议事程序，自下而上报批，可能会与全市的规划不吻合；另一方面，如果自上而下形成方案也很可能造成村民通不过的结果。这就最终导致村的改造无法得到有效规划的指引而陷入盲目拆建的困局。二是规划编制指标问题，城中村现状开发强度大，容积率高，市政公用设施欠账多。在无空地可以置换的情况下，城中村范围内即便维持现状的开发强度，也难以达到改善城市环境的要求。而要维持这种起码的城市环境标准，不仅开发商无利可图，业主也不易接受，这就使规划编制指标无从安排，维持现状，则改造缺乏动力，改变现状，调高规划控制指标，则损害城市环境。

其次是政策操作性问题，不少城市都为改造出台了若干政策意见，甚至规章性条款，但相关条款弹性太大，留下操作余地太多，反而不易操作。如不少地方都提出村民改造复建自用房税费全免，但不少地方没有列明税种、费种，没有明确是部分减还是全免，哪一项减、哪一项免，没有明确如何确认建设项目是复

建自用房项目，没有明确如何确认减免的面积，使改造主体为此疲于奔命，事倍功半，延误改造进程。

再次是异地安置有难度、建设形态难改善。不少城中村土地较少，但所处地段位置较好，农民不会轻易放弃既得的利益，再加上不愿迁离本土的思想以及对改造前景的怀疑，增加了异地安置的难度。城中村的现状形态本来就较恶劣，改造建设本身成本就较高，村民原地安置的要求又强烈，使改造区域建设规模上升，建设形态反而没有较好改善。解决村民的异地安置、分散安置和货币安置问题是改善城中村建设形态的关键

“好建难拆”问题也相当突出，其原因在于新建房关系到每个村民的切身利益，可以享受政府优惠政策，这些新房可转让也可出租，新房的出售价格一般是建设成本价，用于与市场高价商品房同等租金出租，农民建房的积极性高，所以好建；村民狭隘主义和现实主义思想造成对改造前景不看好，拆迁周期长，过渡期租金损失与补偿有差距，大多数村民的生活来源是靠收取房租，且收入不菲，如果按照试点村拆迁补偿方案，拆迁人对村民的合法建筑面积采取产权掉换与货币补偿相结合，那么他们将暂时失去现有的房租收入，村民担心过渡期间的生活来源，而且还有可能再掏钱弥补差价，对村民经济状况产生影响，造成了难拆。

违法建设问题仍难以依法处理。城中村大量违法建筑的存在与土地产权的特殊性，令改造陷入两难境地：如果承认违法建筑的产权，则鼓励了违法行为，会引起新的抢建，而且严重影响城市环境与城市景观；如果不承认产权，考虑到法律依据不足及违法行为的普遍性，对该部分违法建筑难以强制拆除，令改造无从进行或变相增加建设规模，拆了旧的城中村又建设新的城中村。目前，不少地方是以村和村的经济实体为改造主体，要求它严格区分违法建筑、削减建设

规模，则无法推动其自主改造，特别是已无法通过商业开发实施改造的区域，无奈要借助对违法建筑的适度放宽，换取村集体自主改造的实际行动。

最后是土地供应与市场调控问题。为保证改造主体在改造中有赢利或至少不亏损，政府需要给改造主体实行大幅度的地价优惠，或进行大量资金补贴，如果改造工作同时铺开，各类房屋的供应会无法监控地急剧增加，这不仅影响到地价收益、减少财政收入进而延缓城市建设步伐，而且容易造成土地供应、房屋供应失控，冲击商品房市场。

通过上述归纳和比较，我们可以得到如下几点认识：

一是各地都注重规划的导向性，积极发挥规划的调控作用，使城中村改造在平衡利益的基础上不以进一步牺牲环境为代价。各种规划编制与审批的条件设定，逐步体现了以人为本和可持续发展的要求，体现了城乡统筹的思想，体现了不单纯为改造而设定改造条件的改善的规划导向。

二是注重发挥多元主体的改造积极性，坚持政府引导，市场运作，鼓励城中村集体经济组织自行改造。除非涉及公共利益，城中村改造在很大程度上应视为业主与改造主体之间的市场行为。当前市场经济日趋成熟以及入世对转变政府管理职能的要求，城中村改造以市场力量为主体成为改造的必然，政府退出以往“大包大揽”的角色，将自己定位为市场规则的制定者和监督者，通过统一规划，制定优惠政策，积极引导、鼓励社会多元力量参与城中村改造。事实上，考虑到城中村所蕴藏的巨大经济利益以及所承载的经济保障功能，政府即使倾向于大包大揽，也无足够财力支持。

三是运用现代治理模式取代传统管理方法。城中村改造需要面对的是多元、互动的系统工程，而传统管理是一元、单项的规范行为，无法应对纷繁复杂的改造事物，现代治理模式是社会政治体系中所有被涉及的行为者互动式参与的一种体系模式或结构。这种模式下，无论是公共行动者或私人行动者，都没有能力独自解决复杂多样、不断变动的社会问题，因为这些行动者不可能获得所有的资

源(包括有形资源和无形资源,如知识、信息等)。因此,治理结构体现为政府和社会组织间相互依赖的资源结构。治理不完全依赖政府的传统权威和权力,也不依赖市场的价格协调机制,而倾向多元主体之间的信任与合作。治理所依赖的制度资源可以是正式的,也可以是非正式的。治理的结构具有多样性。治理主体间界限模糊,为实现共同目标,治理往往体现为主体间多样化的行动、干预和控制,可以是契约性合作,也可以是国家让渡部分管理权给社会其他组织。总之,治理强调多元主体之间基于各自资源不具备完全性的理性考虑,而形成彼此之间可持续的互动与合作。从上述案例可以判断,城中村改造正逐步运用基于治理理论的多元共治模式。

四是注重了环境效益与经济效益的平衡,一方面通过改造提升区域土地的价值,发挥区域功能效益;另一方面积极探索和实践环境价值观,逐步改变了以往单纯依赖建设规模增长的粗放效益增长观念,尝试主要依靠建设功能合理配置和区域环境有效改善获得改造增值资源的集约式改造思路。

五是逐步寻求法制化的改造途径,郑州、西安、深圳先后出台指导改造的政府规章,广州、武汉等地也在草拟相关规范性文件,证明改造迫切需要有一定效力的政策文件甚至法律文件支持,才使政策具有强的操作性、适用性和法定性,不因人而异、事过境迁,才有可能使各项政策措施落到实处,为改造工作的全面推进提供稳定的政策平台。

第3章 城中村改造的现行政策分析

城中村改造政策涉及多方面的公共政策。戴伊对公共政策有个界定,认为公共政策是一个政府选择要做的任何事,或者它选择不去做任何事。⁽¹⁾政策的效力,不仅在于政策目标的正当及合理性,而且必经合法化过程而具备充分的合法性。公共政策可以国家法律、政府法规、条例及部门规章等文本形成而行走于世。反过来看,我们是正在通过比较针对某个问题的相关法律、法规、条例及规章而进行政策的规范研究的。

3.1 城中村改造的政策依据

城中村改造的综合性和复杂性,其政策依据的法理依据就不是单一的。这些依据的基本要求是合宪与合法。因此,城中村改造政策必须满足《宪法》、《立法法》、《公司法》、《村民委员会组织法》、《行政许可法》等基本法律的原则要求和规定。

在城中村治理的规划管理方面,政策必须以《城市规划法》、《城市规划编制办法》、《城市规划编制办法实施细则》、《村镇规划标准》等有关法律、法规、规章及城市总体规划、分区规划为依据。而涉及城中村的土地及房产管理,必须以《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城镇国有土地出让和转让暂行条例》、《城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房屋权属登记管理办法》、《城市房地产抵押管理办法》、《城市房屋修缮管理规定》等法律、法规、规章为依据

国家的《建筑法》、《城市房屋拆迁管理条例》等法律法规提供了涉及城中村拆迁与建设管理的法律依据;而《物业管理条例》、《城市住宅小区管理办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城建监察规定》等则是城市配套、管理与维护的基本

⁽¹⁾ [美]托马斯·R·戴伊:《自上而下的政策制定》,中国人民大学出版社,2002年,第3页。

政策依据。其他配套政策则包括税务、土地出让金征缴及使用、城市配套设施建设费的征缴及使用、出租屋管理、环境保护、外来人口管理、社会保障等法律、法规和规章的相关条文要求。

3.2 政策模式与政策选择

在不同的管理理念及政策模式下，地方政府会进行不同的政策选择。通过对不同城市实践经验的比较，不难看到，在城中村改造与治理这个问题上，情况尤其如此。

3.2.1 政府主导下的政策选择：北京实践

北京在城中村改造与治理上突出政府主导，担负主责，其政策选择具有如下几个特点：

关于推进模式与实施主体。为了确保改造的时间进程，按照政府主导模式，采取政府改造为主、市场改造为辅的办法，实施主体主要是政府，部分地区也引入房地产开发企业。

关于资金来源。以政府投资对城中村实施整治改造为主，整治“城市村庄”的经费按照市、区两级财政分担为主、可以吸收社会资金的尽量吸收社会资金的原则筹措。市里确定的重点项目所需资金，原则上由市、区和有关企业共同承担，其中市里主要负责市政道路、雨污水管线、路灯、环卫设施改造和部分拆迁补偿。区里确定的重点整治项目原则上由各区负责筹集。部分地区采用房地产开发商出资改造的办法。

主要做法与措施。对占据公共场所用地的“村庄”，如占据规划绿地、道路、公园的，由市、区两级政府出资，经过整治，腾退出公共用地，并按照规划进行建设；对有开发价值但目前尚不具备开发条件的“村庄”，由政府兴建基础设施，将地做“熟”，或通过政策调控，引入社会资金，加快开发建设速度，以开发带整治；对由于多种原因造成的局部地区常住人口严重超出当地各类基础设施载荷能力安排居民，通过制定相应的政策调出过量居民，同时，大力拆除违法建筑，恢复其原貌，作为传统居民区保护起来；对开发建设甩项形成的“城市村庄”，原则上是谁甩项谁解决，由政府相关部门督促开发商限期解决。对那些执意不干的开发商，应视为有不良经营业绩，将其公之于众，并课以处罚；对征地未建形成的“城市村庄”，首先政府有关部门督促其尽快开发，实在无能力开发的，收回土地使用权；随着北京市政建设步伐加快以及环保标准的提高，有些地区的建设步伐跟不上，对这类“村庄”，进行相应的改造；整治与建设、管理同步，把环境整治与城市规划、建设、管理结合起来，根据规划需要进行整治，或整治后重新规划，形成一个统一的、有机整体；加大城市管理部门的协调力度，有的“城市村庄”涉及几个、十几个甚至上百上单位，要整治这些“村庄”，单靠群众、单靠个别单位解决问题办不到的，必须靠市、区各级城市管理部门协调解决。

3.2.2 市场导向的政策选择：珠海经验⁽¹⁾

广东珠海市在城中村改造与治理上突出市场导向，政府抓城市规划这个龙头，充分发挥房地产开发商在城中村改造与整治中的作用。其政策选择具有如下几个特点：

关于推进模式与实施主体。城中村现状容积率大多在1倍以内，具有通过土地市场化开发筹集改造资金的良好条件，选择了市场改造的途径，所以明确通过

⁽¹⁾ 珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区办公室：《别了，城中村——珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区文选》，2002年。

招标选择适合的房地产开发商为主体实施城中村改造，是典型的市场主导模式。

关于规划管理政策。坚持规划先行，高起点、高标准制定城中旧村改造的总体方案和具体改造、拆迁方案，实行分类规划，分类指导，异地拆迁，集中建设，统筹安排。市政、公用设施与房屋建设同步规划，同步建设，整体推进。制订和实施新社区建设规划，需经批准后公开招标。

关于土地与房产管理政策。明确在城中旧村改造中要充分保障村民利益，村民原有宅基地政策不变，自留地政策不变，按市人民政府 1994 年《关于印发〈珠海市私人住宅用地标准和报建收费标准暂行规定〉的通知》和 1995 年《关于重新修改颁布〈珠海市私房报建细则〉的通知》的规定，核定产权，按人口计算每户建筑面积限定 80-240 平方米，超出部分统建分配。

在珠海市，按功能规划和“生产在园区，生活在城镇”的要求，允许城中旧村自留生活、生产用地改变功能，用于城中旧村改造。城中旧村周围 1 公里范围内，开发商所交地价款未达到 50%的土地，由政府收回，用于城中旧村改造；交足 50%以上的，用房屋销售收益偿还地价款。对改造城中旧村建设新社区所需的市政、公用设施用地，市政府根据实际情况，可适当给予补偿。城中旧村改造中涉及到行政事业单位产权的，一律由珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区领导小组处理。对文物古迹以及华侨、港澳同胞、外国人的房屋依照有关法律、法规执行。

而关于房屋确权问题的解决，具体做法是：**永久建筑：**已办妥房地产权证的，以权证的建筑面积作为确权依据；已领取建设工程规划许可证，交清地价并已建成，但未换领房地产权证的，以建设工程规划许可证批准的建筑面积作为确权依据；已领取建设工程规划许可证，因旧村改造等原因停建的，按实际建筑面积确权；有土地使用权证未领取房屋所有权证的，以土地使用权证上宗地图所示建筑面积作确权依据（结合发证年份 1:500 实测地形图）；属于 1987 年以前建成的旧房，可凭市规划国土局出具的有关证明及相关权属材料到改造城中旧村建设文明社区办公室确权小组认定合法产权；有房屋所有权证但未领

取土地使用权证的，报市规划局国土局依法审核确认后，以确认的面积作为确权依据。对于**临时建筑**：已领取临时建筑工程许可证的，以临时建筑工程许可证上批准的建筑面积作为计算面积依据。**其它建筑**：现场测量建筑面积。

关于拆迁与建设管理政策。明确要制定合理的拆迁补偿办法：对具有合法产权的房屋可采用收购、实物补偿等多种方式；拆除未超过批准使用期限的临时建筑，按评估后临时建筑的残值予以补偿建设费（不包括违法处罚的地价款），不作产权补偿；对违法建筑及超过批准期限的临时建筑一律予以拆除或没收。城中旧村房屋拆迁补偿由拆迁人（房地产开发企业）实行产权调换、作价补偿或产权调换与作价补偿结合的形式。

被拆迁房屋按竣工时间、合法面积及批准功能（以房地产权或改建领导小组确认为准）实行分类补偿：1979年12月31日以前竣工的，按1：1补偿；1980年1月1日~1984年12月31日期间竣工的，按1：1.05补偿；1985年1月1日~1989年12月31日期间竣工的，按1：1.1补偿；1990年1月1日~1994年12月31日期间竣工的，按1：1.15补偿；1995年1月1日竣工至今的，按1：1.2补偿。因改造城中旧村而造成被征地农民已批准建设的房屋停建或未建的，依规划部门批准新建房屋的面积按1：1.1补偿，属停建的，对已建部分再给予其建筑成本补偿，但被拆迁人应按有关规定向拆迁人支付安置房屋的建筑成本。

原属征地农民且未享受珠国土字[1994]69号文报建优惠政策的，按其可享受优惠报建面积的1：1.1补偿，但被拆迁人应向政府支付城市配套费并向拆迁人按有关规定支付安置房屋的建筑成本。

以产权调换形式补偿的房屋，因偿还的房屋面积不便于分割，超过被拆除

房屋合法建筑面积 5 平方米以内的（含 5 平方米），按照房屋建筑成本价结算；超过 5 平方米以上的部分，按所在地商品房平均价格结算。偿还房屋的建筑面积不够补偿被拆迁房屋合法建筑面积的部分，按所在地商品楼平均价格结算。

拆除临时建筑物不作产权补偿，根据临时建筑实际情况可给予村集体适当经济补偿，补偿金（含实物）由村委会根据具体情况安排处理。具体补偿标准按下列规定由拆迁人与村委会在协议中约定。混合、框架结构经规划国土部门批准列作临时建筑处理的，每平方米补偿 450~550 元，已交地价款的还应当按已交地价款的实际数额（不含罚款）凭交地价款单据计算补偿，但每平方米补偿标准最高不超过 300 元。砖石墙、铁皮顶结构的，每平方米补偿 150~250 元。按年支付临时用地年租金的其它临时建筑，不予补偿。

对拆除房屋附属物给予适当补偿：对居民自种有商用价值的果树（如荔枝、龙眼、黄皮、杨桃、芒果等），按树木胸径（离地 1.3 米高的直径）大小给予适当补偿，在 15 公分以上的每棵补偿 300 元，15 公分以下、5 公分（含 5 公分）以上的补偿 150 元。其它树木、花草不予补偿。

住宅房屋的拆迁安置过渡期间，由拆迁人提供周转房，不付给临时安置补助费。拆迁人不能提供周转房或拆迁人与被拆迁人协商不入住周转房的，由拆迁人按被拆迁人的合法建筑面积每平方米每月补助 10~15 元，直至安置完毕。拆迁人提供的周转房应具备生活必须的基本设施和简单的装修（如何使用的厕所、厨房；配备水、电等）。拆迁人提供周转房后，被拆迁人应在规定时间内自行搬迁，拆迁人付给一次性搬迁费。搬迁费按有合法产权的永久性建筑面积计算，每平方

米补助 10 元（搬迁费含搬家费用、电话、有线电视、空调的迁装费等费用）。

拆除有合法产权的非住宅房屋，由拆迁人在香洲区范围内按被拆迁建筑物的合法建筑面积购置、重建或作价补偿，其中，属工业厂房重建的可在科技工业园安排用地。拆除合法的非住宅房屋，拆迁人已提供临时生产、营业用房给拆迁人过渡生产、营业的，只给被拆迁人补助搬迁费；拆迁人不能提供临时生产、营业的，只给被拆迁人补助搬迁费；拆迁人不能提供临时生产、营业用房的，过渡期间按上年度该区域的平均租金标准给予被拆迁人现金补偿。拆迁造成企业或个体工商户因停产、停业引起的经济损失，由拆迁人按规定的过渡期限，给予被拆迁人适当经济补偿。补偿标准按上一年度上报税务部门的月平均利润值计算，一次性给予 6 个月的补偿。

关于税费优惠政策。税费政策：合作、合资改造城中旧村的免收首次土地转让费；村民自用的住宅在规定的建筑面积内，免收土地配套费，免收人防、消防报建费；其余在城中旧村改造中（商品房除外）税费一律按原规定收取，其中市留成部分设专项资金，用于城中旧村改造，剩余的交由香洲区用于城市维护和管理。

为吸引开发商，珠海市为房地产开发商提供“拆一、免二或免三”的优惠政策，即根据旧村的区位及拆迁量，开发商每拆 1 平方米的旧房，可免交 2 至 3 平方米建筑面积的地价。新建房中，只有 1 / 3 用于村民回迁，其余 2 / 3 就可作商品房出售。另外，政府承诺除城中村土地外，3 年内在城区内不再新批房地产用地，为城中村改建腾出了市场空间，让开发商吃了定心丸。旧村居民所有合法房屋按建成年份以 1：1 至 1：1.2 的面积比例进行补偿；拆迁期间旧村的安置费及原有房屋的出租收入，由开发商补偿；原村集体在旧村改造范围内的留用地、工业用地允许免交有关费用纳入规划、改造，土地升值收益由村集体、村民和开发商共享。

关于设施配套与维护管养政策。市政、公用设施应与房屋建设同步规划，落实同步建设、整体推进的政策要求。

关于资金来源。在城中旧村改造过程中要充分发挥区、街道（镇）、村、开发商参与改造或合资、合作开发的积极性，处理好村民、村集体和开发商的利益关系。多渠道解决城中旧村改造的资金来源，可合资合作，也可由村民自筹或参照银行按揭项目融资贷款。鼓励金融机构参与城中旧村改造。资金主要来源是开发企业。

3.2.3 政府与市场结合的多元治理政策

城中村的改制与改造是两个密切相联的治理环节。改制是主要是城中村管理体制的改变，如将村民委员会改为居民委员会，将土地集体所有制改为国家所有制等。而改造主要是指对城中村的民宅公屋、行人道路、消防通道、教育文化设施等进行改建、重建、新建等社区整治的过程。

1) 城中村改制政策

改制政策是城中村改造政策制定和实施的前提。改制政策关键是落实四个转变：一是居民身份的转变，从农村居民户口改变为城市居民户口；二是土地性质的转变，从集体土地改变为国有土地；三是社会组织形式的转变，村民委员会转变为社区居民委员会；四是经济组织形式的转变，村集体经济组织改组为股份制经济形式。广州市与郑州市的政策较系统。

广州市在2002年5月24日出台了《关于城中村改制工作的若干意见》，意见明确：一是关于城中村村民户口“农转非”问题：改制的城中村，应将村民农业户口全部变更为居民户口，换发新户口簿。在农业户口变更为居民户口过程中，免收城市增容费和其他有关费用。换发新户口簿的工本费由财政解决，具体工作由市公安局户政部门和区政府负责。

二是关于城中村改制中集体土地及其房屋权属的处置问题：关于农村集体土地的处置，实施改制的城中村，在农民成建制转为城市居民后，村行政管辖范围内的剩余集体土地，按《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第（五）款的规定，一次性转为国有土地，其合法土地使用权人和用地功能

性质不改变，原农用地承包人继续享有国有农用地的承包经营权，对转制后的土地使用权人核发国有土地使用证。转制后的原村建设用地按历史用地办理建设用地手续和土地登记手续。如该土地房产进入市场或改变用途、发生扩、加、改建，则按规定补交国有土地使用权出让金及有关税费。因城市建设需要收回转制土地的使用权，则按有关规定办理相应手续后给予合理补偿。

三是关于撤销城中村村委会、建立居委会问题：城中村的农业人口全部转为城市居民后，村委会的建制和农村管理体制将自然撤销，取而代之的是建立社区居委会的组织。在城中村改制中，需要新设立社区居委会的，按法定审批程序在撤销村委会的同时，按省民政主管部门有关规定同步建立社区居委会。新设社区居委会管辖的居民人数和户数可根据实际情况而定。撤村后增设的社区居委会的日常办公经费和居委会专职人员的工资、补贴按现行的规定和标准，由市、区两级财政按比例承担。已列入城中村改制的行政村，可不再安排开展的村“两委”选举工作。

四是关于集体经济组织转制和农村集体资产的处置问题：农村集体经济组织转制为股份制企业（公司）。城中村村委会撤销的同时，改变原村集体经济组织政企不分的状态，转制成为由集体法人股东或个人股东持股的股份制企业（公司）。转制中必须依法进行清产核资、资产评估。资产数额巨大、产权关系比较复杂的村集体经济组织，原则上应经社会有资质的资产评估中介机构评估。区政府可委托体改部门和农村主管部门组织有资质的专业人员成立资产评估机构，对村集体经济组织的资产进行评估，经股东大会确认。资产评估后，各村可根据自己的实际情况制订具体的转制方案，经股东大会通过后，报区政府备案。

五是关于城中村改制后的规划和市政设施的管理问题：改制后的城中村，其规划编制、实施管理的各项标准和控制指标按城市规划标准执行，不再执行村镇规划标准。改制后的城中村的市政基础设施建设和管理纳入市政统一管理范围。有关事权参照现行市、区分管范围和分级管理的原则实施，管护经费原则上由区市政维护费承担，由于管护面积的增加，需要增加的管护经费，按市、区两级使用城市建设维护经费的办法在新的财政年度根据实际予以调整。原城中村转制的社区居委会要加强社区建设，社区建设的经费（包括小街、小巷的修整、美化、净

化），除市、区已明确负责的外，在城中村改造完毕之前，依然从转制的股份制企业（公司）集体股收益中支付。

六是关于城中村学校管理问题：城中村改制后，原由村委会管理的学校转由区教育部门管理，原村委会承担的办学经费，逐步转由区财政专项经费承担。学校的教育用地及校舍和教学设施设备，依照有关规定，不得挪作他用。

七是关于城中村环卫管理问题：城中村改制后，环卫管理原则上按市环卫局制定的《广州市城中村环境卫生管理方案》实施，在5年内，使城市规划发展区内城中村的环卫管理逐步达到或接近城区水平。在区环卫局的指导下，通过公开招标择优选择保洁公司，承担原由村负责的保洁任务，所需的经费，由转制后的居民按城区标准每户每月10元收取的费用中开支，不足部分由区环卫经费补贴。垃圾运输车辆购置、更新及垃圾运输、处理经费，按城区现行管理办法执行。

八是关于城中村改制后的计划生育政策问题：城中村村民转为城市居民后，全部实行城市计划生育政策。在转制前，符合生育条件的育龄夫妇已领取的第二胎生育指标继续有效，从村民委员会改为居民委员会之日起，四周年内可按间隔期规定再生育一个子女；本人自愿将户口迁出居民委员会者，在户口迁移时虽已安排生育但未怀孕的，二胎生育指标无效。如省出台新的计生政策，则依照执行。

九是关于城中村农民转为居民后的就业问题：开展就业培训工作。为解决城中村“农转非”居民的工作出路问题，要在城中村改制中全面推行劳动预备制度，各区劳动就业训练机构要为城中村有劳动能力和就业要求的居民（原村民）开设专门的技术培训，可由居民选择参加减、免费培训一次，培训经费由区财政专项资金列支；积极推荐就业。认真做好“农转非”居民的推荐就业工作，充分利用市、区、街道、居委会四级劳动就业服务网络，优先为就业困难的“农转非”居民提供就业服务。各级劳动就业服务机构每年至少帮助有劳动能力和就业要求的“农转非”居民推荐就业一次。

十是关于城中村改制后居民的社会保障问题：结合城中村改制，建立和完

善“农转非”人员的社会保障制度。城中村转制后的居民，享受城市居民同样的社会保障。已参加工作的“农转非”居民，按规定参加相应的社会保险，享受有关的社会保险待遇。从征用土地补偿金中和村集体经济组织的公积金及其它收益中提取社会养老保险费，为城中村农转非的人员多渠道实施养老保险服务。

郑州市在2003年9月30日出台了《郑州市城中村改造规定（试行）》，规定第二章就阐述了城中村转制的具体规定和要求：城中村转制：是指城中村由村民自治管理体制转变为城市居民自治的管理体制。转制后的城中村按城市管理体制统一规划、建设、管理。城中村的集体土地依法全部转为国有土地。村民的身份由农业户口转为居民户口。

改制的城中村社区，其社会组织的基本形式是成立社区居民委员会，就近划归城市街道办事处，或根据管理需要设立城市街道办事处。社区经济组织的形式：城中村村民委员会、村民小组撤销的同时，分别组建股份制企业，村民委员会、村民小组的集体资产股份化后转为股份制企业资产，由集体法人股东和个人股东持股，集体法人股原则上不低于40%。达不到单独组建股份制企业条件的，经原村民会议或村民小组会议决定，可将集体资产以入股形式与其他经济组织共同组建股份制企业。转制后组建的股份制企业，负责企业资产的管理和运营，承担原集体经济组织的债权、债务，并负责催收租金、承包金和其他应收资金。集体资产转为股份制企业资产的个人持股部分，按应参与分配的农业人口一次性配置股份，固化股权。原农村集体经济组织净资产中的闲置货币资金，应首先用于为原集体经济组织成员办理社会保险；剩余部分可量化到个人，转为股份制企业资产，也可直接分配到人。原集体经济组织成员个人持有的股份，可以转让、继承、赠与。个人股的收益归个人所有；集体股的收益除用于扩大再生产外，主要用于为未就业的原村民办理社会保险和其他集体福利事业。转为股份制企业资产的集体股部分，由原集体经济组织成员会议推选人员组成集体资产管理机构，行使集体股股东权利，并按原集体经济组织成员会议的授权负责集体股收益的管理和使用。集体资产管理机构对集体股收益的管理和使用应接受成员会议的监督。

上述《规定》对农村集体资产的处置作了如下安排：禁止任何组织和个人在城中村转制中侵占、私分和破坏农村集体资产。城中村转制中集体资产的处置，应坚持下列原则：充分尊重集体组织全体成员的意愿和权利，保障全体成员有效行使对集体资产处置的决策权、监督权；坚持民主、公开、公平、公正的原则；兼顾长远发展和近期利益。城中村转制前，农村集体经济组织的资产应依法进行清产核资。清产核资工作由农村集体经济组织负责，可组成由村组干部、村民代表和专业技术人员参加的清产核资小组，具体负责清产核资工作，必要时可委托有资质的资产评估机构进行评估。清产核资小组成员人员应经村民会议或村民小组会议同意。清产核资应按照国家有关农村集体资产清产核资的规定执行，清产核资结果应经村民会议或村民小组会议确认。集体资产清产核资后，村民委员会、村民小组应根据各自的实际情况，制定具体的资产处置方案和股份化方案，经村民会议或村民小组会议讨论通过后实施，并报区人民政府备案。集体资产处置应当提取一定比例的资金，专项用于保证五保供养对象的正常生活和城中村改造遗留问题的处理，该项资金的提取、管理和使用办法，由区人民政府制定。

同时，政府政策对改制后的城中村居民（农民）的就业、医疗和社会福利等问题也作了规定：在就业方面，城中村的村民转为城市居民后，其就业统一纳入城市就业管理，并享受社会保障、职业培训、职业指导、职业介绍等待遇。因城中村改造增加的就业岗位，应优先用于安排原集体经济组织成员。市、区劳动保障部门的劳动就业培训服务机构，应为有劳动能力、且有就业要求的原村民进行专门的技术培训，并推荐就业。技术培训所需经费由区财政负担。在社会保障方面，城中村转制后组建的股份制企业，应当为本企业职工办理社会保险，按规定缴纳社会保险费，保证本企业职工依法享受养老、失业、医疗等社会保险待遇。城中村转制后，符合本市最低生活保障条件的居民，享受最低生活保障。在义务教育方面，城中村转制后，村办学校的人、财、物统一移交所在区教育行政主管部门管理，其占用土地的使用权及校舍所有权依法确认给该学校。任何单位和个人不得挪用、侵占村办学校的土地、校舍及其他资产，已被挪用、侵占的，应予退还。

2) 城中村改造政策

关于推进模式与政策主体

城中村改造的实施主体包括各级政府、原村集体经济组织或由原村集体经济组织改造而来的股份公司、房地产开发商、市场各相关投资主体。各市根据本市城中村的特点，选择不同组合的实施主体，都有相对的合理性和特殊性。

深圳市政府针对本市城中村的实际情况（部分城中村现状容积率较高，超过3倍，而部分村现状容积率在2倍以内），提出了改造模式多样化的实施计划，因而提出了改造主体多元化的选择意见：一是由城中村所在村的集体经济组织或由原村集体经济组织改造而来的股份合作企业自行改造；二是由具有资金实力的国内外投资机构（包括房地产开发商）通过招标或挂牌等公开方式取得改造区域地块后进行改造；三是由上述单位共同改造；四是因公共利益需要的，由政府组织改造。

西安市明确集体改造与市场改造结合，提出以村民、村民委员会、由村委会组建并授权具有合法资格的建设发展公司或有实力、有资质的开发建设企业实施改造，政府给予必要辅助。

郑州市则采取多元主导运作方式进行城中村改造，以转制后组建的股份企业自行改造为主，也可与投资商联合改造或通过招标选定投资商独立改造。

北海市按照整村改造与局部改良相结合的方针，发挥各方面的积极性，实行“三轮齐转”，即有政府税收、收费优惠等支持的政府主导的改造；企业与村民合作，企业主导的改造；政府、企业（单位）、居民“三个一点”筹资，以完善部分村的排水及道路为主的局部性改造同时进行。

保定市改造工作由区政府牵头，鼓励乡、村和开发单位共同参与改造开发，走“政府投资，社会筹资，招商引资，农民贷资，合理开发，滚动发展”的路子，形成了建设资金自筹、自用、自还的机制。

石家庄市以多元主导模式推进城中村的改造，政府基础设施建设配套、村集体经济实体改造与房地产开发商改造并举。

武汉市拟定分三类进行改造：一是全部拆迁（按“永清片”旧城改造模式）。规划新区（新村）按城市小区方式建设，原地道路、自来水等由政府改造。二是局

部改造。由政府给予一定资金，按计划先期或同期改造路网、自来水等，对设施较完善、局部保留的村民居住区，鼓励开发商投资建设，也可让原村集体组建的股份公司进行改造，应给予相关优惠政策。三是基本保留。现有的基础设施由乡、村自筹资金维护、改造。凡需新建的道路，自来水、排水等，所需资金采取市、区、乡、村共同出资的办法解决。武汉市采取三种模式的结合，有针对性地吸纳多元主体参与改造。

关于规划管理与政策执行

各城市都强调规划的龙头作用，都明确城中村改造必须做到规划先行，由政府委托编制改造区域的控制性详细规划，不少城市政府规划管理部门甚至委托编制改造区域的修建性详细规划。在城中村改造的规划管理方面，各地都把城中村改造的规划纳入城市的总体规划，由市规划部门会同国土资源、建设、市政等部门编制城中村改造的总体规划；城中村改造的详细规划实行一村一案，在市规划部门的指导下，在符合城市总体规划的前提下，由区规划部门委托编制，在充分听取村民的意见后，报市人民政府批准后方可生效执行。城中村的改造规划按照城市的标准安排规划条件，各地都考虑到在城市整体规划许可的范围内，适当提高原城中村的改造容积率，在改善原居民居住条件的同时，兼顾原城中村的经济发展，不减少甚至增加原集体经济的物业面积，为安排就业、增加原村民收入提供条件和保障。

为保证改造规划得以实施，减轻拆迁工作的代价和难度，各地都强调要坚决刹住村民乱搭乱建的歪风。各地在实施城中村改造中普遍要求用法律的、行政的和经济的手段，加大监督检查和整治的力度，切实扼制乱搭乱建的歪风，从而保护社会整体和绝大数村民的切身利益，保障城中村改造工作的顺利进行。只有这样才能使原城中村经过改造后从功能上、配置上、景观上真正融入城市的建设形态。

深圳市强调规划先行，以追求合理的规划为目标，率先成立区级城市规划委员会，实行科学决策，并以法定图则的编制和实施作为法制决策的保障。在探索城中村规划管理有效途径时，引导“农民上楼、工业进园”，开展“规划下乡

”活动，实现规划意识全覆盖。在实施城中村改造中严格控制建筑密度，落实配套设施。明确各区政府负责组织编制城中村改造专项规划，经市规划主管部门综合协调后报市规划委员会批准，并将生效的专项规划予以公告，同时要求所有城中村从2004年底起1年内要编制完成改造规划。

石家庄市明确要在城市总体规划和分区规划的指导下编制城中村改造规划。从城中村的实际情况出发，坚持高起点、高标准，在改善村民居住条件的同时，兼顾城中村的经济发展，安排好就业和增加群众的收入，提高群众的生活水平。在已经界定的城中村改造范围内的所有单位，不管隶属关系如何，必须服从统一规划，按照批准的规划统一实施。

郑州市明确市城市规划行政主管部门应当会同国土资源、建设、市政等部门及区人民政府，编制城中村改造总体规划，报市人民政府批准。城中村改造总体规划，应当符合城市总体规划，城中村改造坚持统一建设、成片改造的原则，规划容积率不得高于本市城市住宅区最高容积率。城中村改造，应在各区人民政府指导下，根据城中村改造总体规划，按照因地制宜、合理布局的原则，编制改造详细规划，报市城市规划行政主管部门批准后实施。编制城中村改造详细规划应当充分听取村民意见，实行一村一案。城中村改造的各项建设应严格按照城中村改造详细规划实施，并纳入全市土地开发供应计划。对未依照规划进行改造建设的，城市规划部门不得为其办理规划手续，国土资源部门不得为其办理用地手续，房地产管理部门不得为其办理房产登记，并由市城市管理行政执法部门和建设行政主管部门按违法建设工程查处。

西安市明确城中村改造，应坚持“一村一案”的原则，在城市总体规划的指导下实施。市规划行政主管部门依据市领导小组的计划安排负责组织城中村改造的详细规划编制工作，规划编制完成后，由市领导小组办公室会同区领导小组、城中村村委会及相关部门进行政策性综合研究，拟定方案，由区领导小组报市领导小组审定。

关于土地与房产管理政策

在土地的性质方面，各地都要求城中村的集体土地转为国有土地，按照国

有土地进行管理，并依法确认国有土地使用权，办理国有土地使用权证。

在原集体土地的使用人及土地的合法使用性质方面，城中村集体土地转为国有土地，土地的合法使用人不变，土地用途则根据实际情况进行调整，如有些城中村已被市区包围，原划为工业用途的土地已不适于开办工业，将其土地用途调整为商业用地则较为适宜。原集体经济组织兴办的企业用地，土地使用权作价入股后确认给该企业；宅基地使用人可继续使用原宅基地，城中村按照规划改造完成后，根据相关规定核发国有土地使用权证；其他土地使用权确认给转制后组建的股份制企业。城中村集体土地转为国有土地后，原农用地承包人可以继续承包经营。但因实施规划需要使用该土地的，应当服从城市规划的需要。

在土地流转方面，各地都规定转为国有的土地使用权可以依法转让，但任何单位不得无偿调用。已转为国有的土地使用权的首次转让、出租、抵押或土地用途改变的，按有关法律、法规规定办理手续。转为国有的土地使用权首次转让或土地用途改变的，补缴土地使用权出让金及有关税费。因实施城市规划，转为国有的土地需要收回使用权的，对原有的土地使用人，按原土地用途的评估价给予补偿。

城中村异地建设需要的土地，由市人民政府采取置换方式予以保障，并办理土地登记手续。置换出的土地，纳入本市土地储备。涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用手续，并对承包经营者的损失给予适当补偿。

郑州市明确城中村的集体土地转为国有土地后，按照国有土地进行管理，并依法确认国有土地使用权，办理国有土地使用权证。城中村集体土地转为国有土地，土地的合法使用人、土地用途不变。原集体经济组织兴办的企业用地，土地使用权作价入股后确认给该企业；宅基地使用人可继续使用原宅基地，城中村按照规划改造完成后，根据相关规定核发国有土地使用权证；其他土地使用权确认给转制后组建的股份制企业。城中村集体土地转为国有土地后，原农用地承包人可以继续承包经营。但因实施规划需要使用该土地的，应当服从城市规划的需要。转为国有的土地使用权可以依法转让，但任何单位不得无偿调用。城中村异地建设需要的土地，由市人民政府采取置换方式予以保障，并办理土地登记

手续。置换出的土地，纳入本市土地储备。城中村改造用地规模不得低于市人民政府批准的最小用地规模。因实施城市规划，转为国有的土地需要收回使用权的，对原有的土地使用人，按原土地用途的评估价给予补偿。涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用手续，并对承包经营者的损失给予适当补偿。转为国有的土地使用权首次转让、出租、抵押或土地用途改变的，应按有关法律、法规规定办理手续。转为国有的土地使用权首次转让或土地用途改变的，应补缴土地使用权出让金及有关税费。

西安市强调城中村改造提倡、鼓励易地置换。易地置换的，应整村迁移，由城中村所在地区人民政府按照城市整体规划另行征用划拨土地，土地指标原则上按每人 65 平方米计（包括居住用地、生产用地及经济发展用地）。城中村就地改造的，集体土地应依法转为国有土地，除村民住宅用地之外其余土地可以进行招商引资、有偿开发，开发所得用于城中村的改造和发展。进行整村迁移的城中村，腾迁出来的集体土地，应依法转为国有土地，用于经济发展。除安置村民居住用地外仍有较大面积剩余土地的，可以按照一定比例给村上留作发展经济。其他多余的土地，按照本市土地储备有关规定办理。对于拆迁房屋等腾迁出来的土地和其他非农业性生产用地，允许进入市场交换或进行适度开发。

石家庄市明确在规划界定的城中村改造范围内，用于安置村民（居民）的住宅建设用地，按经济适用住房的政策采取划拨方式供应。在领取土地使用证和房屋产权证后，产权人转让房屋的，按经济适用住房的政策规定，补交土地出让金。用于改造范围内的主次干道（小区和组团道路）以及绿化和公建公益设施的用地，按划拨方式供应。用于商品房（含住宅和商业设施）用地，应按规定缴纳土地出让金，出让方式由市国土资源局商城中村改造的业主确定。土地出让金的 60% 用于弥补城中村改造资金的不足，其余 40% 交省政府。针对用地来源问题，明确城中村改造用地，原则上在市规划局和市国土资源局界定的城中村宅基地范围内进行规划和实施改造。鼓励实施单位采取过渡方式安置村民，不占用周转用地。过渡安置村民有困难的实施单位，经市规划局和市国土资源局批准，可用已办理手续的建设用地建设周转用房，安置村民。周转用地要纳入城中村改造的统一规划。城中村改造需要占用耕地进行周转的，由改造实施单位制定土地置换方案，经市国土资源局和市规划局批准后，由市规划局和市国土资源局界

定范围，统一规划，办理征地手续后再实施。经市政府批准整体搬迁的城中村，由村提出土地置换方案，由市规划局统一编制规划方案，办理征地手续后由市国土资源局负责监督实施。

太原市明确 1998 年 12 月以前，原村民经批准使用的，在集体土地上兴建的房屋，用地面积符合当时国家规定标准的，予以确认土地使用权和房屋所有权，核发城市房屋所有证；未经批准或者超过批准面积占用集体土地建设的房屋，依照城市规划和土地管理的有关规定处理后允许保留使用的房屋，在申请补交国有土地使用权出让金后予以确认土地使用权和房屋所有权，核发城市房屋所有权证。若房屋进入市场交易，须补缴国有土地使用权出让金。1999 年 1 月 1 日起，原村民未经批准或者超过批准的面积占用集体所有土地建设的房屋，按修订后的《土地管理法》及相关法规的规定执行。

关于房屋拆迁与建设管理政策

城中村改造的拆迁补偿及安置办法有货币补偿、产权置换、货币补偿和产权置换三者相结合三种，各地从当地的经济条件和情况出发，做出了不同的安排。城中村一般都存在相当部分的违法建筑，这固然是在城市化加速进行当中产生的市场需求所推动的，但也和传统农村房屋批建体制有直接的关系，有的地方还对违法建筑罚款了事，成因复杂、处理起来很棘手。对改造建设管理问题，各地都缺乏系统的、针对性强的政策措施。

深圳市明确除市政基础设施和公共设施建设项目之外，城中村改造实行整体开发制度。改造单位需依据市规划国土管理部门确定的改造范围与业主签订拆迁补偿安置协议。拆迁补偿安置协议签订后，主管部门方可与改造单位签订土地使用权出让合同，且应在合同书中注明补偿给业主的房地产面积。而拆迁补偿可以实行货币补偿、房地产权调换、货币补偿与房地产权调换相结合的三种方式。其中，属房地产权调换的，补偿给业主的房地产面积每户不得超过 480 平方米，超出部分实行货币补偿。

郑州市改造政策明确列入改造范围的城中村停止一切与实施城中村改造规划无关的建设活动。对违反前款规定进行建设的，城市规划、城市管理行政执法

等部门和城中村所在区人民政府、街道办事处、村（居）民委员会应当予以制止，并由市城市管理行政执法部门和建设行政主管部门按违法建设工程查处。现有不符合城中村改造规划要求，又无法采取改正措施的建筑物、构筑物，改造时应予拆除。城中村改造应首先安排好原村民居住用房。

转制后组建的股份制企业在符合城中村详细规划的前提下，可以开发建设商业用房和用于出租的房屋，作为企业资产按股份量化到个人，也可以出售或分配给原集体经济组织成员。开发建设商业用房和用于出租的房屋的，应补缴土地使用权出让金及有关税费。城中村改造中的城市道路、排污、环卫等市政基础设施和供水、供电、供气、供暖等公用设施建设管理，统一纳入城市市政和公用设施的建设管理。城中村改造中建设用于安置原村民的住宅用房，按建设经济适用房享受优惠政策。

城中村改造需拆除住宅房屋的，被拆迁人可以选择货币补偿，也可以选择产权调换。城中村农民住宅拆迁补偿、安置以基准建筑面积为依据。基准建筑面积根据河南省宅基地面积标准结合本市城市住宅小区容积率控制标准，确定为每户 228 平方米。拆除住宅房屋，被拆迁人选择货币补偿的，货币补偿的金额根据被拆迁房屋的面积、区位、用途等因素确定。未超出基准建筑面积的，按市场价格补偿；超出基准建筑面积的，超出面积按重置建安价结合成新给予补偿。

拆除住宅房屋，被拆迁人选择产权调换的，被拆迁房屋的建筑面积小于基准建筑面积的，可以按基准建筑面积进行产权调换，所调换房屋面积大于实际建筑面积的部分，由被拆迁人按建筑安装造价结算；被拆迁房屋面积大于基准建筑面积的，按基准建筑面积计算产权调换面积，超出部分由拆迁人按被拆迁房屋的重置建安价结合成新给予适当补偿。实行产权调换的安置住宅，建筑面积不得超过基准建筑面积，超出的面积被拆迁人应当补缴土地出让金及有关税费。

拆迁原宅基地上住宅房屋的附属设施及乡镇企业用房、其他非住宅房屋或建筑物、构筑物，由拆迁人给予补偿，不再安置。原宅基地上住宅房屋的附属设施按重置建安价结合成新给予补偿。

转制后组建的股份制企业自行改造城中村的，可根据本村实际情况，按照

规定的拆迁补偿安置原则自行决定拆迁补偿安置方案，经原集体经济组织成员大会讨论通过后实施，并报城市建设拆迁管理部门和区人民政府备案。2000年8月9日前原集体经济组织成员在其合法宅基地上建设的住宅，符合城中村改造规划，未超过基准建筑面积（一户多宅的合并计算）的，在城中村改造完成后，予以核发房屋所有权证；超过基准建筑面积的，超出部分补缴土地使用权出让金及有关税费后，可办理房屋所有权证。2000年8月9日后原集体经济组织成员未经规划、建设等部门批准建设的住宅，按照违法建设处理，拆迁时不予安置补偿。

非本村村民占用集体土地建设房屋，或购买在集体土地上建造的房屋，城中村改造完成后经确认符合改造规划的，补缴土地使用权出让金及有关税费，可办理国有土地使用权证和房屋所有权证；不符合改造规划的，应予拆迁，由拆迁人按被拆迁房屋的重置建安价结合成新给予补偿。已办理国有土地房屋所有权证的房屋可以转让。但未缴纳土地使用权出让金和有关税费的，应当补缴土地使用权出让金和有关税费。

石家庄市规定，拆迁补偿以不侵害群众的切身利益为前提，以民法、土地法和拆迁法规等为依据，按照群众和村集体经济组织能够承受，能推进城中村改造的原则，实行一村一策，制定拆迁补偿安置方案。

对于已给予了合理补偿与安置，本人也有条件、有能力支付差价款，但仍不顾大局，为城中村改造设置障碍，拒不搬迁的，应采取强有力的措施予以解决。对于在国有土地上实施城中村改造的，应按市政府的有关规定予以强制拆迁；对于在集体土地上实施城中村改造的，应以城中村为单位，依据土地法、民法、村委会组织法，结合实际制定办法，予以强制拆迁。坚决刹住少数村民乱搭乱建歪风，强调各区政府要用法律的、行政的和经济的手段，发布公告，提出要求，制定奖惩措施，加大监督检查和整治的力度，切实遏制乱搭乱建的歪风，从而保护绝大多数村民的切身利益，保障城中村改造工作的顺利进行。

秦皇岛市城中村拆迁安置政策由各区政府（市开发区）根据本区实际制定，报市政府批准后实施。拆迁任务由各区政府（市开发区）委托具有房屋拆迁资格的单位承担。房地产开发企业不得介入拆迁工作。房屋拆迁必须依照法定程序进

行，市房屋拆迁办公室负责裁定

制定拆迁安置政策必须经过下列程序：入户调查，掌握第一手资料；依据规划要求进行可行性研究；提出确保改造项目顺利实施的保障措施；拆迁安置政策必须向被拆迁人进行公告，广泛征求群众意见，并得到大多数被拆迁人的认可。

拆迁冻结令下达后，拆迁范围内停止办理新建、改建、扩建房屋、租赁房屋、改变房屋和土地用途、买卖交易等事项的审批，并在拆迁范围内予以公告。拆迁人与被拆迁人就拆迁安置、补偿达成一致意见后，双方应签订书面拆迁协议，并在规定期限内搬迁。被拆迁人在拆迁协议规定期限内完成搬迁的，由拆迁人按照有关规定对被拆迁人进行补偿。城中村住宅拆迁补偿采取产权调换或作价补偿形式。

城中村拆迁改造的补偿遵循下列标准：一是对宅基地内有证房屋、房屋附属物、地上附着物应予分类补偿。有证房屋可以实行产权调换，也可实行作价补偿。产权调换按拆一还一的方法偿还。作价补偿依据市场评估价格确定；对房屋附属物、地上附着物的补偿参照《秦皇岛市城市拆迁管理实施细则》。由各区人民政府（市开发区）具体制定标准，但不予产权调换。二是对非住宅房屋的补偿。非住宅房屋进行产权调换时，由拆迁人与被拆迁人依照被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素计算被拆房屋的补偿金额和所调换房屋的价格，结清产权调换的差价；作价补偿以所计算出的拆迁房屋的补偿金额为作价补偿金额。三是对村集体房屋、国有企业或集体企业的房屋补偿采用评估作价方法进行补偿。

对未经规划批准在宅基地院内、外所建房屋和拆迁冻结令下达后所建房屋，一律不予补偿。所建房屋由被拆迁人自行拆除。被拆迁人无能力拆除的，由拆迁人组织拆除，被拆迁人承担拆迁费用。

城中村拆迁改造本着先安置后开发的原则进行。拆迁人与被拆迁人依法签定拆迁、补偿、安置协议，双方共同遵守。城中村拆迁改造前必须完成产权界定工作。对于符合分户条件而未分户的应予分户安置。进行产权安置，每人安置标准不得低于20平方米。平均每人建筑面积不足20平方米的，可从转制前无证房屋中补足20平方米，产权归被拆迁人所有。被拆迁人转制前没有无证房屋或无证房

屋不足以补足 20 平方米的，不足部分的面积以经过物价部门认定的成本价格向拆迁人购买。政府鼓励被拆迁人选择货币安置形式。对选择货币安置的拆迁户，除可享有产权安置所购定的安置标准外，可购买市区内与拆迁面积相同的中低档商品住宅，享受一定的优惠。⁽¹⁾

太原市，凡纳入城中村改造范围的村，原来的房屋，符合国家规定标准的，拆迁时给予一定的补偿，房屋拆迁补偿的具体办法，由各区人民政府结合实际情况依法制定。自今年市政府《关于加快城中村改造的意见》实施之日起，停止办理村民房屋新建、改建和扩建的审批，擅自进行建设的，拆迁时不予补偿安置。

西安市，城中村改造实行“自筹资金、自我改造、自我安置”的方针，由城中村根据自身实际制定拆迁安置方案，经村民大会同意后报所在区领导小组审定。拆迁安置工作由城中村所在区人民政府具体组织有关部门及村委会实施。

城中村改造的建设活动一律由该村所属的城中村改造建设发展有限公司承担，公司按照《公司法》相关规定组建，其公司资质由市城乡建设委员会核准，工商部门办理营业执照。城中村改造建设方案一经审批，不得擅自更改。凡未按审批方案实施的，由各职能部门依照相关法规予以处罚，并按审批方案予以纠正。

城中村内停止改造之外的一切建设活动，所在区人民政府、街道办事处及村委会负责城中村范围内一切建设活动的管理工作，有权依法制止村内任何形式的乱搭乱建，对乱搭乱建的，由所在区人民政府组织依法拆除。

市领导小组批准进行改造的城中村，各级管理部门停止对该村的土地征用及建设工程项目的审批工作。确需建设的工程，应在城中村改造建设方案的指导下进行。对城中村过去或在建建设项目的处理。对于在改造以前已经建成或在建的房地产或其他建设工程，在符合城市规划、工程质量合格无隐患的情况下，经市领导小组审定后，依法补办建设手续。并可以按《西安市人民政府关于进行旧村改造试点的意见》第十条和有关配套政策分别办理。对于不符合城市规划并且无法改正和补救的或存在工程质量、安全问题无法补救的，必须拆除。

关于税费减免政策

⁽¹⁾ 本段资料来源:2004 年 5 月,广州市建委村镇处收集提供,经笔者整理.

城中村改造涉及复杂的利益关系、权属关系、二元体制下的法律关系，政府介入过深，不容易宏观管理与调节，推动原村集体与社会多元主体协同参与，主要以经济的、法律的和必要的行政手段推进改造工作，才是理智的办法，而城中村现状不理想，村民等价交换观念不强，改造所涉及的问题又复杂、工作量大、建设周期长、社会公益性强、经济收益不明显。为提高城中村改造主体实施改造的积极性，保证城中村改造工作的顺利开展，各地都对城中村改造主体和村民在地价、税费方面给予一定的优惠措施。

深圳市⁽¹⁾特区内城中村改造项目建筑容积率在 2.5 及以下部分，免收地价；建筑容积率在 2.5 至 4.5 之间的部分，按照现行地价标准的 20%收取地价；建筑容积率超过 4.5 的部分，按照现行地价标准收取地价。宝安、龙岗两区范围内城中村改造项目建筑容积率在 1.5 及以下部分，免收地价；建筑容积率在 1.5 至 3.0 之间的部分，按照现行地价标准的 20%收取地价；建筑容积率超过 3.0 的部分，按照现行地价标准收取地价。宝安、龙岗两区范围内发展较快区域的城中村改造，经市政府批准后，其地价优惠政策可以参照特区内的标准执行。个别特殊项目需要适当突破上述规定的，在不违反城市规划、保证有关功能设施配套的前提下，由区政府提出具体方案，报市政府批准后执行。市政府土地管理部门收取的城中村改造建设项目地价全部返拨所在地区政府，作为城中村改造市政基础设施建设费用。城中村现居民异地集中重建住宅区，实施整体性搬迁的，由主管部门无偿收回其现有住房用地，在统一规划的前提下，合理安排建设用地，每户 480 平方米以下面积免收地价。城中村改造项目涉及的其他地方行政事业性收费，减半收取。

罗湖区的优惠政策更到位：已经成功实现改造的城中村——渔民村在改造过程中，在建期的贷款利息由罗湖区财政全额补贴；区政府拨出部分启动资金，作为基建前期市政配套建设补助费；妥善安置村民过渡房，合理补贴村民拆迁补偿费；分别情况，给予面积补偿；原村集体在旧村改造范围内的留用地、工业用地，同样与住宅用地一样免交有关费用，并纳入统一规划、改造，土地升值的收益由村集体、旧村居民共同享有。

⁽¹⁾ 资料来源:深圳市法制局起草, 2004 年 10 月 22 日深圳市政府审议通过并明确 11 月 1 日正式实施的《深圳市城中村(旧村)改造暂行规定》。

在西安市，属于安置村民的新建住宅，所有城建费用一律免收。除安置村民居住用地外仍有较大面积剩余土地的，可以按照一定比例给村上留作发展经济。对用于发展村经济的建设工程，配套费减半收取。其他城建收费项目除了质量监督、劳保统筹外，一律免收。

石家庄市⁽¹⁾在城中村改造中，对村民房屋的拆迁补偿、安置，视为房屋产权互换，免征契税。用于商品房（含住宅和商业设施）用地，应按规定缴纳土地出让金，出让方式由市国土资源局商城中村改造的业主确定。土地出让金的 60% 用于弥补城中村改造资金的不足，其余 40% 交省政府。市政府还规定了一系列减免收费的项目和标准：市政配套费：住宅项目每建筑平方米 42 元，非住宅项目每建筑平方米 47 元；公建配套费：住宅项目每建筑平方米 84 元，非住宅项目不收；渣土费：每建筑立方米 5 元；墙改基金：每建筑平方米 5 元；建地下室的免收防空地下室异地改建费：每建筑平方米 40 元；旧城改造费：新征耕地每亩 2 万元；中学增建费：每建筑平方米 5 元（只限住宅项目）；公建地费：每建筑平方米 50 元（只限插建的住宅项目）；不建地下室的，按项目总建筑面积的 2% 缴纳人防设施异地改建费，标准为每建筑平方米 2000 元。

明确了减免程序：根据市计委的批文和批准的规划，由市规划局出具建筑使用性质的面积明细，城中村改造实施单位持市规划局出具的明细证明向城中村改造办公室提出申请，经初审后到收费局审批。经批准减免的费用从批准之日起予以兑现，不再执行先缴后返的规定。明确了减免费用的使用要求：实行行政收费减免政策的目的是加大对城中村改造的支持力度，减轻城中村改造实施单位和村民的经济负担。因此，凡是由城中村的集体经济组织或村委会自行组织改造的，优惠政策兑现给城中村的集体经济组织或村委会，参与城中村改造的合作单位享受什么政策优惠由城中村集体经济组织或村委会自主决定。全部由开发商实施改造的城中村，优惠政策兑现给开发商。减免的费用要用于弥补城中村改造资金的不足，由收费局和城中村改造办公室监督使用。同时强调城中村改造所给予的优惠政策，期限为五年。

⁽¹⁾ 资料来源：2004 年 5 月，广州市建委村镇处收集提供，经笔者整理。

关于设施配套与维护管养政策

深圳市规定，改造范围内属居住小区级的公共配套设施由改造单位负责建设，居住小区级以上的公共配套设施由政府统一规划建设。**石家庄市**明确市政配套要同步。在城中村改造规划审批过程中，市建设局要依据批准的规划，对应由市承担的规划道路建设项目和应由市建设局牵头协调的供电、燃气、供热、电讯、有线电视、供水、路灯、公交等事项进行调查摸底、分类排队，编制投资建设规划和年度计划，做到与城中村改造进度同步。**郑州市**城中村改造中的城市道路、排污、环卫等市政基础设施和供水、供电、供气、供暖等公用设施建设管理，统一纳入城市市政和公用设施的建设管理。**武汉市**规定，全部拆迁区域，规划新区(新村)按城市小区方式建设，原地道路、自来水等由政府改造；局部改造区域，由政府给予一定资金，按计划先期或同期改造路网、自来水等；基本保留区域，现有的基础设施由乡、村自筹资金维护、改造，凡需新建的道路、自来水、排水等，所需资金采取市、区、乡、村共同出资的办法解决。

关于城中村改造的资金筹措政策

城中村改造区域广、拆迁安置任务重、复建规模大、基础设施与公共设施配套欠债多，需要巨额的资金投入，无论是市政府的财政资金还是村集体经济自身的财力都难以独立承担，各地根据自身实际，有选择地采取了村办企业自筹资金、村民集资、改制后的土地房产的抵押贷款、社会多元主体投资、政府贴息、政府支持基础设施与公共设施建设的投资等多元化的资金渠道。

深圳市按照改造模式多样化,改造主体多元化的思路,改造资金一是由城中村所在村的集体经济组织或由原村集体经济组织改造而来的股份合作企业自行筹资；二是由具有资金实力的国内外投资机构（包括房地产开发商）出资；三

是由上述单位共同合作；四是因公共利益需要的，由政府出资改造。而**郑州市**明确城中村改造所需资金可采取企业自筹、村民集资、抵押贷款等多渠道筹集。**西安市**的城中村改造实行“自筹资金、自我改造、自我安置”的方针，由村民、村委会组建并授权的具有合法资格的建设发展公司或有实力、有资质的开发建设企业共同筹资实施改造。而在**太原市**，城中村改造采取多元化运作方式进行，社会投资主体(主要是房地产开发商)出资是该市改造资金的主要来源，政府实施基础设施、公共设施配套建设。**广西北海市**强调城中村改造一是企业与村民合作，企业出资的彻底改造；二是政府、企业（单位）、居民“三个一点”筹资，以完善村的排水及道路为主的局部性改造。**河北石家庄市**明确由村集体经济筹资或房地产开发商出资改造，政府支持改造区域的基础设施与公共设施的同步配套建设。**河北保定市**改造工作由区政府牵头，鼓励乡、村和开发单位共同参与改造开发，走“政府投资，社会筹资，招商引资，农民贷资，合理开发，滚动发展”的路子，形成了建设资金自筹、自用、自还的机制。**湖北武汉市**则鼓励开发商投资建设，也可让原村集体组建的股份公司筹资进行改造，政府支持部分基础设施和公共设施的配套建设。

3.3 政策比较与分析

政府主导模式政策较为单一，主要规范政府行为，没有系统的扶持政策；市场主导模式、政府与市场协同模式运用的政策具有较强的针对性，是政策分析与比较的主体。

3.3.1 比较改制政策

各地都不同程度地以落实四个转变为改制的核心工作加以实施：一是居民身份的转变，从农村居民户口改变为城市居民户口；二是土地性质的转变，从

集体土地改变为国有土地；三是社会组织形式的转变，村民委员会转变为社区居民委员会；四是经济组织形式的转变，村集体经济组织改组为股份制经济形式。不少地方还一定程度上考虑了改制后原村民的社保、就业、培训、计划生育、教育、设施移交及管养、环卫保洁、城市管理等事项的过渡与衔接。在政策过渡的细节考虑上，居民身份的转变、经济组织形式的转变较为细致。

改制政策的问题：

一是改制区域的设定具有较强随意性，城市建设发展到哪就改到那，没有法定性，应该是经批准的城市总体规划所划定的城市建设用地范围内的区域，在此区域内，才有改制的基础条件，不能长官意志，随意扩大，不少城市确定的范围要不就是城市总体规划未批准，要不就是超出已批准的城市总体规划所划定的城市建设用地范围。

二是社会组织形式的转变即村民委员会转变为社区居民委员会，仍然没有严格按照《村民委员会组织法》配套完善的过渡措施，98年11月4日修订通过的《村民委员会组织法》第八条规定“村民委员会的设立、撤消、范围调整，由乡、民族乡、镇的人民政府提出，经村民会议同意后，报县级人民政府批准。”，而村民会议同意，按照第十七条规定“村民会议由本村十八周岁以上村民组成。召开村民会议，应当有本村十八周岁以上村民过半数参加，或者有本村三分之二以上的户的代表参加，所作决定应当经到会人员的过半数通过”，而目前不少城市的城中村改制，特别是村民委员会转变为社区居民委员会的工作，强制性明显，没有村民会议同意的必须环节与村民会议的授权，往往采取简单的行政强制手法，剥夺了村民的政治权利。

三是土地性质转变的实行政策不配套，把集体土地转为国有土地作为一种命令、一种要求甚至一种恩赐，要求村民必须转，限时限刻转，没有补偿、没有商量地转，不转就设置行政障碍，集体土地上申请建设不批准；而自觉转为国有土地后，政府没有任何补偿或征用的措施，村民实施建设还必须交纳与国有土地相关的税费，这实质是对村民权益的剥夺，是一种彻底的掠夺，具有浓厚的革命色彩，完全没有一点私有财产必须得到合法保护的宪法意识。

四是改制后政府相关建设、管理、维护的责任没有对称落实，与责任对应的管理资源安排不足，使政策流于形式，如城中村环卫保洁问题，各地都明确改制后由原村所在区纳入管护范围，但承担属地管理的区在管护面积成倍增长的情况下，管护的经费没有落实，与用者自付原则对应的税费征管系统未能有效运转，政府财政又没有按照实际的需求增加拨付，城中村的环境卫生状况就难以摆脱农村的形态。

五是改制后，原村民集体的议事、运转机构消亡，居委会仅仅是日常上传下达的职能，原村的日常事务、决策、实施职能寄托在由原集体经济组织转制而成的股份公司身上，使一个本应是纯粹的企业法人成为必须承担不少社会甚至政治义务的经济与社会混合组织，具有强烈的原国有企业的味道，长此运转下去，很可能重走国企衰亡的老路，这是原村民的悲哀。而如何避免上述问题，目前改制政策没有很好地给出必要的过渡性制度安排。

六是在改制不彻底的地区，很可能出现城市居民持有农村集体土地的现象，一方面村民委员会转变为社区居民委员会的工作已全面完成，而另一方面原村民（已改为城市居民）还不愿意把集体土地申请转为国有土地，就会出现上述情形。

3.3.2 比较改造政策

1) 关于城中村改造的推进模式与实施主体

各地根据本地城中村的特点和改造要求采取政府主导、市场主导、政府与市场协同等模式实施改造，是合理、有效的安排，而各级政府、原村集体经济组织或由原村集体经济组织改造而来的股份公司、房地产开发商、市场各相关投资主体作为城中村改造的实施主体，同样具有各自的针对性和现实性，不少地方没有简单采取一刀切的办法选择改造模式和改造主体，没有照搬照抄，一定程度

上已体现了中国地方治理工作的进步。

主要问题：

一是改造的推进模式与实施主体是与区域政治、经济、社会、土地等制度紧密相联，但到目前为止，没有城市可以回答或已经回答改制与改造模式和实施主体确立的关系，或者说，改制是否上述选择的前提或必要条件，就狭义的改造（区域建设形态、经济形态）而言，可能没有必然的联系；就广义的改造（包括社会形态、建设形态、经济形态、生活形态和政治形态）而言，可能又有关联，没有改制确实无法实现广义的改造。

二是政府在改造中的主导地位没有有效确立，都希望通过村民的自觉行动或社会的全面参与直接推动改造的实施，实质是对村民素质的估计和期望过高，对社会多元主体的催利倾向估计不足，对改造的可能结果缺乏前瞻性预测和必要的准备。

2) 关于规划管理政策

各地都明确改造规划的重要性与先导性，强调改造规划必须符合城市总体规划 and 土地利用规划，强调改造控制性详细规划的编制主体必须是政府规划管理部门，强调改造区域规划指标与周边城市的规划编制指标协调一致，强调修建性详细规划体现原村民意愿，强调规划管理的法定性。

主要问题：

一是改造规划（控规层面上）编制主体没有真正落实到政府规划行政管理部门身上，由原村委会、村经济实体或改制后的股份公司委托编制控规层面的改造规划，必然导致村民规划意图与政府规划原则的巨大差距，而且难以有效接合，这需要政府加大对改造区域规划编制经费的投入，强化规划原则的刚性，否则即使改造启动，也是无法依规划展开，又是一轮违法建设、无序建设；等规划出台，又必然延误改造时机。

二是政府主导的改造区域的控制性详细规划的编制缺乏有效的时

往往等城市建设快速推进后，才安排相关区域的规划修编，由中心村规划向城区规划修编，最终拖了改造的后腿。

三是出现两种极端倾向，一种是损害原村民利益的规划审批导向，改造区域周边用地的规划指标明显高于改造区域，甚至以改造区域当作“城市谷地”（规划容积率较周边明显偏低）安排，在改造中原村民确无法通过土地效益的提升获得改造的动力，使改造后的村民甚至无法达到原来的生活状态和生活水平；另一种倾向是过分依靠规划指标的安排实现改造目标的规划审批导向，把规划指标作为有效实施改造的唯一筹码，违反城市规划原则，影响城市景观，增加城市配套压力，超出城市环境容量地安排规划指标，主要是区域容积率和建筑密度，降低建筑间距和绿地率要求，改造了旧的城中村又建设了新的城中村。

四是规划的审批与修改缺乏严格的程序和公开的途径，审批与修改随意性大，人为因素多，刚性少，较容易通过规划导致对改造区域的明显不公；缺乏公开、透明的规划评审市民参与机制，缺乏监督之下的规划审批与修改工作，使规划成为私权，成为可能导致腐败的资源。

3) 关于土地与房产管理政策

城中村改造都要求村集体土地改为国有土地，以实现土地二元体制向一元体制的过渡，便于日后拆迁与建设依法管理，因为目前在集体土地上的拆迁行为无法可依，拆迁工作难度大，矛盾不易化解；城中村改造都要求地产与房产依据国土房管部门的政策尽快办理确权手续，领取国有房地产证，为拆迁补偿和安置创造基础条件；城中村改造都希望对违法建设不予补偿，坚决拆除，对超面积部分只能货币补偿，减少复建规模，改善建筑形态。土地与房产管理政策有着良好的愿望，目标也十分理想。

主要问题：

一是各地没能完善集体土地改为国有土地的具体补偿和税费减免措施，导致原村民申请土地改变性质并办理确权登记的积极性不高，2004年7月，实施改制将近两年，广州市真正申请土地改制的，在138条城中村中仅有11条。土地

与房产未能确权，有违当时政策设计者的初衷。

二是违法建设认定难度大。首先面积超标准的认定就缺乏有法律效力的依据，法律、法规甚至部门规章或者地方政府规章都没有严格界定和明确宅基地建房的总建筑面积，只明确基底面积，如2001年5月18日发布的《广州市农村村民住宅建设用地管理规定》第八条第二款明确“新批准的住宅建设用地面积按如下标准执行：平原地区80平方米以下，丘陵地区120平方米以下，山区150平方米以下。”，确没有规定应该或允许建几层，没有规划又不允许新增建设用地、实施新居建设，家庭人员与日俱增，必然在原有宅基地上抢建，这种所谓的超标准，也仅仅是超过了区级人大通过的政策文件或地方政府的规范性文件标准，缺乏法律效力。其次是程序为法行为，国家的法律、法规、规章要求村镇各项建设符合土地利用总体规划和村镇规划，必须依法取得建设用地规划许可证、土地使用证和建设工程规划许可证，村民根本无法在短时间内收集基本材料并依法申办上述相关证件，正常的建设单位申办此类证件短则半年，长则两、三年，致使村民建房无法不违反程序。

三是改造区域在实施公寓房建设后，存留的土地想引入房地产开发存在法律障碍，一方面城市房地产法律、法规明确规定，房地产开发用地必须是国有土地，农村集体土地流转政策也明确集体土地流转不能用于房地产开发，如果土地没有改制，根本谈不上引入房地产开发商合作开发建设；如果实施了土地改制，又面临房地产开发用地必须在公开市场以招标、拍卖、挂牌等法定方式取得，土地所有者不能直接改变土地使用性质（由原土地使用性质改为经营性用地）自行或与房地产商合作开发。在所有的土地和房产政策上没有以开发用地性质盘活上述留存土地的制度安排，土地只能以低值抵押，不是经营性用地，价值自然较低。

4) 关于拆迁与建设管理政策

对城中村的拆迁，不少地区都希望依法制定补偿标准；对违法建设都明确强制拆除；都强调城中村内停止改造之外的一切建设活动，所在区人民政府、街道办事处及村委会负责城中村范围内一切建设活动的管理工作，有权依法制止村内任何形式的乱搭乱建，对乱搭乱建的，由所在区人民政府组织依法拆除；

都明确城中村改造建设方案一经审批，不得擅自更改。凡未按审批方案实施的，由各职能部门依照相关法规予以处罚，并按审批方案予以纠正。都强调确需建设的工程，应在城中村改造建设方案的指导下依法定程序进行。

主要问题：

一是在集体土地上的拆迁无法可依，如果村民不愿将土地由集体转为国有，即使有改造愿望，可能也因无拆迁补偿标准而陷入拆迁单位与被拆迁人的扯皮，甚至引发拆迁纠纷，集体土地上的拆迁纠纷还无法通过仲裁或司法途径解决，就谈不上可以经司法裁定后实施强制拆除。政府企图通过国有土地上物业的评估价认定相同地段集体土地上类似物业价值的做法，村民都难以接受，主要原因是等值货币赔偿或等面积物业永迁安置，均无法解决村民在原地生活与日常工作、生活的问题，村民强调仅仅安置是不够的，还必须考虑工作、生活。

二是城中村改造都强调自主改造、自行拆迁，却又一再提出补偿标准和非法建设处置原则，实在是多此一举，既然是自主改造、自行拆迁，就应按照市场自律原则由拆迁人与被拆迁人协商补偿标准，所谓合法建设规模，仅仅是政府核定改造区域最终建设规模的依据，政府不应强行介入实施主体的工作权限范围，对此，各地政府出台的拆迁政策有前后矛盾的嫌疑。

三是城中村改造的实施，既不同与政府经济适用房建设或安居工程建设，又不同于危房改造或破损房改造，不少地方采取自主改造的做法，但在建设管理政策中却没能考虑简化程序、加快报建的相关管理制度。

四是城中村改造建设管理政策缺乏对新增非安置用房给商品房市场造成影响与冲击的政策考虑和市场调控机制。

五是对村民安置用房规模控制还依照等面积甚至超面积安置原则，没有及时按照等价值原地安置的市场准则。造成大幅度增加村民自身物业价值，增加改造成本，变相增加改造区域规划条件，可能迫使政府提高税费减让幅度，改造才能推动。

5) 关于税费减免政策

各地都相继出台针对改造的优惠政策，主要是税费减免政策，起到减轻村集体、村民和改造实施主体负担的作用，有利于加快改造的进程。对经营或出租的物业都提出了依法纳税的要求，体现了市场条件下公平竞争的基本原则。

主要问题：

一是不少地方的减免清单有减免内容，却没有减免标准；有减免标准，又缺乏减免程序。

二是对改造建设有税费优惠政策，但往往忽略了拆旧的前置审查，单纯实施新的建设项目并不是城中村改造所鼓励的行为，在拆除影响城市规划和城市景观的旧村基础上依改造规划实施的建设才是鼓励的行为和值得税费减免支持的行为，在相关的税费优惠政策中缺乏与拆旧村紧密关联的政策考虑和手段安排，变相鼓励不断增加城中村的建设规模。

三是改造的优惠政策缺乏对积极主动实施改造的主体的激励机制和相关政策，干好干坏一样，改早改晚一样，不能有效形成加快改造、积极改造的氛围。

6) 关于设施配套与维护管养政策

不少地方考虑到了基础设施与公共设施配套建设与维护管养问题，初步提出了建设与管理的责任，明确了建设的类别，对应由政府提供的纯公共物品，明确了政府实施建设、提供服务的具体要求。

主要问题：

一是基础设施与公共设施配套建设的主要责任界定仍然模糊，政府仍然希望通过改造实施主体一揽子解决改造区域的基础设施与公共设施配套建设问题，政府必要的支持流于口头，没有明确的时间要求，变相增加改造主体的资金压力，最终通过恶化规划条件换取基础设施与公共设施同步配套建设。

二是基础设施与公共设施的后续管理与维护问题，仍然缺乏有效资源保障。

7) 其它问题

一是关于城中村有效控制问题。改造政策仅仅是为改造设计，没有考虑减少

改造成本所必须的有效控制城中村恶性发展的措施，没有考虑引导现有城中村良性建设的规划、建设、管理要求。

二是关于城中村降低改造成本的问题。改造政策同样没有顾及改造成本如何降低，改造程序如何优化，改造效果如何检验等问题。

三是关于城中村改造配套管理政策问题。在城中村改造前与改造后都面临区域经济健康发展的问题，这就必须同步考虑改造区域出租屋管理、消防管理与治安问题。

3.4 政策实施效应

3.4.1 改制政策的实施效应

根据《城中村转制改造中土地房产权属登记和用地手续衔接的操作办法（试行）》，沙东村作为城中村改制试点，村内的集体物业首批领取国有房产证。⁽¹⁾

2002年5月13日下午，广州市首次向农民自有土地上建的自有房屋颁发国有房产证。天河区沙东村的干部们迎来了今年“最高兴”的一天——该村的5万多平方米集体物业领到该证后终于可以抵押贷款、转让了。

城中村土地房屋改制是广州市城中村改制工作中最核心、政策性最强、难度最大的一项工作。广州市国土资源和房屋管理局按照市委市政府的要求加快了城中村土地房屋改制的步伐，出台了一系列具体措施。

沙东村的集体物业有20多万平方米，昨天首批领到市国土房管局的7个国有房产证共涉及5万多平方米，价值2.5亿元，可至少向银行抵押贷款1.5亿元。沙东有利集团有限公司的负责人高兴地说，该公司正准备改造濠泉路服装批发城，急需资金3亿元，国有房产证的发放解了其燃眉之急。

⁽¹⁾ 资料来源:广州市国土房管局提供,2002年5月。

沙东村是广州市向农民自有房屋颁发国有房产证的试点，广州市将有步骤、有秩序地颁发该证。目前，广州优先颁发该证的3个条件是：全部村民改为居民的村，房屋的规划、报建手续完备，且是村的集体物业。办证将严格按物价部门的规定收费（各区有所不同，大致几百元），不会增加农民负担。农民自有房屋办理国有房产证后，可以向银行抵押贷款、进入市场交易，但如果要交易，则需补交土地出让金。

3.4.2 改造政策的实施效应

深圳市南山区的桂庙旧村⁽¹⁾是一个有“先见之明”的城中村：1999年，该区商业价值较高的桂庙旧村不跟风抢建私房，保持违法建筑“零”的记录。桂庙旧村地处南山区商业较繁华地带，旧村村民160多人，私宅近70栋，占地面积17732.5平方米。说服村民们不跟风乱建房子并不是件容易的事，桂庙旧村靠的是超前的眼光和规划来打动民心：村里动员，按照整体规划，所有改造工程竣工后，桂庙旧村建筑面积将达到5.6万平方米，其中商铺面积近1万平方米。如果按每平方米商铺月租金为50元计算，桂庙旧村每个月将有近50万元租金收入，全年则接近600万，这对于村民人数不多的桂庙旧村来说，是一笔丰厚的收入。而更重要的是，改造后的桂庙旧村无论居住环境还是治安环境、消防设施等等都是现在的旧村不能比拟的。

2003年5月，桂庙旧村改造工程动工，一期工程为3栋17层高的村民安置楼，面积达25000多平方米，目前已有1栋安置楼交付使用，该楼户户朝南，户型主要为150平方米、80平方米和40平方米。走近这栋安置楼，根本看不出这是村民的房子，它和其他商品楼没有两样。村里将每套房子都装修好后才交到村民手中，是名副其实的“交钥匙”工程。按照拆一赔一的原则，有的村民最高可获得500平方米的赔偿，如果按照平均每套房子面积80平方米计，村民最多获得6套新房的赔偿。据介绍，改造后，村里的房租上扬了不少，目前，3房2厅的房子一套的月租金约为2000多元，2房2厅的租金约为1500元左右，这样一

⁽¹⁾ 资料来源:2004年5月,广州市建委收集提供,经笔者整理。

算，获 500 平方米赔偿的村民一个月最高可获得近 15000 元的租金，旧村改造后村民获得的经济效益立竿见影。

珠海市新涌村改造情况也很能说明问题，^{〔1〕}2001 年 5 月，是居住在珠海市区里的 7000 多户“村民”的大喜日子。连日来，随着新涌文明社区和山水华庭等一批现代化智能小区的陆续竣工使用，4 万多珠海城市里的“村民”开始陆续乔迁新居。在新建成的新涌文明社区，13 栋 170 套的六层楼房整洁漂亮，配套完善，小区绿化率达 35%。回迁的群众感到惊喜，房产开发商对他们获得的利润也表示满意。

珠海市经过 20 多年的建设，已经从一座边陲小镇发展成为初步繁荣的花园式海滨城市，曾荣获联合国授予的“改善人居环境最佳范例奖”。但由于历史的原因，散布在中心城区 50 平方公里范围内占地 300 万平方米的 32 个“城中旧村”，却成为难以消除的“城市肿瘤”。2000 年 6 月以来，珠海市采取政府决策、政策推动、市场运作的方式，筹集 50 多亿元资金，一次性地拆除这些“城市肿瘤”，并规划建设了 400 万平方米的城市文明社区。

^{〔1〕} 资料来源：《光明日报》A4 版，2001 年 5 月 21 日。

第4章 广州城中村改造的政策设计探讨

4.1 政策设计的背景与目标

4.1.1 政策设计的背景⁽¹⁾

从2000年起,广州市委、市政府就提出推进城中村改造的战略部署。按照城乡一体化的要求,2001年上半年,市政府各有关部门开始着手对城中村进行改制和改造。计划逐步将城中村的农村管理体制转变为城市管理体制;将脏乱无序的旧村改造成为现代化的文明城区。同时将城中村改制、改造工作纳入广州市“三年一中变”和“2010年一大变”工作的总体规划,遵循“先行试点,积极稳妥,逐步升温,不出乱子”的原则,有计划、有步骤地对138条城中村进行改制、改造,在深入细致地进行动员教育,做好说服农民的工作和完善政策法规的基础上,依法进行“四转”:将农村居民转为城市居民;将村民委员会改为居民委员会;将原来属于农民所有的集体土地转为国有土地;将原来由村委会管理的集体经济转为由集体法人股东和个人股东共同持股的股份公司。逐步将城中村纳入城市一体化管理轨道,改造成为现代化文明社区。市政府为此建立了统一的协调指导机构,重点研究和协调解决有关重大政策问题;各区成立由主要领导牵头的精干工作班子,制定具体的改制改造方案和工作目标,并负责组织实施具体的改造工作,解决实施过程中出现的问题。为了配合城中村改制改造工作的推进实施,2001年制订并发布了《广州市村镇建设管理规定》、《广州市村庄规划管理规定》、《广州市农村村民住宅建设用地管理规定》、《广州市农村房地产权登记规定》等4项地方规章。

目前,城中村改制工作推进不平衡,农村居民转为城市居民,村民委员会

⁽¹⁾ 资料来源:2004年5月,由广州市建委村镇处收集提供,经笔者整理。

改为居民委员会的工作任务已基本完成；将原来属于农民所有的集体土地转为国有土地，将原来由村委会管理的集体经济转为由集体法人股东和个人股东共同持股的股份公司这两项转制工作推进不顺利，特别是土地转制面临极大的困难和问题，仅有 11 个村完成土地转制工作，这既有主观原因，也有客观原因，主观上：在目前的土地转制政策框架内，村民认为从国有土地难以获得比集体土地更多的利益，因为村集体的用于经营的物业主要是通过出租获取效益，不是转让或抵押，不需要国有房地产权证，且转制后土地使用还要向国家交纳相应税费，让村民无法接受，不如不转。客观上，各区相关主管部门不重视该项工作，上报的改制材料错漏较多，使土地改制时间长、效率低，与此同时，我市农村地籍测绘基础工作落后，由于经费不落实，城中村 1：500、1：2000 的地籍测绘工作尚未完成，长期以来绝大部分农村没有进行土地房产登记，政府对城中村的土地房屋状况不了解，农村地籍测绘是城中村转制工作顺利推进的基础与核心，地籍测绘工作不做好，改制无法实现，目前，城中村 1：500、1：2000 的地籍测绘工作仍需要经费约 3000 万—5000 万元。

改造工作推进同样面临重大转折，改制顺利完成、改造政策制定并有效落实，则改造可以加快推进，否则改造无法全面铺开，还极有可能在新一轮建设高潮形成之际酿成新一轮抢建高潮，出现形态更恶劣的城中村。

目前，8 条位于中心城区的自然村正进行城中村改造试点，计划采取“一村一策”的办法摸索城中村改造的路子，取得经验后，逐步在全市范围内展开。至今，只有一条村已实施全面改造，有四条村已经启动改造工作，处于天河区核心区域的三条非试点村林和村、冼村、猎德村也相继制定改造规划，计划年内铺开改造工作。但 2010 年，广州市要举办亚运会，要实现“大变”目标、要实现现代化，城中村问题不能解决，会拖全市各项工作的后腿。改造城中村的物质环境，加强社区建设，更新居民的思想观念和提高其文明素质，已成为维护社会治安和加强城市的精神文明建设的当务之急。因此，要建设现代化城市，提高城市的品位和竞争力，就必须从物质形态、管理体制上改造好城中村。

由此可见，加快改造城中村不是城市建设中的一个孤立问题，而是与推进城市化进程、实现城市现代化的战略目标紧密相关的具有重大意义的工作，是全

面提高广州市经济社会发展水平和人民群众生活质量的重要选择。尽快出台符合广州市实际的城中村改造政策及配套措施成为当务之急。

4.1.2 政策设计的目标

通过改造政策实施，改造城中旧村，建设文明社区，目标是：一要营造经济发展的良好环境，实现城中村经济形态的城市化。通过经济发展载体的规范建设，村经营环境的改善，经济资源的有效发掘和优化利用，实现村经济发展模式的改变，通过环境改善，提升整个城市的经济价值，区域经济发展就会获得持久的动力。二要营造人文发展的良好环境，实现村民生活方式的城市化。通过大力开展社区文化建设、社区教育配套、社区保障服务等工作，保护地方特色建筑，弘扬传统文化，渗透现代生活与文化理念，从思想观念、行为方式、社区管理方面彻底把城中村居民的传统农村生活方式转变为现代化城市居民生活方式，成为真正的城市人。三要实现城中村物质形态的城市化，把脏乱差、缺少公共设施配套、社会治安状况混乱的城中村转变成有规模、上档次、公共设施配套完善、现代化社区服务功能齐全的大型文明社区。将曾经是城市建设形态的“疮疤”变成城市建设的“亮点”，为城市的发展腾出新的空间，丰富城市特色和内涵，提升城市的竞争力。四是要实现城中村社会形态的城市化，在城中村改造中，在原有行政村设置社区居民委员会，全面实现“村转居”，理顺城市管理体制，提高社会管理水平，实现城市与城中村社会管理的无缝连接。

改造城中旧村，不是传统的拆旧村建新村，而是建设现代化的城市文明社区，从而实现城中村物质形态、社会形态、经济形态和生活方式的城市化。

4.2 改造面临的问题与政策需求

4.2.1 广州市城中村改造面临的主要问题

通过多次到各试点村和天河区冼村、猎德村、林和村的调研，分别与区职能部门负责同志、街道办事处负责同志、原村委会干部、村经济实体的主要负责人和部分村民代表进行座谈，大家普遍反映，城中村改造面临以下主要问题：

一是改造主体问题。基于“自我改造为主、政府改造为辅”的基本原则，是以原村经济实体为改造实施主体还是重新成立改造实施机构，是必须明确的首要问题，否则改造政策无法落实。

二是土地配置和土地经营问题。目前，绝大多数城中村已没有更多的用地用于改造周转，如何配置必要的改造周转用地（特别是城中村拆迁安置复建用地）成为改造启动的关键；而土地经营政策安排，是改造主要动力来源，没有通过改造腾出用地的合法出让或转让配套政策，自我改造的资金就无法全面落实。

三是税费减免问题。城中村改造实质是在城市规划和改造规划指引下，村集体自我完善生活空间、社会环境与生态系统的过程，与政府实施的非经营性的安居工程有相似的效用，村民希望政府落实改造涉及的相关税费的减免政策，一方面减轻农民改造的负担，另一方面体现政府对改造的实质支持。

四是改造启动资金筹措问题。城中村改造以复建安置房建设和道路建设启动，需要通过改造主体筹措并投入大量资金，而复建安置房和道路建设，回报较低甚至没有汇报，对经济实力弱、区位优势不明显的村，改造启动资金筹措成为制约改造的突出问题。

五是自主改造规划条件问题。在自主改造的前提下，规划条件成为改造区域价值提升的主要制约条件和可调整的主要边界条件，各村普遍反应改造区域规划控制条件还是沿用农村的标准，与周边条件不协调，有损农民利益，也压抑了改造区域可能发掘的改造潜能。

六是改造中基础设施配套建设与维护管养问题。按照公共产品的供应理论与国际惯例，城市基础设施（特别是属于纯公共产品的非收费基础设施），应由政府建设与维护，各改造主体强烈要求政府同步实施改造区域的城市基础设施，而政府基于财政负担过重、重大基础设施建设项目资金需求量大、城中村基础设施建设安排时间滞后的实际情况，希望先行实施改造的村把基础设施建设在改

造中捆绑实施，这又为改造增加了成本。城市维护费用增加的幅度跟不上需要接收维护管养的基础设施的速度，使城中村基础设施的维护与管养水平较低。

七是改造中新建物业的经营问题。在土地不完全转制的背景下，名义上的国有土地、实质上的集体土地上的新建的物业的经营成为改造资金的主要来源之一，如何规范改造中建设的物业的经营成为有效推动改造实施的重要措施。

广州城中村的案例说明，仅仅将农民转为市民，将村委会转为居委会，将村经济联社、村集体经济组织改造为股份合作公司，将土地所有权名义上收归国有是不够的，还需要：一是认真解决农村集体经济的出路与村民的社会保障问题；二是政府要真正负起城中村的基础设施、公共设施的配套建设与维护管养责任，社区的环卫保洁与城市管理责任，彻底解除股份合作公司的负担，并将居委会改造成为有外来人口参加的、完全独立于村集体经济组织的城市社区管理委员会；三是要对土地实行彻底国有化，废除以往的宅基地政策，征地后返还用地的使用权予村集体经济组织而非个人，使其成为有偿、有限使用且可自由流转的国有土地。并在此基础上，对该集体土地使用权实行股份制改造，将其量化折股、分配到人，而且允许该股权转让、继承，真正体现村民个体对集体资产的占有，从而减轻村民对以地生财模式的依赖；四是切实解决广大外来人口的住房问题，以有效抑制城中村的住房需求。基于上述问题，设计改造政策，才有可能切实加快城中村改造步伐。

4.2.2 政策需求

1) 改造点上的具体政策需求

根据到试点村和重点村的调研和情况收集,广州8条改造试点村和3条重点村结合自身实际,提出具体政策需求如下:

白云区三元里村（试点村）要求：解决世居居民安置问题；实施主体由区、街牵头组织；解决村民搬迁资金问题；将村剩余用地划回给村用作经济发展用地；改造方案压缩公建配套，降低改造成本；把属白云山风景区保护范围地块

建筑物层数（高度）放宽到9层；全部减免城中村消防通道改造所发生的税费降低设计及其它相关专业收费标准；将原村的留用地的用地性质改成商业住宅；由政府统筹解决改造资金；放宽改造区域容积率；市政府给予贷款贴息。

白云区槎龙村（试点村）要求：落实改造周转用地；加快审查批准规划设计方案；由政府安排公共设施、市政基础设施配套建设；实施税收优惠。

白云区棠溪村（试点村）要求：解决城市主干道（如白云一线）建设费用；区、街、村统筹解决征地拆迁安置和城中村改造费用。

海珠区沥滘村（试点村）要求：实施税费优惠，减少国家和地方的税费，如：市政、消防、人防、计划、水、电等部门的收费，降低建设成本，减轻农民负担；由政府先行一步投资（只负责修建道路与管线的费用，不负责拆迁补偿）建设改造区域涉及的城市规划道路；安排低息贷款；沥滘村经过改造之后，土地利用将由粗放型向集约型转变，可以节约大片的土地，这些节约下来的土地一部分用于公园绿地建设，改善旧村绿化环境；另一部分结合中轴线、新客运港的建设，允许将其改变性质，便于与中轴线新客运港形成整体的开发态势，

开发区笔岗村（试点村）要求：请政府落实城中村改造的优惠政策，减免改造建设的相关税费，加快实施城市基础设施配套。

黄埔区文冲社区（试点村）要求：安置村民、补偿村民的住宅建设用地一次性转为国有；加快办理相关审批手续；集体经济项目建设用地一次性转为国有，土地出让金和配套设施建设费实施减免或优惠；兴建出租公寓，允许办理正当手续后进入房地产出租市场并减免出租税费；多余房产，允许补税费后办理国有房产证，并作为商品房上市；减免国家和地方各项税费；申请政府拨款3833万元。

芳村区茶滘村（试点村）要求：要求改造区域容积率为2.5~3；减免税费；准许设立临时性机构组织实施改造；请政府支持市政道路的建设资金。

天河区石牌村（试点村）要求：规划容积率提高至5.4；增加商业部分面积；请政府建设部分市政基础设施和公共配套设施；所在区政府财政拿出一部分资金支持改造；市政府实施优惠政策。

天河区猎德村（重点村、位于珠江新城）要求：拆迁和复建完全由村操作，

允许村成立房地产公司，多建的面积允许销售；希望市政府的改造政策以正式文件的形式发布；不进入市场销售部分的建筑面积免收相关税费；其它收费按下限收取，经营部分按面积收取相关税费，地价按 100 元/平方米收；净容积率控制在 6~6.5 之间；取消东西、南北向两条规划路；以隧道方式解决南北向猎德路过珠江的问题；政府代发拆迁公告；市政府设置监督协调机构协助推进各项改造工作。

天河区冼村（重点村、位于珠江新城内）要求：允许建筑密度提高至 46%；允许外来资金介入改造；请求直接报审规划方案；特事特办，加快各项审批进程；改造区域内小学在珠江新城内另行选址考虑。

天河区林和村（重点村、位于火车站旁）要求：规划指标要求容积率 6.74，密度 45.6%，总建筑面积 42.5 万平方米；商业面积 25 万平方米；尽快划出旧村改造红线；小学配套统筹考虑，不在村内设置；允许外来资金介入进行商业开发。

2) 改造面上的总体政策需求

目前，广州城中村改造并没有可操作的、法定性强的政策。2003 年底，张广宁市长针对加快城中村改造问题，提出了三条原则意见：一是改造区域容积率可以适当调整，但必须与周边区域协调；二是复建自用房可减免配套费与土地出让金；三是出售与经营用房的建设要依法缴纳配套费与土地出让金。这作为改造工作的三项具体政策，仍不足以解决改造推进面临的诸多问题。根据改造参与各方的诉求，在以下方面仍有相当纷繁的政策需求。

一是关于改造方式问题，希望在法律、法规允许的条件下，在确保被拆迁人妥善安置并保证原集体经济利益不受损的前提下，允许开发商介入改造工作；**二是关于税费减免问题**，旧村改造需要投入大量的资金，在建设过程中需向政府的多个职能部门缴纳各种各样的税或其他费用，无形中加大了农民的负担，希望政府从税费政策上给予优惠支持，尽量免收或少收国家和地方的税费，如：市政、消防、人防、计划、水、电等部门的收费，尽量降低建设成本，减轻农民负担。**三是关于基础设施建设与维护问题**，在改造过程中，涉及到规划道路建设及市

政管线的敷设，作为支持城中村改造的政策之一，希望政府可以考虑由政府投资将改造所涉及到的城市规划道路及市政管线进行铺设，并且在建设时间上比旧村改造先行一步，使旧村能尽快地构筑起自己的道路及主干管骨架，为旧村改造创造良好的基础设施条件。与此同时，建议政府明确基础设施建成后的维护和管养责任，使改造后的城中村真正城市化；**四是关于改造资金支持问题**，在改造资金支持方面，希望政府可以将低息贷款作为一项优惠政策来支持旧村的改造工作；或者对实施改造的主体安排 3-5 年的启动资金的贴息，以减轻改造负担；希望政府投资建设改造区域的基础设施与配套设施；**五是关于土地使用功能转换问题**，旧村经过改造之后，土地利用将由粗放型向集约型转变，可以节约下大片的土地，这些节约下来的土地一部分用于公园绿地建设，改善旧村绿化环境；另一部分希望政府可以结合周边区域功能的实施，将其改变性质，便于与旧村周边形成整体的开发态势，在促进村经济发展和解决村民就业上发挥积极作用。

4.3 政策设计依据

制定改造政策需要法律、法规、规章和市委、市政府相关政策文件依据，这主要包括七大类：**一是综合管理政策依据**，包括《宪法》、《立法法》、《公司法》、《村民委员会组织法》、《行政许可法》、《消防法》、《治安管理处罚条例》等；**二是规划管理政策依据**，包括《城市规划法》、《城市规划编制办法》、《城市规划编制办法实施细则》、《村镇规划标准》、《广州市城市规划条例》、《广州市中心村规划审批规定》、《广州城市规划管理办法实施细则》、《广州市村庄规划管理规定》等有关法律、法规、规章及广东省城乡结合部规划指引、广州市总体规划、分区规划等；**三是土地及房产管理政策依据**，包括《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、《城镇国

有土地出让和转让暂行条例》、《城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房屋权属登记管理办法》、《城市房地产抵押管理办法》、《城市房屋修缮管理规定》、《广东省房地产开发经营条例》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《广东省城镇房地产转让条例》、《广东省城镇房地产权登记条例》、《广东省城镇房屋租赁条例》、《广东省私有房屋管理规定》、《广东省土地使用权交易市场管理规定》、《广州市房地产开发办法》、《广州市房屋租赁管理办法》、《广州市房地产交易管理办法》、《广州市房地产评估管理办法》、《广州市农村村民住宅建设用地管理规定》、《广州市农村房地产权登记规定》《广州市人民政府关于加强房屋租赁管理的通告》及广州市《城中村改制改造中土地房产权属登记和用地手续衔接的操作办法》等；**四是拆迁与建设管理政策依据**，包括《建筑法》、《城市房屋拆迁管理条例》、《广州市建筑条例》、《广州市城市房屋拆迁管理办法》、《广州市村镇建设管理规定》等；**五是设施配套与维护管养政策依据**，包括《物业管理条例》、《城市住宅小区管理办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城建监察规定》、《广东省物业管理条例》、《广东省城市市容和环境卫生管理规定》、《广州市物业管理办法》、《广州市违法建设查处条例》、《广州市市政设施管理条例》、《广州市城市市容和环境卫生管理规定》、《广州市城市管理监察条例》等；**六是配套管理政策依据**，主要参照税务、土地出让金征缴及使用、城市配套设施建设费的征缴及使用、出租屋管理、环境保护、外来人口管理、社会保障等法律、法规和规章的相关条文要求。**七是广州市委、市政府关于改制、改造及相关管理的政策文件依据**，包括《关于加快村镇建设步伐，推进城市化进程的若干意见》（穗字[2000]17号）、《广州市“城中村”整治建设方案》（穗府办函[2000]180号）、《关于“城中村”改制工作的若干意见》（穗办[2002]17号）、《关于加强我市出租屋管理工作的意见》（穗办[2003]16号）、《关于城中村消防安全整治的通告》（穗府[2003]42号）等。

4. 4 政策设计与选择

根据多元治理理论和政策选择理论，在政府与市场协同模式的框架内，广州的城中村改造政策应该是一个包括主政策和配套政策的系统，参照全国各地城中

村改造政策内容,结合本地城中村的现状和城市的特点,针对现有政策的优点与存在问题,提出以下政策选择与组合,**主政策**包括:一是改造模式与实施主体政策;二是改造规划管理政策;三是改造土地和房产管理政策;四是改造拆迁与建设管理政策;五是设施配套与维护管养政策;六是税费减免政策;七是改造激励政策。**配套政策**包括:一是城中村控制政策;二是出租屋管理政策;三是城中村消防整治政策;四是原村民保障政策。

4.4.1 改造的主政策

为了加快城市化进程,改善城市环境,提高城市规划、建设、管理水平,根据上述政策依据,结合本市实际,制定具体改造政策。广州市385平方公里本期城市规划建设用地范围内138条城中村改造涉及的规划、土地利用、建设和管理,适用本政策。本政策所称城中村,是指在本市385平方公里本期城市规划建设用地范围内,在土地使用、环境景观、社区组织等方面仍保留原农村特征的村(居)民聚居点。市政府设立城中村改造工作机构,统一领导、组织协调本市城中村改造工作。各区人民政府应当设立相应改造工作机构,具体负责本辖区范围内城中村改造的组织实施工作。规划、国土房管、建设、财政、市政园林、环保、环卫、计划、税务和城市管理综合执法等部门应当在各自的职责范围内,配合做好城中村改造管理工作。城中村改造应当充分调动各方面的积极性,依法保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,统筹兼顾国家、集体、个人的利益。城中村改造纳入城市总体规划,统一管理。

1) 改造模式与实施主体政策

实施政府与市场协同改造的模式,强调政府引导、以村集体自主实施改造为主、多元主体协同参与的推进方式,不以房地产开发启动改造工作,实施主体选择原村集体经济组织、由原村集体经济组织改造而来的股份公司或原村经济社、经济联社为改造建立的具有独立企业法人资格的经济组织。

政策说明:

城中村改造涉及复杂的权利义务关系、庞大的改造成本、深入细致的拆迁安置动员工作，除了涉及重大城市基础设施、公共设施建设项目的实施，否则政府不宜直接参与改造的实施工作。既然政府不宜成为改造主体，那么业主、开发商谁更适合成为改造主体呢？考虑到广州市城中村现状建筑规模大、建设强度高、补偿压力大的事实，由业主改造比开发商改造更理想。这是因为，如果由业主改造，不仅容易通过内部自主协调解决拆迁补偿这个重大障碍，避免产生拆迁安置纠纷，还省去了开发商的利润部分，总体上降低了改造项目的建设强度和改造成本。而且，由于城中村业主在长期的私房与集体厂房商铺的出租中积累了较为充足的资金，体现了较强的建设能力，资金也不会成为改造的主要障碍。此外，作为业主代表的城中村集体经济组织（集体股份合作公司或原村经济社、经济联社为改造建立的具有独立企业法人资格的经济组织）本身就具有法人资格，由其作为改造主体在操作上也不存在问题。因此，广州提倡由农村集体经济组织对城中村进行自行改造，在资金不足的情况下，允许社会多元主体投资参与改造。对于部分涉及重大公共利益的城中村改造项目也可由政府组织改造，从而实现政府与市场协同改造的制度安排。

2) 规划管理政策

城中村改造应当符合土地利用总体规划和城市总体规划。城中村改造应与周边环境相协调，容积率、建筑密度、绿地率应参照周边城市建设项目均衡考虑。

市规划行政主管部门应当在一年内制定并公布城中村改造规划编制指引。区规划行政管理部门应当会同区国土、建设行政管理部门，按照因地制宜、合理布局的原则，在两年内确定改造的区域并组织编制本辖区内城中村的控制性详细规划，报市规划行政管理部门批准后公布实施。编制城中村控制性详细规划前，应当充分听取所在区域的原村民或居民的意见。

城中村的修建性详细规划由村（居）民委员会组织编制，报区规划行政管理部门批准后实施。原村民的住宅新村（居住区）建设的修建性详细规划应当参考城市住宅小区规划进行编制，且需注意照顾当地特色。旧村改造与新村建设，需注意历史地段和历史建筑的保护。

新村建设和旧村改造必须按城市规划标准同步统筹配套建设道路、桥梁、绿化、供水管网、排污管网、通信电缆、公交站场、学校、幼儿园、公园、文化体育设施等基础设施和公共设施。

应加强对城中村改造规划的审批管理。控制性详细规划阶段，须按《中华人民共和国城市规划法》“分级审批”之有关规定进行审批。城中村改造区域的规划范围、起始界线、主要控制指标及土地管制等方面的规定，同控制性详细规划的相关成果一起，由城市规划行政主管部门向市民公告并展示一周以上，并对公众意见进行全面审议和合理反馈。

未编制城中村控制性详细规划和修建性详细规划，不得实施改造；未按照城中村控制性详细规划和修建性详细规划进行改造建设的，规划行政管理部门不得为其办理规划报建手续，国土资源管理部门不得为其办理用地手续，建设行政管理部门不得为其办理施工许可手续，房地产行政管理部门不得为其办理房产登记手续，并由规划行政管理部门和城市管理综合执法队伍依法按违法建设查处。

各级人民政府应当将与城中村改造相关的规划工作经费纳入同级政府公共财政预算并严格保障。

政策说明：

一是明确使改造规划（控规层面上）编制主体真正落实到政府规划行政管理部门身上，这需要政府加大对改造区域规划编制经费的投入，规划工作经费纳入同级政府公共财政预算，保障了规划编制的先导性。由政府规划行政管理部门编制改造控制性详细规划，强化了规划原则的刚性，可以通过规划实施，有效防止拆了旧的城中村，又建设新的城中村。

二是明确政府主导的改造区域的控制性详细规划的编制时间要求，使规划不拖改造的后腿，可以适应广州城市建设快速发展、城市化进程不断加快的新形势。

三是强调城中村改造应与周边环境相协调，容积率、建筑密度、绿地率应参

照周边城市建设项目均衡考虑，这样一来可以避免出现规划条件偏低或过高的两种极端倾向，保护了改造主体和原村民的合法权益，保障了城市形态在改造区域的良性延续，维持了城市景观的一致性，从规划条件控制上避免了城市环境的恶化。

四是明确了规划审批的程序和公开、透明的规划评审市民参与机制，使规划审批与修改随意性、人为因素减少，增强了规划的公开性和参与度。

3) 土地和房产管理政策

一是城中村的集体土地依法转为国有土地后，按照国有土地进行管理，并依法确认国有土地使用权，办理国有土地使用权证。

二是城中村行政管辖范围内的剩余集体土地转为国有土地后，其合法土地使用权人和用地功能性质不改变，原农用地承包人继续享有国有农用地的承包经营权，对转制后的土地使用权人核发国有土地使用证。转制后的原村建设用地按历史用地办理建设用地手续和土地登记手续。

三是城中村集体土地转为国有土地后，该土地、房产进入市场或改变用途，发生扩建、加建、改建的，应按规定补交国有土地使用权出让金及有关税费。如在集体土地转为国有土地时，政府未对原村集体经济组织给予补偿的，政府应当将收缴后的土地使用权出让金的全部应用于该改造区域的公共设施、基础设施的配套建设、原村民的就业安置、社会保险、医疗保险、养老保险服务和公益事业等。

四是宅基地的处置，经市国土房管局宅基地清查后，合法的宅基地及建筑按《广州市农村房地产权登记规定》换发《房地产证》。今后不再配给住宅留用地。

五是城中村原村民在政府已补偿的土地上复建自住房屋的，由原村集体经济组织统一向市规划、国土房管部门申请用地，并免交土地使用权出让金；建设经营性项目的，应依法交纳土地使用权出让金及有关税费。

六是土地已被国家依法征用的城中村改造需要异地建设的，其所需要的土地由市统一预留指标，并依法呈报有批准权的人民政府批准后使用。因城市建设

需要收回转制土地的使用权的，应按有关规定办理相应手续，并对原有的土地使用人依法给予合理补偿。

七是城中村改造实施中，改造主体利用富余的用地筹集改造资金，采取改造主体拆迁并依法转制、政府征收并统一专题出让、市场投资主体购买并依规划建设模式融通资金，政府把出让收入主要用于填补改造主体在土地拆迁安置上耗费的成本。

八是城中村转制后农民集体所有土地转国有土地的操作程序^①：经批准转制且村民全部转为城镇居民的城中村，其农民集体所有土地参照国有历史用地确权登记的程序办理国有土地使用权确权手续，由区局受理立案并初审，送市局产权地籍处立案、牵头审核、提出确权意见，核发国有土地使用证或国有土地使用权权属证明书。国有土地使用者为原农民集体土地的所有者或使用者，土地用途按土地管理法的规定分类，并注记“根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第（五）项的规定和撤村改制批准文件（文号），办理国有土地确权登记”。

九是在城中村农民集体土地转为国有土地、并按照国有历史用地确权后，原集体土地上的房屋权属按下列情况分别处理：**已办理集体土地房地产证的房屋**，在集体土地转为国有土地后，换领国有房地产证，并注记“根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第（五）项的规定和撤村改制批准文件（文号）确权，未缴纳国有土地使用权出让金”。其中属村集体经济组织的房屋换领国有房地产证的，由区局受理、提出审查意见送市局产权地籍处审核同意后，区局方可发证。**尚未办理集体土地房地产证、经审查符合《广州市农村房地产权登记规定》第十九条规定的房屋**，在集体土地转为国有土地后，按规定的条件和程序确认土地使用权和房屋所有权，核发国有房地产权证，并注记“根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第（五）项的规定和撤村改制批准文件（文号）确权，未缴纳国有土地使用权出让金”。**1987年1月1日（《土地管理法》实施之日）起至1998年12月31日（《土地管理法》修订后实施之日前）止，原村民经批准使用原农民集体所有的土地兴建房屋但超过规定标准（包括**

^①参阅广州市《城中村转制改造中土地房产权属登记和用地手续衔接的操作办法》。

一户多宅和一宅超面积)的房屋,在集体土地转国有土地后,由建房者对超出标准部分按历史用地补交土地使用权出让金后,予以确认土地使用权和房屋所有权,核发国有房地产权证,并注记“根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第(五)项的规定和撤村改制批准文件(文号)确权,其中**平方米已缴纳土地使用权出让金”。1987年1月1日起至1998年12月31日止,原村民未经批准或者超过批准的面积(包括一户多宅和一宅超面积)占用农民集体所有土地建设的房屋,在集体土地转国有土地后,依照城市规划和土地管理的有关规定处理后允许保留使用的房屋,在申请补缴土地使用权出让金后可办理国有房地产权登记,在房地产证上注记“根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二章第二条第(五)项的规定和撤村改制批准文件(文号)确权,已办理有偿使用手续”。除上述情况外,本类其他房屋不予办理房地产权登记。1999年1月1日(《土地管理法》修订后实施之日)起,原村民未经批准或者超过批准的面积(包括一户多宅和一宅超面积)占用农民集体所有土地建设的房屋,按修订后《土地管理法》及其相关法规的规定执行。离婚后返村的村民及其子女,回原籍的职工、复员退伍军人和离退休干部,在2001年10月1日(《广州市农村村民住宅建设用地管理规定》施行之日)前回乡定居的华侨和港澳台同胞使用集体土地兴建的房屋,在集体土地转国有土地后,参照原村民房屋的标准和办理程序予以确认其土地使用权和房屋所有权。城中村内占用集体土地建设的农村“集资房”,按照市政府《关于处理我市农村集资房问题的决定》(穗府[1997]48号)处理。

十是城中村转制后原农民集体所有土地上房屋权属登记的操作程序:在城中村农民集体所有土地转为国有土地、并按照国有历史用地确权后,其土地上合法建筑物可申办国有房地产权证。市局委托区局受理城中村转制改造后房屋确权登记的立案、发证。区局每月初将上月核发的撤村改制国有房地产权证报市房地产登记所备案,市登记所定期将备案资料移送档案馆。

十一是城中村转制后办理建设用地手续的衔接办法:转制后征地补偿安置的衔接手续。转制前政府征地机构或用地单位已经依法与村集体经济组织或村民委员会签订的征地补偿协议,转制后继续按协议执行,转制成立的股份公司应

提交撤村改制批准文件和工商登记文件给签订征地补偿协议的政府征地机构或用地单位,以便协议的继续履行。各项补偿安置手续按以下方式办理:原应由村集体经济组织获得的各项征地补偿费用,由转制成立的公司继续收受和管理;原应支付给村民个人的各项补偿费用,直接支付给办理农转非手续后的原村民个人;原需村集体经济组织配合办理的各项用地手续,由转制成立的公司配合办理;转制前政府征地机构与村集体经济组织签订征地补偿协议已商定留地面积、但未确定具体选址的,由政府征地机构按原商定单位面积土地的补偿标准乘以留地面积的乘积金额支付补偿费用;各项征地补偿款全额支付完毕、各项安置措施落实后,村集体经济组织、村民个人、转制成立的公司和已办理农转非手续的居民个人,不得对原集体土地提出任何土地权利要求。

转制前原村集体经济组织或村民委员会经依法审批取得《建设用地通知书》(或《关于办理建设用地手续的通知》)和《建设用地批准书》,按下列办法办理变更手续:**属于自建自用的**,在不改变用地性质的前提下,可以直接变更为转制后成立的公司,各项税费可仍按原农民集体所有土地办理用地手续的规定缴纳。变更《建设用地批准书》时注明“根据撤村改制批准文件(文号)变更,未办理土地有偿使用手续。”;**属于经批准与他人合作建设的**,在不改变用地性质的前提下,只变更原村集体经济组织或村民委员会为转制后的公司,土地使用权出让金和各项税费必须按国有土地办理用地手续的规定缴纳。

十二是转制前原村民个人经依法审批取得《建设用地批准书》,按下列办法办理变更手续:转制前原村民个人依法取得《建设用地批准书》进行自用住宅建设的,用地人不予变更,《建设用地批准书》上注明土地所有权性质为“国家所有”,并注明“根据撤村改制批准文件(文号)变更,未办理土地有偿使用手续。”

十三是原村民宅基地上合法建筑物,建筑面积 300 平方米以内(含 300 平方米)物业可以采取等面积复建安置补偿,超出部分合法面积采取货币补偿。

政策说明:

一是完善集体土地转制为国有土地的具体补偿和税费减免措施，政策强调如在集体土地转为国有土地时，政府未对原村集体经济组织给予补偿的，政府应当将收缴后的土地使用权出让金的全部应用于该改造区域的公共设施、基础设施的配套建设、原村民的就业安置、社会保险、医疗保险、养老保险服务和公益事业等。进一步调动原村民申请土地改变性质并办理确权登记的积极性。

二是明确界定宅基地建房的总建筑面积。在《广州市农村村民住宅建设用地管理规定》第八条第二款明确“新批准的住宅建设用地面积按如下标准执行：平原地区 80 平方米以下，丘陵地区 120 平方米以下，山区 150 平方米以下。”基础上，规定三层半合法建筑（约 300 平方米）予以确认面积并实物补偿，再加建合法部分，货币补偿，切实降低城中村改造的建筑总量。

三是为改造存留的土地引入合法投资主体、盘活土地资源创设了合法模式，政策明确城中村改造实施中，改造主体利用富余的用地筹集改造资金，采取改造主体拆迁并依法转制、政府征收并统一专题出让、市场投资主体购买并依规划建设模式融通资金，政府把出让收入主要用于填补改造主体在土地拆迁安置上耗费的成本。

四是提供了明晰的土地、房产转制、确权、办证的程序和手续，细化了土地、房产的办理区间，使村民能准确判断、及时办结相关手续。

4) 拆迁与建设管理政策

城中村改造以自主改造为主、政府改造为辅的方式进行。实行自主改造的，由原村集体经济组织、原村集体经济组织改造而来的股份公司或原村经济社、经济联社为改造建立的具有独立企业法人资格的经济组织实施。实行政府改造的，由区人民政府根据城市规划和实际情况组织实施。

城中村改造资金的筹集按照原村集体经济组织、原村民、原村集体经济组织改造而来的股份公司或原村经济社、经济联社为改造建立的具有独立企业法人资

格的经济组织出资为主、社会多元主体参与为辅的原则进行。市、区人民政府对规划建设方案编制及公共设施和基础设施配套建设所涉及的投资给予支持。

城中村改造应首先解决原村民的居住和安置问题。制定城中村改造的总体实施方案应当充分听取原村民和居民的意见。用于安置原村民的复建自用房，减免市政府权限内属于市财政收入的税收和行政事业性收费。减免税费的复建房面积，由区国土房管部门按合法登记的面积核定。

原村集体经济组织在建设好原村民的居住用房和符合城中村控制性详细规划的前提下，可以建设发展集体经用房和用于原村民出租的公寓式房屋，其收益可以作为企业资产按股份量化到个人，也可以出售或分配给原集体经济组织成员。

城中村改造建设项目所有报审手续由市、区建设行政主管部门根据项目规模统一收案，分送各相关主管部门审批，30 个工作日完成；实施主体必须依审定方案及审批事项建设，未经审批或不依审定事项建设，必须依法拆除，并追究责任人的相关责任。

城中村改造需拆除住宅用房的，被拆迁人可以选择货币补偿，也可以选择产权调换。鼓励改造实施主体以住宅面积置换其他功能的房屋，在有效降低建设规模、优化建筑形态的前提下，政府有关部门在以影响城市总体规划为原则，在规划审批中予以支持。

自行改造城中村的，可以根据本村实际情况，按照公平合理的拆迁补偿安置原则自行决定拆迁补偿安置方案，与原村民协商确定补偿标准，并报市拆迁行政主管部门和区人民政府备案。在改制后的国有土地上由政府实施拆迁的，按照《广州市城市房屋拆迁办法》等有关法律法规执行。

原村民在其合法宅基地上建设的住宅，符合城中村改造规划，未超过基准建筑面积的，在城中村改造完成后，核发房屋所有权证。非城中村村民占用集体土地建设房屋，或购买在集体土地上建造的房屋，城中村改造完成后经确认符

合改造规划的，补缴土地使用权出让金及有关税费，可办理国有土地使用权证和房屋所有权证；不符合改造规划的，应予拆除，由拆迁人给予补偿。

政策说明：

一是为在集体土地上的拆迁设计了在经批准的规划条件下协商一致的拆迁模式，政策明确自行改造城中村的，可以根据本村实际情况，按照公平合理的拆迁补偿安置原则自行决定拆迁补偿安置方案，与原村民协商确定补偿标准，并报市拆迁行政主管部门和区人民政府备案。

二是强调只有在改制后的国有土地上由政府实施拆迁的，才按照《广州市城市房屋拆迁办法》等有关法律法规执行。避免拆迁纠纷的发生。

三是简化建设审批程序、加快报建时间、明确违法建设的责任。政策明确城中村改造建设项目所有报审手续由市、区建设行政主管部门根据项目规模统一收案，分送各相关主管部门审批，30个工作日完成；实施主体必须依审定方案及审批事项建设，未经审批或不依审定事项建设，必须依法拆除，并追究责任人的相关责任。

四是采取功能置换的办法减低改造区域的建筑总量，改善区域城市景观。政策明确鼓励改造实施主体以住宅面积置换其他功能的房屋，在有效降低建设规模、优化建筑形态的前提下，政府有关部门在以影响城市总体规划为原则，在规划审批中予以支持。

5) 设施配套与维护管养政策

城中村改造区域内道路、绿化、排污、环卫等基础设施和公共设施由改造主体按规划要求负责建设；改造区域外围的道路、绿化、排污、环卫等基础设施和公共设施，由政府同步组织建设。

符合规划要求的基础设施和公共设施应当确认产权并保留用地。改造实施主体在市政府规定的期限内无偿提供改造区域外基础设施和公共设施用地的，市政府优先安排建设。

改制后的城中村的基础设施和公共设施维护和管养纳入市政统一管理范围。有关事权参照现行市、区分管范围和分级管理的原则实施，管护经费原则上由区市政维护费承担，由于管护面积的增加，需要增加的管护经费，按市、区两级使用城市建设维护经费的办法在新的财政年度根据实际予以调整。

城中村改制后，环境卫生管理按市环卫局制定的《广州市城中村环境卫生管理方案》实施。在区环卫局的指导下，通过公开招标择优选择保洁公司，承担原由村负责的保洁任务，所需的经费，由转制后的居民按城区标准每户每月10元收取的费用中开支，不足部分由区环卫经费补贴。垃圾运输车辆购置、更新及垃圾运输、处理经费，按城区现行管理办法执行。

政策说明：

一是界定了基础设施与公共设施配套建设的责任与范围；

二是明确了加快实施基础设施与公共设施建设的途径，政策指出改造实施主体在市政府规定的期限内无偿提供改造区域外基础设施和公共设施用地的，市政府优先安排建设。

三是明确了基础设施与公共设施后续管理与维护的有效资源保障。

6) 税费减免政策

在市政府规定的期限内实施城中村改造的，减免符合改造规划的居民（原村民）复建自用房及与之相配套的学校、医院、幼儿园等公共设施在市政府权限内属于市财政收入的税收和行政事业性收费。申办减免的建设税费项目，由改造实施主体在建设项目报建时统一送案，由建设行政主管部门审定是否属于可以享受税费减免的范围，才分送具体审批部门处理，集中回复。先建后拆的，在拆除旧房后由区国土房管部门核定合法有证面积后返还该减免的费用。该减免政策5年内有效。

给予减或免的建设税费项目如下：

免收部分，纳入城中村改造规划的居民（原村民）复建自用房及与之相配套的学校、医院、幼儿园等公共设施，免收其配套设施建设费（含市政建设配套费、消防设施配套费、污水集中处理建设费、小区配套设施缺口统筹金、教育设施

配套费等)。纳入城中村改造规划的居民(原村民)复建自用房免征城市维护建设税,包括:城建税收;教育费附加;堤围防护费。纳入城中村改造规划的居民(原村民)复建自用房免收国有土地使用权出让金。免收自来水“干管分摊费”(即两费:供水增容费和输水干管工程分摊费;此条仅适用属于城中村改造建设的农村改水点并按该村的实际农村用水人口核算)。免收供电有关负荷及其设施费。

暂缓缴纳国有土地使用权出让金,适用以下情况:一是已办理集体土地房地产证的房屋,换领国有房地产证;二是尚未办理集体土地房地产证、经审查符合《广州市农村房地产权登记规定》第十九条规定的房屋,按规定的条件和程序确认土地使用权和房屋所有权,核发国有房地产权证的。若以上情况房地产进入市场交易,须补缴国有土地使用权出让金。

减收部分,1987年1月1日(《土地管理法》实施之日)起至1998年12月31日(《土地管理法》修订后实施之日前)止,原村民经批准使用原农民集体所有的土地兴建房屋,超过规定标准(包括一户多宅和一宅超面积)的,由建房者对超出标准部分按历史用地补缴50%国有土地使用权出让金后,予以确认土地使用权和房屋所有权,核发国有房地产权证;减收招投标服务费(其中免收场地费,交易费不减);减收质量安全监督管理费50%:质监费减半(原为1‰);安全管理费减半(原为1.5‰);减收建筑垃圾处置费50%(原为3元/平方);减收编制(评估)环境影响报告书(表)费,按国家规定的下限收费;减收气象防雷费50%;减收防空地下室易地建设费50%;房屋测量费,按《转发省物价局关于制定我省房地产测绘收费标准的通知》(穗价[1998]246号)标准收;房地产登记费,对特困户或面积在20平方米以内的居民住宅,可按30元/宗收取;减收管道煤气“初装费”,按原收费标准,对城中村改造居民用户减200元/户,工业、商业、公福户增容费减300元/立方米。

政策说明:

一是明确了税费减与免的内容、标准、程序。

二是强调在市政府规定的期限内实施城中村改造的，才可以减免在改造期间市政府权限内属于市财政收入的税收和行政事业性收费，使税费优惠政策真正起到促进改造实施的作用。

三是采取了对自主实施改造的主体的激励机制和相关政策，政策明确减免政策 5 年内有效，促使各方形成加快改造、积极改造的氛围。

7) 改造激励政策

在市政府规定的期限内（如 5 年内）对实施城中村改造的主体，可以依申请提供政府贴息或低息贷款。政府安排一定规模的安置周转用地，采取先改先得的办法，提供给先行实施改造的区域和主体。

政策说明：

一是通过提供一定规模的政府贴息、低息贷款和安置周转用地，促使各城中村加快改造步伐。

二是通过提供一定规模的安置周转用地，分散安置城中村村民，避免新的依血缘人口集聚，产生族群纠纷。

4.4.2 改造的配套政策

1) 城中村控制政策

城中村改造只是对既成事实的被动反应，如何在高速城市化过程中主动避免城中村形态恶化现象的出现具有更大的现实意义。城中村虽然产生于高速城市化过程中，除非在城市发展中及时对农村的土地和房产采取先行统征的办法，否则无法避免城中村的出现，但城中村形态恶化现象的出现并非高速城市化的必然结果。城中村形态恶化现象的产生实际上是政府对原农村问题的难度认识不

深、准备不足、管理不到位的结果：在政府没有积极引导原农村集体经济找到适合的发展道路，或提供足够的就业机会的情况下，城中村选择以地生财的发展模式就不可避免；在政府未将城中村的管理纳入全市统一的社区管理体系之中的情况下，对本村人实行传统的村落式管理而将数倍于自己的外来人口排除于社区福利和管理之外，便是城中村的必然选择；在政府不能给予农村集体和村民适当的征地补偿、履行严格的征地手续从而将城中村土地彻底国有化的情况下，任何折衷、替代的做法，都只能将土地产权关系复杂化，都只能听任城中村违法建设泛滥却无能为力。事实上，如果在城市化之初，政府不把原农村问题“打包”留给城中村，而是将其直接纳入城市发展的统一部署之中的话，其成本将远小于今天城中村的改造治理成本。正式基于上述判断，才把城中村控制政策摆到如此重要的位置，选择以下系统的政策措施，希望在城市化之初，把农村问题直接纳入城市发展的统一部署之中，达至城乡统筹发展的目标。

关于规划管理

城市规划发展区内的村庄，应当与城市规划发展区同步改造建设。城市规划发展区以及城市规划发展区内的村庄，由市人民政府另行公布。市规划行政管理部门应当根据土地利用总体规划和城市总体规划制定并公布城市规划发展区内村庄规划编制指引。各区规划行政管理部门应当负责编制城市规划发展区内的村庄的控制性详细规划，报市规划行政管理部门批准后依法组织实施。城市规划发展区内村庄的控制性详细规划中应当确定村域内的建设用地、道路和设施的布局。编制城市规划发展区内的村庄的控制性详细规划前，应当充分听取所在区域的原村民或居民的意见。城市规划发展区内村庄的修建性详细规划由村民委员会组织编制。城市规划发展区的村庄规划应与城市总体规划、分区规划等上层次规划的空间布局与控制原则相协调，重点保障区域交通通道、市政走廊、环城绿带、区域绿地等战略性资源和重要的公益设施和重点项目用地。同时，根据各村所在的不同区位的要求，提前做好各项建设指标的控制，为城市空间拓展预留空间。城市规划发展区内的新村建设的修建性详细规划应当参考城市住宅小区规划进行编制，且需注意照顾当地的特色。旧村改造规划应结合新村建设，并需注意历史

地段和历史建筑的保护。⁽¹⁾

关于土地管理

依据现行法律框架改革农地征用制度,依据现行的《宪法》(2004年修订)、《土地管理法》(1998年修订)和《城市房地产管理法》(1995年1月1日实施)的法律框架,严格区分公共目的征用和其他目的征用,并据此执行不同的土地征用补偿办法。公共目的征用的补偿可以由法律或者地级以上市政府定价,在缺乏农地交易市场而没有土地市场价格形成的情况下,被征用土地本身的赔偿应该根据其最高层次和最佳用途进行估价,尽可能接近真实的土地价值(扣除预期土地将变为公共用地而引起的价格上涨的部分)。对于其他目的的征用,则应该更多地引入竞争机制和谈判机制,从而使得土地所有者的土地收益权在征用过程中得到有效的保护。加强对宅基地的管理,推进农民建房的集约化。各级政府应从农村人口向城镇转移的城镇化大趋势着眼,有计划地控制农村农民宅基地建设,逐步实行农村住房的继承权制度,固化村民住宅用地规模,取消新增农村住宅建设用地指标。

关于建设管理

严格限制农村住宅分散建设。村庄居住建筑应有意识地从单家独院的形式引向联体式、联排式或集合公寓式的形式,提倡以代建、统建的方式建造联体式或集合公寓式住宅替代各户分散建设的独立式低层住宅。在尚无条件实现公寓住宅的村庄地区,可建设一些多户联列、跃层叠加的集合式住宅作为过渡。以规划引导和管理农村住宅建设,积极推进农村住宅制度改革,大力发展公寓式住宅,推进住宅社区建设,提高土地利用效率和建设水平。严禁村民个人自建住宅,一律由村集体按实际需要申请村民住宅建设用地,统一规划、兴建公寓式住宅和联体式住宅,并逐步推向旧村改造。城市规划发展区内新村建设与旧村改造的建设项目必须依照城市规划区建设项目的审批程序,编制具体的建设方案,并按法律、法规规定的程序进行审批。对区域交通通道、重要的公益设施、重大建设项目以及列入城市近期建设的其他项目,严格按照“一书两证”制度(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证)进行控制;对于远离城

⁽¹⁾ 参阅广东省城乡结合部规划指引。

区，且对城市近中期发展没有多大影响的一般地区，其村庄建设按照“一书一证”制度（建设项目报建申请书和建筑许可证）进行控制。在城市规划发展区内的村庄房屋确有必要修缮的，应当经法定程序申报后，按原规模进行。

关于配套建设

城市规划发展区内的村庄进行新村建设和旧村改造时，必须按城市规划标准同步统筹配套建设道路、桥梁、绿化、供水管网、排污管网、通信电缆、公交战场、学校、幼儿园、公园、文化体育设施等基础设施和公共设施。必须集中布置公共设施，严格限制“马路经济”的蔓延。引导商贸活动到成“行”成“市”经营。励以各级聚居点为中心集中建设教育、文化娱乐、医疗福利等公共设施。城市规划发展区内的新村建设的配套既要考虑服务城市居民，又要考虑服务乡村腹地及外来人口的需求。设施配套指标要综合考虑城乡结合部的人口构成，合理确定服务配套类型、项目、规模和服务范围。

关于对违法用地、违法建设的查处

城市规划发展区内的村庄总的规划建设必须符合《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国水法》和《城市绿化条例》、《基本农田保护条例》的有关规定。城市规划发展区内的村庄的所有建筑一律纳入城市规划、建设的管理范围，同时严格农民修建房屋的审批程序，加大对违法用地、违法建筑的惩罚力度。城市规划发展区内的村庄的一切违法用地、违法建设行为，应按《中华人民共和国城市规划法》第五章、《中华人民共和国土地管理法》第七章、《中华人民共和国环境保护法》第五章、《中华人民共和国文物保护法》第七章、《中华人民共和国水法》第六章、《城市绿化条例》第四章、《基本农田保护条例》第五章的相关规划进行惩罚。各级城市管理综合执法队伍应当建立日常巡查和报告制度，依法对在城市规划发展区范围的村庄内违反土地、规划、建设管理的行为予以查处。建设、勘察、设计、施工、监理单位因承接城市规划发展区内的村庄的建设工程，违反规划、土地、城市管理等有关法律、法规受到处理的，由原资质审批部门依法责令限期整改；整改未达标的，视情节轻重予以降低资质等级或者注销资质证书。在城市规划发展区范围内的村庄越权审批或者其他违法审批建设的，由其所在

单位或者上级主管部门给予有关责任人员行政处分。

政策说明：

一是控制政策所适用的城中村主要是指新修编的城市总体规划明确的城市规划发展区范围内的村庄，是广州市行政区域内建设形态仍然较为良好的城中村，是农村政治、经济、生活、社会形态仍然存在、还没有实施改制的城中村，是在广州市 385 平方公里本期城市规划建设用地外、138 条需要实施改造的城中村以外的村庄，这些村庄不少处于新修编的城市总体规划划定的新火车站、新白云国际机场、大学城、琶洲会展中心、广州新城、南沙开发区、科学城等重点发展区域内，应当与重点发展区域同步改造建设。上述政策也同样适用于目前已明确的 138 条城中村里面规划建设形态保持较好的村落的控制。

二是此类村庄的控制与规范改造建设对有效推进 385 平方公里本期城市规划建设用地内的城中村的改造、减少日后改造工作的压力具有至关重要的作用，可以避免日后彻底改造所需要实施的大规模拆迁，是对社会资源的节约和有效保护。

三是城市规划发展区范围内的村庄的控制是其它城市在改造城中村工作推进中往往忽略的重要工作，不能尽快制定相关政策，就不可能有效遏制城市规划发展区范围内村庄的形态随着城市建设高速发展而急剧恶化的趋势，改造任务只会越来越多，也就不可能从源头铲除形态恶劣的城中村，就达不到最终实现彻底完成城中村改造任务的目标。

2) 出租屋管理政策⁽¹⁾

对于城中村的出租屋，根据《广东省城镇房屋租赁条例》等有关法律法规，执行房屋租赁市场准入制度、房屋租赁管理制度、出租屋安全巡查制度；凡未取得产权的、产权有争议或产权受到限制的、不可分割的共有房屋未取得其他共有

⁽¹⁾ 参阅广州市《关于加强我市出租屋管理工作的意见》（穗办[2003]16号）

人同意的、属违法建筑的、不符合安全标准的、已抵押且未经抵押权人同意的、法律法规禁止的，要限期整改，整改不合格的，一律不得出租；对违法违规租赁行为要严格依法处罚，维护法律法规的尊严。

加强对出租屋的治安和消防管理，对违反规定的出租屋主（代理人），按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和《消防法》的有关规定，视情节分别给予警告、罚款、治安拘留等处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任；要积极探索将出租屋作为个体旅馆管理的模式，按照国务院《旅馆业治安管理办法》、公安部《租赁房屋治安管理规定》和《广东省出租屋暂住人员治安管理规定》等法规的有关规定，对出租屋试行旅业式管理，做到“人来登记，人走注销”，并定期上门检查督促出租屋主落实登记措施，对不依法依规履行登记手续的出租屋主，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》第二十九（五）款规定进行处罚。

要对登记在册的出租逐一进行核查，属于违法建筑的出租屋依法作出处理决定或交城市规划部门处罚；对城郊结合部的违法建筑要加强巡查和监控，发现一宗清拆一宗，坚决刹住抢建歪风。要对出租屋主加强有关税收法律法规教育，进一步加大税收征管力度，减少税收流失，对偷税、漏税、抗税行为依法惩处。

物价部门要及时颁布收费规定，核发收费许可证；认真检查督促按规定的项目和标准进行收费。劳动和社会保障部门要督促用人单位切实负起对居住在出租屋员工的管理责任，要求员工不要租住不符合标准的房屋，定期上门检查员工的住宿安全情况；督促用人单位主动缴交“使用流动人员调配费”。计生部门要按照《广东省人口与计划生育条例》的规定，与出租屋主签订计划生育责任书，禁止出租屋主向没有计生证明和政策外怀孕的已婚育龄人员出租房屋。对拒绝、阻碍计划生育行政部门执行公务的出租屋主主要依法进行查处。工商部门要按照《无照经营查处取缔办法》（国务院 2003 年 370 号令）的规定，对利用出租屋进行无照经营的行为坚决予以查处。规划部门要抓紧制定城中村改造规划方案，特别是要尽快拿出城区内 20 多个城中村的改造规划方案；加强对出租屋的规划管理，对擅自改变房屋使用性质，擅自加、改、扩建等违法建设行为，依法予以处罚。

落实出租屋管理机构，明确出租屋管理工作上有人抓、中间有人管、基层有

人落实。市、区（县级市）分别成立出租屋管理工作领导小组及办公室，办公室设在市、区（县级市）人民政府办公厅（室），并作为其内设处（科），负责领导小组日常工作，配若干名行政编制。要在全市街（镇）建立和健全出租屋管理服务中心，为事业单位，配若干名事业编制，经费由区、县级财政核拨。同时，全市各街（镇）可根据实际需要设立非户籍人员办证点，以此为基础形成一套完整的工作机制，承担起出租屋管理的具体组织工作。

按照每 100—120 间出租屋配一名出租屋管理人员的标准建立出租屋管理人员队伍。出租屋管理员由街（镇）按市出租屋管理办公室制定的条件直接招聘，并负责管理、培训，支付工资福利。

强化征管工作，确保经费落实，要继续按照“两费一税”上缴后按比例下拨的办法为出租屋管理提供专项经费，加大“两费一税”的征收力度。继续向用工单位征收每人 10 元的“使用流动人员调配费”；向居住半年以上的非本市户籍人员收取每人每月 2.5 元的“治安联防费”；对个人出租用作住宅的自有房产，月租金高于 1000 元（含 1000 元）的出租屋主按照 10%的综合征收率征收相关的地方税费，包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、房产税（城市房地产税）和个人所得税，月租金低于 1000 元的出租屋主则按 6.7%综合征收率征收，其中对符合免征城市房地产税的外籍个人（包括华侨，香港、澳门、台湾同胞）可凭地方税务机关的免税证明，在有效免税年度内减按 2.7%综合征收率征收相关的地方税费。对个人出租用于非住宅的自有房产，月租金高于 1000 元（含 1000 元）的出租屋主按照 14%的综合征收率征收相关的地方税费，包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、房产税（城市房地产税）和个人所得税；月租金低于 1000 元的出租屋主则按 10.7%综合征收率征收，其中对符合免征城市房地产税的外籍个人（包括华侨，香港、澳门、台湾同胞）可凭地方税务机关的免税证明，在有效免税年度内减按 6.7%综合征收率征收相关的地方税费。对“两费一税”上缴后市留成部分实行市区分成，即市 10%、区 90%，下拨给区的部分要确保 85%以上拨给街（镇）。委托出租屋管理服务中心代征非住宅类出租屋综合税收，并给 5%的手续费用于出租屋管理。

政策说明：

一是强调出租屋管理是城市管理和治安管理的一项重要内容，出租屋管理工作的好坏，直接影响城市形象、社会秩序和治安状况，其次，要增强解决出租屋管理工作中存在问题的紧迫感。出租屋中存在的消防隐患和犯罪活动，严重威胁人民群众的生命和财产安全；以出租屋为窝点的制假贩假等到活动，严重扰乱市场经济秩序；出租屋中存在的脏、乱、差现象，严重影响我市作为现代化大都市的形象；

二是明确出租屋管理事关城中村改造成本和改造后新区管理的大局，是城中村改造的必须辅助政策，出租屋管好了，降低了村民对违法建设获得出租收入的期望，减少违法建设行为发生，降低改造成本，优化村环境和形态；通过强化和规范出租屋管理，作为村民在失去土地后主要经济来源，出租屋经济得到科学规范，村民合法利益得到有效保护，改造的动力得到增强。

三是政策既明确管理要求、管理方式、处罚类别、处罚依据，又细化管理机构、管理人员、管理经费和管理义务，具有较强的操作性和适应性。

3) 城中村消防整治政策⁽¹⁾

一是城中村要按照以下要求进行消防安全整治：设置消防通道，消防车通道应与其他车道连通，平行道路的中心线间距不应超过 160 米，其净高不低于 5 米，净宽不应少于 6 米；完善消防给水系统，消防给水管网应成环状布置，室外消火栓的间距不应超过 120 米，保护半径不应超过 150 米。**二是城中村出租屋按照以下要求进行消防安全整治：**提供给承租人的人均居住面积不得少于 3 平方米，且不得在房间内设置住人阁楼和 3 层以上的床位；厨房应单独设置，房间墙体不得使用可燃材料；应设有直接楼房天面的楼梯，楼梯宽度不得少于 1 米，其中楼高 3 层以上且居住 50 人以上的应设有 2 座楼梯；每个楼房窗户、阳台的防盗网均应设安全出口，并保持其性能完好；楼高 6 层以上的出租屋还应同时在每个楼内明显易于取用地点设置室内消火栓；不得乱拉乱接电线和电器设备，不得堆放易爆物品。

⁽¹⁾ 参阅广州市《关于城中村消防安全整治的通告》（穗府[2003]42 号）。

出租屋的业主是出租屋整体消防安全的第一责任人，对出租屋的消防安全负责，承担消防安全整治责任。出租屋业主应当与承租人以书面形式明确各自的消防安全责任范围。各区、县级市人民政府管理委员会、街道办事处或镇政府、社区居委会或村委会的主要负责人是辖区内城中村消防安全第一责任人。城中村所在地的街道办事处或镇政府、公安派出所、居委会或村委会应当定期对出租屋进行消防检查，对居住 50 人以上的出租屋，应纳入消防安全重点单位管理；发现不符合消防安全要求的房屋出租的，应当及时制止，依法处理。出租屋业主及承租人不履行消防安全责任的，由公安机关依法给予行政处罚；造成火灾事故，构成犯罪的，移送司法机关追究其刑事责任。负有城中村消防安全整治责任的单位不积极履行消防安全整治责任，或徇私舞弊、玩忽职守的，追究其消防安全第一责任人和有关责任人员的行政责任；情节严重的，移送司法机关追究其刑事责任。

政策说明：

一是通过规范城中村及村内出租屋的消防安全行为，为改造创造良好的环境和稳定的社会局面。

二是明确设置消防通道和完善消防给水系统的具体要求，为城中村改造和新区建设提供规范的消防安全条件和设计指引。

三是通过落实消防规范，实施消防安全整治任务，在村整体经济实力还不是太强的情况下，寻求一条城中村改造的辅助途径，先行达到抽疏建筑，开道路，拆除违法建设的目的，降低日后改造的成本，减轻改造压力，达到改善环境质量的目的。

4) 原村民保障政策

城中村改制后居民的社会保障问题，结合城中村改制，建立和完善“农转非”人员的社会保障制度；城中村转制后的居民，享受城市居民同样的社会保障；已参加工作的“农转非”居民，按规定参加相应的社会保险，享受有关的社会保险待遇；从征用土地补偿金中和村集体经济组织的公积金及其它收益中提取社会养老保险费，为城中村农转非的人员多渠道实施养老保险服务。还可以通过另外三种方法解决城中村改制后居民的社会保障问题：一是建立土地银行，

通过滚动开发收益来集体参保；二是通过商业保险公司来进行运作；三是专门建立区别于城镇的一套保障制度。

城中村改制后居民的经济来源问题，一是积极解决就业问题，一方面开展就业培训工作，为解决城中村“农转非”居民的工作出路问题，要在城中村改制中全面推行劳动预备制度，各区劳动就业训练机构要为城中村有劳动能力和就业要求的居民（原村民）开设专门的技术培训，可由居民选择参加减、免费培训一次，培训经费由区财政专项资金列支。另一方面积极推荐就业，认真做好“农转非”居民的推荐就业工作，充分利用市、区、街道、居委会四级劳动就业服务网络，优先为就业困难的“农转非”居民提供就业服务。各级劳动就业服务机构每年至少帮助有劳动能力和就业要求的“农转非”居民推荐就业一次；二是完善出租屋经济，要求在改造中采取原村民安置与出租物业分离建设的模式，统一建设出租公寓，集中采取旅业式管理，解决原村民生活来源和社会治安问题，同时也解决外来人口的居住问题；三是推进股份制经济的发展，通过村存留土地利用，发展集体股份制经济，原村民分成解决收入来源问题。

政策说明：

城中村原村民的经济来源问题得到有效解决，才可能支持、配合、甚至主动参与旧村的改造，改造的社会基础才形成，改造才有可能成功。

4.5 政策设计缺陷分析

在城中村改造政策系统的政策措施选择上仍然没能深入考虑以下问题，提出有针对性的政策意见或措施：

一是城中村改造新增非安置用房给商品房市场造成影响与冲击的政府与市场调控机制与手段问题。

二是村民安置用房规模控制问题。仍然依照等面积甚至超面积安置原则，没有及时按照等价值原地安置的市场准则。造成大幅度增加村民自身物业价值，增加改造成本，变相增加改造区域规划条件，有可能恶化区域城市景观，如何能实现对村民的等价值原地安置，还是无法解决的问题。

三是仍然不能在征地之外科学、合理地设计一条集体土地依法转为国有土地的有效途径。

四是考虑政府承受能力多一些，考虑村集体经济和社会的承受能力少一些，其实城中村形成原因在于政府决策者，而城中村形态恶化问的根源在于政府基层管理者，改造却要村民、村集体首先付出，确实是出于无奈，因为强调政府投入的几乎所有改造政策和思路，极难有成功的案例，除非确有重大政治任务和重要基础设施、公共设施建设要求。

五是既要维护规划的刚性，又要调动改造主体的积极性，在城市政府不放开其他政策维度的情况下，是十分两难的事情，本文也探讨了一些方法，如规划功能置换的方法、基础设施同步配套建设的办法、采取一定规模的周转用地配置的办法、一定额度的贴息支持的办法等等，在区域城中村形态已经十分恶劣（容积率高于3倍、密度高于70%）的情况下，就并不能完全解决问题，因为改造成本已经非常高。

六是仍然没有能够考虑改造效果的检验手段、程序与方法问题，很可能出现改造主体完全享受优惠政策，旧村改造效果不甚理想的问题，特别是建设形态优化的有效监控，仍然缺乏科学的标准。

4.6 政策试验效果

上述政策构想与组合在广州市的城中村改造试点村石牌村的改造中作了初

步试验。天河区政府、天河区规划分局、石牌村集体企业改制而成的三骏公司按照以上政策构想与组合,在充分征求石牌村原村民意见的基础上提出了切合实际的改造方案。经过与三骏公司的多次磋商,市政府城中村改造工作小组与三骏公司就改造的政策条件基本达成一致意见,并要求市规划局在改造区域控制性详细规划的批复意见中明确上述政策意图。2004年11月18日,市规划局以穗规函(2004)4091号文原则同意《石牌村旧村改造控制性详细规划方案》通过终审,此文原则同意石牌村的总体容积率上限为5.4(按扣除石牌东路所占面积后的规划范围面积核算)。由此可见,上述政策有了试验的初步成果,可以推动现状条件极端恶劣的石牌村自主提出符合政府政策意图的修建性方案并实施改造。

天河区石牌村(试点村)改造案例^①

石牌村地处珠江新城的北部,大部分用地已被城市建设征用,已明确用地红线的石牌村自然村庄用地面积为287919平方米,加上其边缘紧邻的少量村经济发展用地,合计用地面积为295212平方米。石牌村户籍人口9200人,外来暂住人口约4万人。石牌村现状建筑面积1019719平方米,其中住宅876579平方米,公建26130平方米,商业117010平方米,容积率为3.45。村内现有居住建筑3384栋,11492套(间),村内道路狭窄,建筑密集,卫生状况极差,消防隐患多,“握手楼”、“一线天”建筑随处可见,处于无序建设状态。石牌村属于广州市典型的城中村,具有一般城中村所共有的问题,这些问题已经严重地制约着石牌村的发展,也对周边地区城市建设产生不良影响,因此石牌村领导高度重视城中村改造工作,表现出强烈的改造愿望。希望通过改造,全面改变石牌村目前脏乱差现象,改变石牌村现有的物质形态,从根本上改善村民的居住环境,提高村民的生活质量;改造中,尊重石牌村的传统文化,在保留四个祠堂和两个学塾的前提下,拓宽绿地,完善配套设施,增加村民公共活动场所,解决交通拥挤和停车难问题;同时,适当发展与周边城区配套的商业功能,使石牌村成为一个以城市型生活居住社区为核心的综合发展区域。

按未来5年石牌村自然增长率8%进行核算,规划期末石牌村人口总数为3

^① 中山大学城市与区域研究中心,广州市天河区石牌村旧村改造规划,2004年4月。

万人。建筑面积构成：石牌村现状建筑面积 1019719 平方米，其中住宅 876579 平方米、公建 26130 平方米、商业 117010 平方米，容积率为 3.45

表 4-1 石牌村规划用地构成表 (单位：平方米)

用地性质	居住用地	公共建筑用地	商业用地	公共绿地	水域	道路广场	总用地
面积	88563.6	24760.6	62793	73803	3363	41802	295212
比例 (%)	30	8.4	21.3	25	1.14	14.16	100

表 4-2 石牌村规划建筑面积构成表 (单位：平方米)

性质	居住建筑	公共建筑	商业建筑	总建筑面积	容积率
面积	876579	67000	650567	1594145	
比例 (%)	54.99	4.20	40.81	100	5.4

为了加快实施改造，该村确立了改造基本原则：满足城市建筑需要，同时尊重村集体意愿；商业开发与居住环境改善相衔接；分块分期建设，由外而内、逐步推进。同时提出改造构想：第一期改造潘氏祠堂南边池塘和“天晟明苑”以东的“绿荷塘”周边地区，以及石牌东路北部朝阳大街 5 巷以北的紧靠中山三院地块；第二期实施石牌中路建设及沿线改造；第三期逐步推进村居住用地的整体改造与建设。

表 4-3 第一期规划指标 (单位：平方米)

地块面积	29163
现状建筑面积	73003
规划建筑面积	165939
其中：	
居住建筑面积	68763
商业建筑面积	83547
公共建筑面积	13629

实施改造的建设成本 647768 万元，其中包括：前期费用(包括拆旧房、三通一平、拆迁安置、补地价、设计费)共 109181 万元，市政设施费（包括道路、绿化、排污、排水、通讯、供水、供电、管道煤气）23629 万元，建筑安装工程费（包括住宅、公建、商业建筑）473352 万元，不可预见费 9106 万元，管理费 9106 万元，贷款利息 22509 万元；商业建筑收益 655509 万元，其中：销售收入 725120 万元，销售支出 66946 万元；利润：税前利润 7741 万元，税后利润 5187 万元，利润率为 0.80%。

实施改造方案需要解决的主要问题包括：一是适当提高容积率，**由于石牌村现状容积率已达 3.45**，为了满足村民回迁和平衡改造资金，希望适当提高旧村改造方案的容积率至 5.4；二是增加商业、办公建筑面积，在满足村民住宅回迁的前提下适当增加商业建筑面积（包括商业和办公），通过商业建筑的租售经营来平衡改造资金；三是地价和税费优惠问题，为降低改造成本，对村民回迁建筑，免收土地出让金和有关税费；对商业建筑（包括商业、办公），实行村内市政道路捆绑式建设免收城市建设配套费，并参照珠江新城留用地标准按 700 元/m²缴纳土地出让金；四是启动资金问题，以石牌村目前的集体财力是无法启动石牌村改造建设的，在改造期间建议政府在筹措改造资金方面给予支持，实行贴息贷款或低息贷款、集体物业抵押贷款等；五是尽快批准改造规划方案，为了保证按市的要求在今年内打通石牌村消防通道，启动村的首期改造工作，尽快审批村的改造规划方案。

政策试验的初步结果：

目前天河区石牌村改造规划已获批准，适当提高了旧村改造方案的容积率，由改造前的 3.45 提高至 5.4，增加了商业、办公建筑面积，但该容积率是与石牌村周边区域的规划条件基本协调平衡的，没有进一步恶化周边环境，实现了城乡一体化的改造目标。对原村民复建自用部分免收土地出让金和配套设施建设费，由其经济实体三骏公司实施村核心区域的整体改造，村周边改造已先行启动，核心区域首期改造年内动工。正是上述政策意见的推动作用，才使现状容积率已达 3.45 的石牌村终于自主全面实施旧村改造。

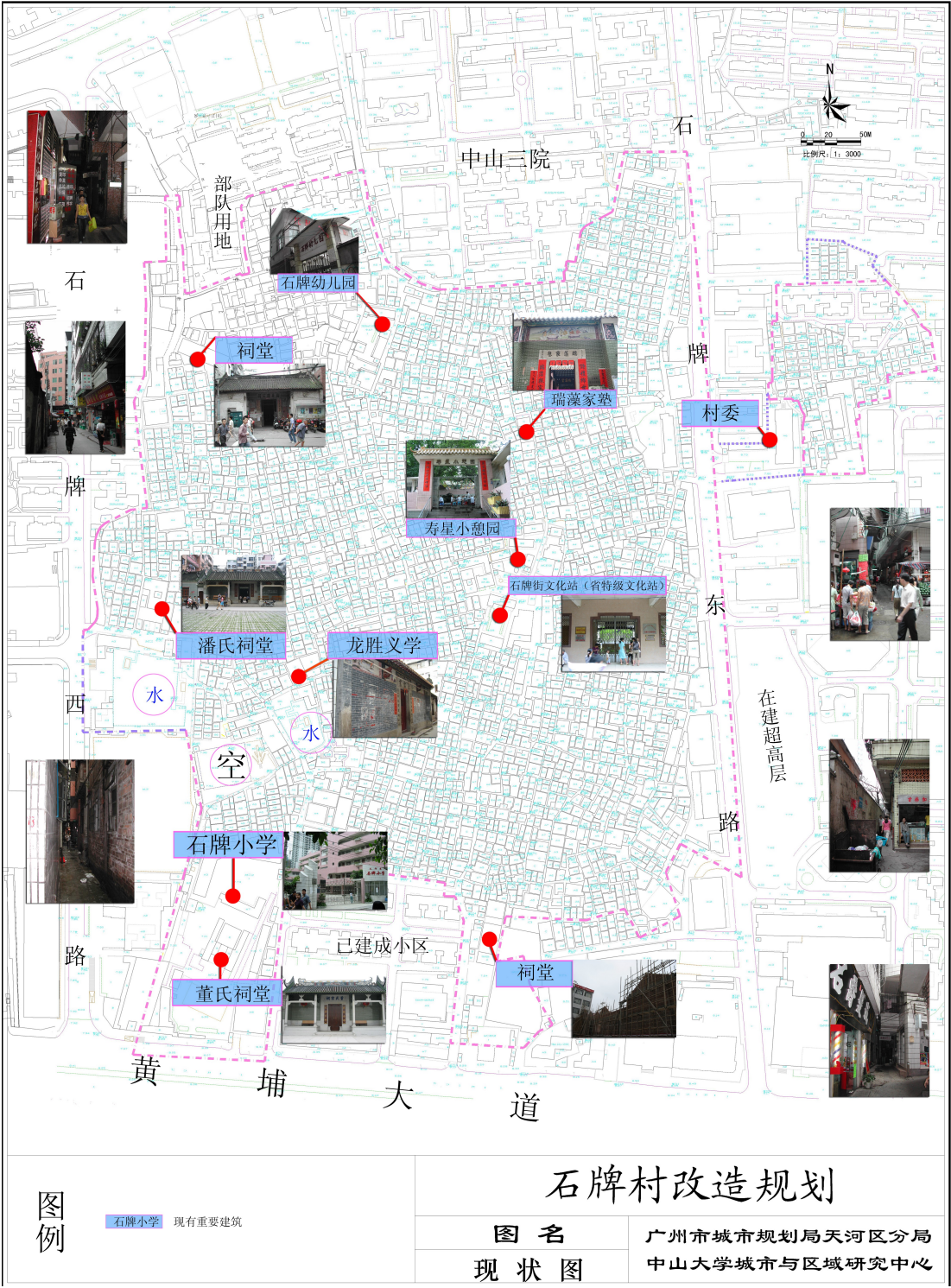


图 4-1 石牌村现状图

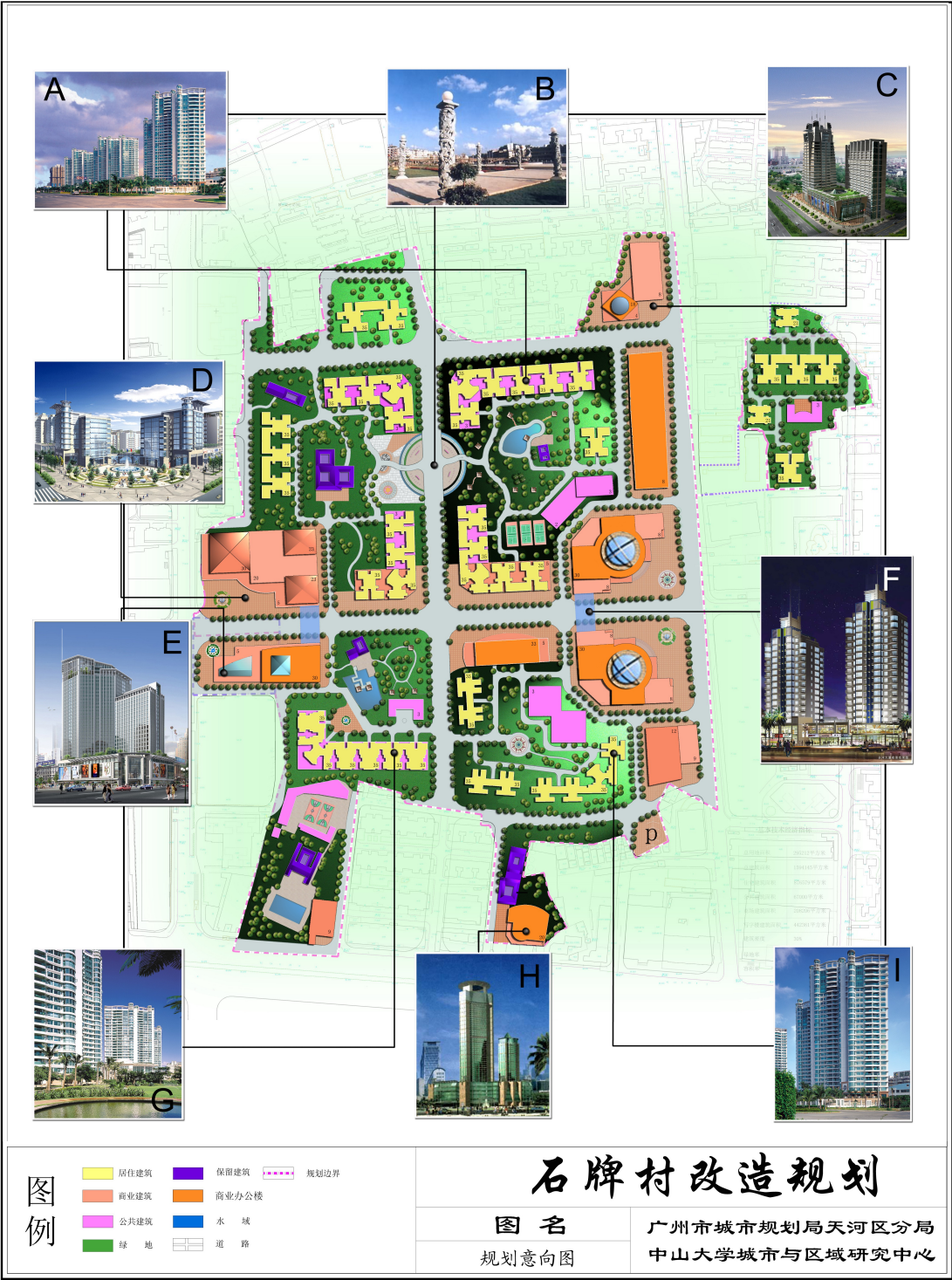


图 4-2 石牌村改造规划及未来建设形态模拟图

第5章 结论与展望

改造城中村是推进城市化进程、消除城乡二元结构的迫切需要。城市是现代文明向广大农村辐射的源头，城市化水平代表了一个地区和国家的综合实力，是社会发达进步的重要标志。推进城市化要求农村剩余劳动力尽快实现向城市转移，如果农民仅仅实现地域转移，而没有实现户籍、组织和管理体制、思想观念以及生活方式等的转移、更新，就不是真正意义上的城市化。如果城中村不进行彻底的改造，城乡建设和管理就难以适应经济发展和居民生活水平的提高。因此，我们在推进城市化进程、发展城市经济中，不仅要使农民在地域上进入城市，而且要使农民在生活条件和物质环境上真正实现城市化。这是缩小城乡差别，统筹城乡发展，改善人民生活，扩大内需，促进经济社会全面发展的根本良策。城中村问题既是城市化进程中规划滞后，管理滞后的产物，同时又会对城市化的推进产生深刻的负面影响。加快城市化进程，推动城乡一体化都迫切需要解决好城中村问题。

5.1 结论

在改造政策设计中，首先充分考虑了村集体的意愿，改造区域容积率按照与周边城区协调一致的原则考虑，使原中心村规划条件有了改善和提高，便于村集体自主改造；安排了较大幅度的税费减免，特别是对复建自用房实施较彻底的税费减让，切实照顾了村民利益；在规划制定和审批环节，引入了民众参与机制，在土地转制中，安排了政府给予村集体的补偿与村集体向政府缴交的土地有偿使用费对冲的制度，切实保障了村民的宪法权利；在区域基础设施和公共设施建设安排上，政府提供改造区域外围同步的配套建设，在安置原则上还是沿用等面积原地安置的做法，实质是较大幅度地改善了民生。

本文的城中村改造政策是一个包括主政策和配套政策的政策系统，主政策包

括:一是改造模式与实施主体政策;二是规划管理政策;三是土地和房产管理政策;四是拆迁与建设管理政策;五是设施配套与维护管养政策;六是税费减免政策;七是改造激励政策。配套政策包括:一是城中村控制政策;二是出租屋管理政策;三是城中村消防整治政策;四是原村民保障政策。是在参照全国各地城中村改造政策内容,结合本地城中村的现状与特点,考虑城市政府的施政实际,顾及改造区域原村民和村集体利益及需求,同时针对现有政策的优点与存在问题,提出的政策组合。改造政策中最优先考虑的是解决目前现状容积率在2倍以上的城中村(也称“村城”)的改造动力问题,中国北方城市和广东珠海市的城中村只能算是“村”,其改造具有规划形态上天然的可操作性,在以前的政策法规条件下,通过房地产开发可以较全面解决问题;广州市的城中村包涵了两种形态,其中近一半的村属于“村城”,对“村城”的改造,没有规划的合理空间与改造的利润空间,改造政策的选择尤其具有挑战性,而其改造的成功才算真正意义上的城中村改造的成功,本论文试图针对“村城”的特点,重点探索推动其改造的操作性强的政策方案。在政策选择上比较有特点的还有主政策中的改造激励政策和四项配套政策,一定程度上解决了村集体自主改造的主要顾虑和基本诉求,虽然不是完全满足各方要求,但在目前,应该是一个可行的政策系统,石牌村改造的全面推进也证明了政策的功效,可以说该政策是达至改造目标的关键动力。

政府管理强调统揽一切,大包大揽,单向供应,单向行动,一元化领导,政府成为唯一的权力中心;公共治理强调科学治理和公共服务,强调发挥多元主体的主观能动性与管理积极性,让市场的行为方式与运行机制直接为社会事务的整治、管理服务,政府不再是唯一的权力中心,社会多元治理主体成为各种不同层面上的权力中心。政府管理在基于好的规制与好的管理主体前提下,至多只能达至善政;而公民、非政府组织、企业等多元主体有效参与的公共治理,是以健全和发达的公民社会为基础,以公民、非政府组织和企业的积极参与和良好合作为条件,以互动管理为前提,才可能最终达到善治。单一的政府管理在现代市场条件下有明显的不足与缺陷,公共治理正好弥补国家和市场在调控和协调过程中的不足。广州城中村改造的政策选择导向正是多元共治的理念,让村集体经济组织、由原村集体经济组织改造而来的股份公司、村经济联社为改造建立的

具有独立企业法人资格的经济组织、社会多元投资主体（如投资公司、信托公司）、衔接改造工作的非政府组织（如社会福利机构）、街道办事处等共同参与改造工作，发挥多元主体的主观能动性与管理积极性，让市场的行为方式与运行机制直接为城中村的整治、管理服务，通过多元主体的互动，达至改造利益的均衡，最终实现改造目标。

我们强调政府引导，以村集体自主实施改造为主、多元主体协同参与为辅的模式推进城中村的整体改造,不以房地产开发启动改造工作，实施主体选择原村集体经济组织、由原村集体经济组织改造而来的股份公司或原村经济社、经济联社为改造建立的具有独立企业法人资格的经济组织。一方面是基于目前广州市行政区域扩大，城市基础设施建设欠帐多，城市财政增幅跟不上区域扩展的增幅，城市政府要安排主要财力，重点实施以轨道交通、道路、污水处理系统等为主体的城市基础设施和公共设施建设，并无过多的资源可以顾及城中村改造；另一方面是广州市目前处于城市核心区域的城中村形态已相当恶劣，区域容积率在2倍至4倍,建筑密度在50%至80%,是典型的“村城”，以房地产开发的方式推进改造,规划条件已不允许,按照惯例,自主改造都要求拆1建2,引进开发商必须拆1建2.5，改造区域容积率势必在5倍至10倍，已远远超出城市的环境容量上限，北京大型居住区容积率在3倍以下，上海目前也调整到4倍以下，广州作为特大城市，建筑规划形态已不理想，再增加这些高容积率的改造区域，广州市将会被混凝土森林沦陷！况且，目前直接引入房地产商参与城中村改造存在法律、法规障碍，经营性房地产开发用地必须在公开市场寻合法方式取得，不允许以加名、改名的方式取代土地使用权的出让、转让。而集体土地流转也明确不允许进行房地产开发经营。在村集体经济组织自主改造的同时，社会多元主体协同参与、政府以同步实施基础设施与配套设施建设给予支持，改造才有可能较为彻底，

才能使城中村真正城市化。

本研究得出以下基本结论：城中村改造是推进城市化、统筹城乡发展的关键。将体现民意、保障民权、改善民生作为改造政策设计的基本前提，是改造政策生命力和操作性的源泉；多元共治是改造成功的核心理念；实施配套政策是达至改造目标的关键动力；政府与市场协同的改造政策模式是适合广州等大城市“村城”改造的可行模式。

5.2 有待进一步研究的问题

本文更多地从实证的角度对改造政策作选择，在实际工作中，仍然有相当的问题和障碍需要进一步研究与突破。

关于改造主体的不反馈和非理性反馈问题。本文的视野主要是捕捉积极和进取的角度，来模拟政策的实施和正向反馈、理性反馈，较少顾及不反馈的情况和非理性反馈的情况，在正向反馈、理性反馈的情况下，只要是公平合理的政策，都理应有符合预见的反响，满足村的政策需求，可以预期改造的如期开展；而不反馈的情况，则表现为毫无改造的积极性与主观能动性，原村委会涣散，村经济组织缺乏经营人才，思想守旧，表现为无所作为；非理性反馈的情况是满足村的初始政策需求，村集体又变本加厉提出更高条件，与此往复多次，使政策博弈无疾而终。改造主体的不反馈和非理性反馈问题反映了主体本身的能力和魄力不足的缺陷，在这种情况下，政策博弈只能成为拖延时间的游戏。

关于不完全改制问题。文内在评述改制政策的部分，也谈到改制不彻底的问题，在改制不彻底的地区，很可能出现城市居民持有农村集体土地的现象，一方面村民委员会转变为社区居民委员会的工作已全面完成，原村民身份已转为居民身份，而另一方面原村民（已改为城市居民）即使在上述政策框架内，仍

然不愿意把集体土地申请转为国有土地，就会出现上述情形。广州市不少城中村的村集体经济组织均表示不愿意土地转制，却又对改造充满信心，这些改造区域可能出现城市管理一元、土地二元问题。

关于居民性城中村问题。在村集体毫无改造动力、村改造条件又十分恶劣的情况下，改制工作又是在行政强制下完成（主要是村民身份的转变和村委会性质的转变），在没有外力的推动之下，很可能出现居民性城中村问题。一旦改制完成，村委会、村集体经济组织、村经济联社的聚合作用消亡，期待依靠上述政策推进改造的设想就无法实现，没有案例显示，城市旧城区内居民组织可以自主推进旧区的改造，居民性城中村也同样会面临改造无主的局面。

关于政策的不完全检验问题。本文所提出的改造政策是一个包括主政策与配套政策的政策系统，政策内容复杂，政策措施涉及面广，政策检验需要较长的时间和较广的空间，一个村的整体改造需要 5 至 8 年的时间，政策整体检验也应该有 5 年以上的时间，否则无法得出较为理性的政策效果判断，而本论文研究方向确定、研究的展开与论文完成时间要求较紧，改造政策的检验受到一定限制，很可能出现改造政策不完全检验的问题。

关于改造政策刚性不足问题。本文的改造政策具有一定的柔性，因为没有上升为法律、法规。要使改造政策实施具有强的刚性和权威性，有一定的使用寿命，让村民、村集体有信心，必然要求把改造政策上升为法律、法规或至少是规章，这确实不宜实施，因为立法需要过程，而城中村改造立法更有其天然的难度，要跨越城市与农村二元体制、跨越城市管理的复杂领域，要实现城市公共利益与保护城中村农民利益的平衡、实现城市形态改善、环境优化、社会进步的统一，需要城中村立法具有充分的预见性与创新性，立法技术难度相当高。所以本文的改造政策仍然缺乏刚性。

5.3 意见与建议

城中村改造的政策设计总是基于几条基本原则：一是依法的原则；二是公平合理的原则；三是充分考虑政策对象需求的原则；四是便于实施的原则。面对城中村改造面临的新问题，城中村改造政策显得无力，有如下意见与建议供深入研究和探讨者参考。

针对改造主体的不反馈和非理性反馈问题，建议政府主动实施基础设施或公共设施建设，启动旧村改造。个别城中村原村委会、村集体经济组织无改造的积极性和主动性，又无法调整村集体经济组织领导成员，可以选择政府主动实施基础设施或公共设施建设启动旧村改造的方法，由市政府按照城市总体规划的要求和区域发展需要，调整城市建设安排，甚至调整基础设施与公共设施的走向和布局，每年选定两、三个处于城市发展核心区域的此类城中村，以城市建设为先导，以基础设施建设为重点，以市政道路为突破口，市政府支持市政规划主干道建设、重大公共设施建设和必要的安置费用，区街政府统筹安排拆迁、安置和区域整饰工作，实现城中村建设形态的优化和生活环境的改善，破解呆滞性城中村的闷局。

针对不完全改制问题、居民性城中村问题，建议通过强化街道办事处领导力量，逐步削减居民性城中村问题。随着改制的逐步工作落实，原村民的集体凝聚力逐步减弱，改制后的股份制经济逐步规范运作，逐渐疏离社会事务，居民性城中村问题就逐步显化，可以探讨逐步强化街道办事处领导力量，采取积极措施，增强原村民的社区认同感，借助股份制经济的纽带作用和区域经济实体的资金实力，以“谁投资、谁受益”为原则，以城市化为资源、为动力，才有可能逐步改善居民性城中村生活空间与精神空间。

针对政策的不完全检验问题，建议通过大胆推进试点村的局部改造，为政策检验创造条件。在改造工作的实践中，我们深有体会，万事开头难，村民、村集体与真正实施改造的主体，能启动改造工作，必然与村民作了充分沟通，在村民、村集体利益得到充分保障、政策措施与政策优惠充分到位的前提下，通过想方设法引导改造主体大胆推进试点村的局部改造，在一定程度上可以初步检

验政策的可行性和政策的效果。

针对改造政策刚性不足问题，建议加快城中村改造与管理立法，增强改造政策的刚性。通过采取政府立法与专家立法同步推进，法律、法规与实证案例交叉检验，政府主导与社会多元参与的办法，切实加快城中村改造与管理立法，增强改造政策的刚性，使改造工作能够在稳定的制度环境下实施。目前，广州市正在做这方面的尝试。

参考文献

1. 敬东. “城市里的乡村” 研究报告—经济发达地区城市中心区农村城市化进程的对策. 城市规划, 1999. 23 (9).
2. 李钊. 城中村改造途径的思考. 安徽建筑, 2001, 第 3 期.
3. 邱元华. 陈建中. 苏州市城乡结合部的“无地队”改造. 城市发展研究报告, 2001. 8 (2).
4. 郑庆昌. 聚焦城中村—城中村转型发展系列研究之一. 福建论坛. 经济社会版, 2. 2002.
5. 李培林. 巨变: 村落的终结——都市里的村庄研究. 中国社会科学, 2002. (1).
6. 刘吉. 张沛. 城中村问题分析与对策研究. 西安建筑科技大学学报 (自然科学版), 2003. 09 (3).
7. 谢志焜. 化解城市化进程中的城中村问题. 特区理论与实践, 2003. 08.
8. 陈佑启. 城乡交错带名辨. 地理学与国土研究, 11 (1), 1995.
9. CONZEN, M. R. G. ALNWICK NORRBUMBERLAND: A STUDY IN TOWN-PLAN ANALYSIS, INSTITUTE OF BRITISH, 1960.
10. CARTER. H, WHEATLEY. S. FIXATION LINES AND FRINGE BELTS. LAND USE AND SOCIAL AREAS 19-CENTURY CHANGE IN THE SMALL TOWN OF BRITISH GEOGRAPHERS, NO. 4, 1979.
11. MCGEE, T. G. , 1989. URBANIZATION OR KOTADESASI? EVOLVING PATTERNS OF URBANIZATION IN ASIA. IN: COSTA, F. J. , ET AL. (EDS.), AND URBANIZATION IN ASIA: SPATIAL DIMENSIONS AND POLICY ISSUES. UNIVERSITY OF HAWAII PRESS, HONOLULU, PP. 93-108.
12. 李俊夫. 广州城中村土地利用研究. 中山大学博士论文, 2003. 05.

13. 姚士谋. 吴楚才, 我国农村城市人口城市化的一种特殊形式——试论我国的亦工亦农人口, 地理学报, 1982(6).
14. 金其铭. 中国农村聚落地理. 江苏科学技术出版社, 1986:16-19.
15. 田莉. “都市里的村庄”现象评析. 城市规划汇刊, 1998(5).
16. 张孔见. 城中村大透视. 城乡发展, 2001(6).
17. 李立勋. 广州市城中村形成及改造机制研究. 中山大学博士论文, 2001. 10.
18. 李晴. 常青. 城中村改造实验——以珠海吉大村为例. 城市规划, 2002, 26(11).
19. 周森. 城中村改制和改造的思路与对策. 南方经济, 2002(2).
20. 古日新. 邹东. 城中村改造中的社会成本问题. 建筑管理与经济, 2002. 03.
21. 郭艳华. 论改造城中村的现实途径. 探求, 2002(4).
22. 中山大学城市与区域研究中心. 广州市城中村改造案例研究. 2002. 06.
23. 李志生. 关于城中村改造的问题. 城市发展研究, 2002, 5(9).
24. 蔡小波. 广州市城中村改造策略研究. 中山大学硕士论文, 2003. 06.
25. 陆伟芳. 城市化进程中城中村改造思考. 扬州大学税务学院学报, 2003. 09. 8(3).
26. 张弛. 王芙蓉. 城中村城市化的对策研究. 西安建筑科技大学学报(社会科学版), 2003. 09. 22(3).
27. 俞可平. 《全球化：全球治理》. 北京: 社会科学文献出版社, 2003. 6.

28. 郑静. 论广州市城中村的形成、演变与改造对策. 规划与观察, 2000 (1) .
29. 中共深圳市罗湖区委、区政府研究课题组. 城中村改造的新尝试. 求是, 2003. 03.
30. 郭正林. 《变革社会的公共治理: 中国案例》. 广州: 中山大学出版社, 2003. 08.
31. 珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区办公室. 别了, 城中村-珠海市香洲区改造城中旧村建设文明社区文选. 2002. 04.
32. [美]威廉. N. 邓恩著, 谢明等译. 《公共政策分析导论》. 第二版. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.
33. [美]MICHAEL HOWLETT AND M. RAMESH. 《STUDYING PUBLIC POLICY: POLICY CYCLES AND POLICY SUBSYSTEMS 》. CANADA: OXFORD UNIVERSITY PRESS , 1955.
34. 刘社欣. 广州市城中村问题的现状特点与对策思考. 华南理工大学学报 (社会科学版), 3 (4), 2002. 09.
35. 房庆方, 马向明, 宋劲松. 城中村: 从广东看我国城市化进程中遇到的政策问题. 城市规划, 23 (9), 1999.
36. 罗赤. 透视城中村. 读书, 2001 (9).
37. 谈锦钊, 姚一民. 广州市城中村环境、生态管理对策研究. 城市, 2001 (4).
38. 杨安. 城中村的防治. 城乡建设, 1996 (8).
39. 谭志民. 改造“都市里的村庄”势在必行. 前线, 2002 (5).
40. 中山大学城市与区域研究中心. 广州市天河区石牌村旧村改造规划, 2004. 04.

41. 广州市海珠区城市规划建筑设计室. 海珠区沥滘村旧村改造控制性详细规划, 2002. 05.

附 录

1、2003年8月，在朱娴主编的中山大学学报论丛第23卷第4期（总第129期、广州）上发表《城乡接轨：广州“城中村”的转制》一文；同期，在郭正林教授主编的《变革社会的公共治理：中国案例》（广州：中山大学出版社）一书中再次收录《城乡接轨：广州“城中村”的转制》一文。

2、改制前广州市城中村名单(共138个)

（城中村改制前，2001年6月，由广州市建委统计提供）

1) 天河区(共27个)：

沙河镇(7个)：元岗村、长湴村、岑村、龙洞村、渔沙坦村、柯木塱村、杨箕村

东圃镇(10个)：棠东村、车陂村、黄村、前进村、珠村、吉山村、凌塘村、小新塘村、沐陂村、玉树村

登峰街（2）：登峰村、西坑村

石牌街(1个)：石牌村

林和街(1个)：林和村

兴华街(1个)：银河村

沙东街(1个)：沙东村

员村街(1个)：石东村

棠下街(1个)：棠下村

冼村街(1个)：冼村

猎德街(1个):猎德村

2) 黄埔区(共9个):

黄埔街(1个):下沙村

大沙镇(6个):横沙村、双沙村、文冲村、姬堂村、茅岗村、九沙村

长洲镇(2个):深井村、长洲村

3) 芳村区(共17个)

石围塘街(2个):山村村、五眼桥村

花地街(1个):花地村

茶滘街(1个):茶滘村

冲口街(1个):坑口村

白鹤洞街(1个):鹤洞村

东濠镇(11个):西塱村、东塱村、海南村、海北村、海中村、东濠村、南濠村、增滘村、沙洛村、龙溪村、葵蓬村

4) 海珠区(共20个)

新滘镇(16个):石溪村、三滘村、沥滘村、东风村、黄埔村、凤和村、仑头村、龙潭村、石基村、小洲村、土华村、桂田村、官洲村、赤沙村;琶洲村、北山村

江海街(1个):红卫村

凤阳街(1个):五凤村

瑞宝街(1个):瑞宝村

联星村:联星村的社、队分布在中心城区9条行政街(沙园街、赤岗街、龙凤街、素社街、新港街、江南中街、南石头街、昌岗街、海幢街),联星村的经济社由区乡镇企业局管理。

5) 白云区(共58个)

三元里街(1个):三元里村

同德街(1个):同德村

松洲街(3个):螺溪村、坦尾村、河沙村

矿泉街(1个):瑶台村

景泰街(1个):柯子岭村

黄石街(2个):江夏村、陈田村

棠景街(2个):棠溪村、远景村

新景街(2个):棠涌村、肖岗村

新市镇(10个):鹤边村、联边村、望岗村、新科村、长红村、罗岗村、平沙村、石马村、清湖村、黄边村

石井镇(19个):西郊村、横沙村、沙凤村、潭岗村、搓龙村、张村、马务村、小坪村、大岗村、庆丰村、环滘村、夏茅村、红星村、朝阳村、滘心村、大朗村、鸦岗村、龙湖村、唐阁村

同和镇(4个):同和村、京溪村、东平村、永泰村

萝岗镇(12个):火村、刘村、暹岗村、萝岗村、水西村、萝峰村、长平村、黄麻村、黄登村、黄陂村、八斗村、华沙村

6) 开发区(共7个)

南岗镇(7个):庙头村、南基村、夏园村、沙步村、南岗村、沧联村、笔岗村

3、改制后广州市城中村名单(143个)

(行政区域调整、城中村改制、撤镇设街后,2004年8月,由广州市建委统计提供)

1) 芳村区(17个)

石围塘街（2个）：山村村、五眼桥村

花地街（1个）：花地村

茶滘街（2个）：茶滘村、葵蓬村

冲口街（1个）：坑口村

白鹤洞街（1个）：鹤洞村

东濠街（2个）：西朗村、东濠村

东沙街（3个）：东朗村、沙洛村、南濠村

中南街（2个）：海中村、海南村

海龙街（3个）：海北村、龙溪村、增滘村

2) 天河区（共28个）

登峰街（2个）：登峰村、西坑村

林和街（1个）：林和村

石牌街（1个）：石牌村

兴华街（1个）：银河村

沙东街（1个）：沙东村

员村街（1个）：石东村

天河南街（1个）杨基村

冼村街（1个）：冼村

猎德街（3个）：猎德村、寺右（管理区）、农林（管理区）

元岗街（1个）：元岗村

龙洞街（1个）：龙洞村

长兴街（2个）：长湴村、岑村

凤凰街（2个）：柯木朗村、渔沙坦村

车陂街（1个）：车陂村

棠下街（2个）：棠下村、棠东村

前进街（1个）：前进村

珠吉街（2个）：珠村、吉山村

新塘街（3个）：新塘村、沐陂村、凌塘村

黄村街（1个）：黄村

3) 黄埔区（共15个）

大沙街（2个）：横沙村、姬堂村

南岗街（2个）：南岗村、沙步村

长洲街（2个）：长洲村、深井村

黄埔街（1个）：下沙村

渔珠街（2个）：茅岗村、九沙村

红山街（1个）：双沙村

穗东街（3个）：庙头村、南基村、夏园村

荔联街（1个）：沧联村

文冲街（1个）：文冲村

4) 海珠区（共20个）

琶洲街（3个）：黄埔村、石基村、琶洲村

江海街（2个）：红卫村、桂田村

官洲街（4个）：官洲村、北山村、赤沙村、仑头村

华洲街（3个）：土华村、龙潭村、小洲村

南洲街（3个）：东风村、沥滘村、三滘村

瑞宝街（2个）：瑞宝村、石溪村

凤阳街（2个）：凤和村、五凤村

联星村：该村的社、队分布在9条行政街（昌岗街、素社街、新港街、海幢街、滨江街、沙园街、龙凤街、南石头街、江南中街）

5) 荔湾区（共3个）

桥中街（2个村）：坦尾村、河沙村

西郊村：该村原社、队分布在5条行政街（南源街、彩虹街、昌华街、西村街、站前街）

6) 广州经济技术开发区（共14个）

东区街（3个村）：火村、刘村、笔岗村

联合街（5个村）：暹岗村、黄陂村、八斗村、华沙村、玉树村

萝岗街（6个村）：萝岗村、水西村、萝峰村、长平村、黄麻村、黄登村。

7) 白云区(共46个)

三元里街(1个村)：三元里村

同德村（1个村）：同德村

松洲街(2个村)：螺溪村、槎龙村

矿泉街(1个村)：瑶台村

景泰街(1个村)：柯子岭村

黄石街(4个村): 江夏村、陈田村、马务村、**石岗村**

棠景街(2个村): 棠溪村、远景村

新市街(3个村): 棠涌村、肖岗村、小坪村

嘉禾街(6个村): 新科村、长红村、罗岗村、平沙村、石马村、清湖村

均禾街(4个村): 黄边村、鹤边村、联边村、望岗村

金沙街(2个村): 横沙村、沙风村

同和街(1个村): 同和村

永平街(2个村): 永泰村、东平村

京溪街(1个村): 京溪村

石井街(15个村): 潭岗村、**马岗村**、**凰岗村**、张村、大岗村、庆丰村、环滘村、
夏茅村、红星村、朝阳村、滘心村、大朗村、鸦岗村、龙湖村、唐阁村

后 记

接近三年的在职攻读,在我人生中铭刻了一段难以忘怀的宝贵记忆!作为中

国首届公共管理硕士(MPA)专业学位班的一员,2002年3月24日上午中山大学怀士堂里,首届公共管理硕士专业学位班开学典礼上人事部刘嘉林司长、中山大学黄达人校长、夏书章教授的深情演讲还犹然在耳、历历在目,正是前辈的循循教诲,鼓起了我奋发求学的信心与斗志。为了进一步提高行政管理工作水平与效能,在放下书包十年后我终于又重新背起求学行囊,边工作边学习边研究,近三年的在职学习研究中,少不了废寝忘食、挑灯夜读,少不了呕心沥血、身心疲惫,也少不了顾此失彼、左右为难。特别是最后一年的毕业论文撰写工作,需要查阅浩瀚文献资料,需要深入细致的比较与分析,需要严谨的思维与论述,多少不眠之夜,才使论文雏型初现,多少鼓励与支持,多少辅助和关怀,才使论文展露锋芒。我不会忘记,正是他们的辛勤劳动与无私奉献,我的论文才可能顺利完成。

我衷心感谢指导论文撰写的郭正林教授(论文指导老师),正是他的严谨治学态度、渊博学识和真知灼见,正是他不厌其烦的辅导、修改与润色,才令我的论文脱胎换骨!感谢蔡立辉教授、袁政教授、岳经纶教授,他们对论文的严格审阅与悉心指正,使论文严谨规范。

我要衷心感谢夏书章教授、王乐夫教授、蔡禾教授、陈瑞莲教授、郭小聪教授、任剑涛教授、廖为建教授,他们的治学风范,令人景仰,他们的教诲与关怀,让我受益非浅。

我要衷心感谢林鸿荣教授、肖滨教授、赵过渡教授、周超教授、吴志雄教授、林锦峰教授、李若建教授、郭巍青教授、罗笑南教授、吴柏林教授、王付昌教授、陈大海教授、陈天祥教授、傅晓玲教授、孔杰教授、钟明华教授、魏志江教授、万向东教授、谢霞飞教授,他们的为师品格、教学态度,深深感染了我,他们精彩的课程,他们的不吝赐教,为我论文的撰写打下了良好的知识基础。

我要衷心感谢宋蔚鸿老师、殷影儿老师和中山大学政治与公共事务管理学院、MPA教育中心的全体教师、员工,没有你们的支持、帮助与关怀,我无法顺利完成三年的学习与研究任务。

我还要感谢 MPA2001 级 A1 班的蒋新鹃同学、林冀东同学、钟广静同学、夏登兵同学、孙渊同学、邓爱霞同学、陈冬梅同学、戴穗生同学，在学习与实习中，他们提供了宝贵的同学互助与支持；感谢苏军、石志伟、林广武、黄丹东、周志彤和 2001 级 MPA 的各位同学，在 MPA 的学习生活中，你们的帮助与关怀，令人难忘，与各位的交往，真挚而诚恳，为学习生活平添色彩。

我要感谢所在单位的原任领导邵云平主任（现任广州市人大副主任）和现任领导陈如桂主任、雷凤英副主任，正是他们的指导与鞭策，自己才下定决心走上在职求学之路，正是他们的鼓励与支持，自己才有可能在百忙之中腾出宝贵时间抓紧学习，利用学到的知识应用于工作实际，扎实开展相关研究并取得阶段性成果。

我要感谢我的同事李希平、蔡建义、韦振瑛，市规划局郭昊宇、蔡小波，市国土房管局李俊夫、孟昊，他们在我的研究中提供十分宝贵与有效的资料，在日常工作中给予充分支持，使我的学习、工作、研究均取得实效。

我要感谢北京大学吴智刚、中山大学周素红、广州社科院张强，他们对城中村改造研究的专业知识与理论，给我的研究提供了非常有益的帮助。

我要特别感谢我的家人，我考上 MPA 之日是我小孩出生之时，近三年的学习生活转眼过去，小孩也近三岁，其中家人为照顾小孩与家庭付出的艰辛劳动不言而喻，没有他们在背后的默默支持与理解，我实在难以完成学习任务，也无法兼顾工作和研究。

2004 年 12 月 8 日

原创性声明

本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

签名:

2004年12月8日